Fascicolo legale della piattaforma N'arte

Termini, condizioni e politiche della piattaforma, redatti sul funzionamento effettivo del servizio e sottoposti alla revisione del legale incaricato.

Titolare del servizio: Eduardo Castronuovo, ditta individuale — P.IVA IT11071661216
Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli
Versione: 0.98 — bozza per revisione legale
Data: 27 ottobre 2026

Documento riservato. Bozza non ancora validata: non va pubblicata né inviata agli utenti prima della revisione e dell'approvazione del legale.

Indice del fascicolo

00 · Nota di accompagnamento per il legale

01 · Termini e condizioni generali d'uso

02 · Condizioni di abbonamento per gli artisti

03 · Condizioni integrative per gli artisti

04 · Condizioni integrative per gli organizzatori

05 · Regolamento delle recensioni

06 · Politica di moderazione, segnalazioni e reclami

07 · Criteri di posizionamento e trasparenza

08 · Caselle di consenso e punti di accettazione

09 · Integrazioni all'informativa privacy

N'ARTE · DOCUMENTO 00

Nota di accompagnamento per il legale

Cosa contiene il fascicolo, su quali fatti è costruito, cosa chiediamo di valutare e cosa va corretto nel prodotto prima della pubblicazione.

Documento	Nota di accompagnamento — non destinata alla pubblicazione
Versione	0.98 — 27 ottobre 2026 (sostituisce la 0.97 del 1° ottobre)
Cliente	Eduardo Castronuovo, ditta individuale — P.IVA IT11071661216 — Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli
Piattaforma	N'arte — narteofficial.it
Destinatario	Legale incaricato della revisione

1. Perché questo fascicolo

1.1 Privacy e cookie policy sono gestite con iubenda (piano Essentials), che **non copre i termini e condizioni**. Il sito oggi pubblica una bozza di Termini con sette parti lasciate «da completare con l'avvocato». Questo fascicolo la sostituisce con un corpus completo, scritto partendo da un'analisi del codice della Piattaforma: ogni clausola descrive ciò che il software fa davvero, e dove il testo richiede un comportamento che il software non ha ancora, lo scostamento è segnalato (§5).

1.2 Limiti del lavoro. È una bozza redatta con la massima cura, ma non è un parere legale e non ha il valore di un testo validato da un professionista abilitato. Nessun insieme di documenti garantisce una copertura assoluta. La tenuta dipende anche da scelte di prodotto e da questioni interpretative che solo il legale può sciogliere (§3). Chiediamo una revisione completa, non una presa d'atto.

> **CONVENZIONI GRAFICHE**
> I riquadri arancio «Nota per il legale» sono note di lavoro e vanno eliminati in pubblicazione. In **[GIALLO]** i segnaposto da compilare (elenco al §7). I riquadri con bordo nero contengono testi da mostrare così come sono: estratti, caselle, clausole da approvare specificamente.

2. La Piattaforma in una pagina

2.1 Il modello, come lo ha definito il cliente. N'arte mette in contatto artisti emergenti e organizzatori di eventi musicali. Non è parte del contratto di esibizione, non gestisce il compenso, non incassa commissioni. L'unico incasso è l'abbonamento facoltativo degli artisti (Stripe). Gli adempimenti dell'evento (SIAE, agibilità, permessi, sicurezza) sono dell'organizzatore o del locale.

Ruolo	Come si diventa	Cosa fa
Visitatore	—	Vede catalogo, eventi, format, blog; del profilo artista vede solo un'anteprima
Utente registrato	Registrazione autonoma (18+ autodichiarato)	Vede i profili completi, salva i preferiti

Organizzatore	Registrazione autonoma, o automaticamente alla prima Richiesta di booking; con la migration 0071 opera solo dopo l'approvazione del Team (§5.4)	Inserisce strutture, invia richieste, tratta in chat, conferma date, recensisce gli artisti
Artista	Solo tramite candidatura approvata dal Team	Pubblica profili e media (moderati prima della pubblicazione), gestisce il calendario, accetta le richieste, tratta in chat (piani Pro e Max), si abbona, prenota consulenze
Consulente	Nominato da N'arte	Svolge consulenze sugli slot pubblicati
Team (superadmin)	Nominato dal titolare	Approva artisti e media, modera recensioni e chat, annulla date confermate, concede piani omaggio

2.2 Flusso del booking:

1. L'Organizzatore invia la richiesta: data, fascia oraria, budget facoltativo, struttura.
2. L'Artista accetta o rifiuta. Se accetta, si apre la chat.
3. Le parti si scambiano messaggi e Offerte.
4. La richiesta diventa «confermata» quando l'Organizzatore conferma o quando una parte accetta un'Offerta.
5. Le parti possono annotare il «compenso concordato – promemoria».
6. Dopo la data, l'Organizzatore può recensire l'Artista.

Il denaro dell'ingaggio non passa mai dalla Piattaforma.

2.3 Abbonamenti: Free (gratuito); Pro 9,99 €/mese o 49,99 €/anno; Max 49,99 €/mese o 499,99 €/anno. Il piano incide su limiti di pubblicazione, chat, visibilità delle recensioni, badge, posizione nel catalogo, consulenze, statistiche. Il Max include anche due servizi del Team: la segnalazione del profilo alle strutture (almeno 2 al mese; dal 27 ottobre anche ai privati registrati, §5.4) e lo shooting fotografico con l'annuale. Le consulenze dei piani Pro e Max riguardano il booking sulla Piattaforma: uso di N'arte per ricevere richieste e gestione delle richieste e prenotazioni ricevute su N'arte.

3. Quesiti

3.1 Il modello: promozione, mai intermediazione — *priorità massima*

3.1.1 La decisione del cliente. Dopo la lettura della v0.9 il cliente ha fissato il modello in termini netti, e il prodotto è stato modificato di conseguenza. N'arte:

- è **solo una piattaforma promozionale**: vetrina, catalogo e strumenti di contatto;
- **non partecipa mai** alle trattative tra artisti e organizzatori o strutture, non propone condizioni, non media;
- **non conclude** contratti per conto di nessuno e non è parte del contratto di esibizione;
- **non incassa** il compenso, non lo trasferisce e non trattiene commissioni sugli ingaggi;

- **non candida** gli artisti a eventi. Con il Piano Max si limita a **segnalare il profilo** dell'artista a strutture in linea, a scopo promozionale (doc. 02, art. 9).

3.1.2 Cosa è cambiato nel prodotto per rispettare il modello:

- eliminate le «candidature a 2 eventi N'arte al mese» e la «proposta alle strutture»: resta la sola segnalazione del profilo, tracciata;
- per confermare una data, ciascuna parte dichiara di aver raggiunto l'accordo direttamente con l'altra e prende atto che N'arte non ne è parte;
- l'annotazione del compenso si chiama «Compenso concordato – promemoria» e il Team non può più modificarla;
- l'accettazione di un'Offerta in chat conferma la trattativa esistente e non crea più un secondo booking.

3.1.3 Il quesito residuo, molto più stretto di quello della v0.9: la segnalazione a pagamento del profilo di un artista a strutture terze, senza alcuna partecipazione alla trattativa, è **attività promozionale** o può essere qualificata come intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (D.Lgs. 276/2003) o attività di agenzia di spettacolo (art. 115 TULPS, da verificare)? Chiediamo di valutarlo anche alla luce del divieto di oneri a carico dei lavoratori (art. 11 D.Lgs. 276/2003), perché la segnalazione è pagata dall'artista. Se il legale lo ritiene necessario, la segnalazione può essere ulteriormente ridotta, ad esempio a una newsletter periodica alle strutture con tutti gli artisti Max, senza selezione individuale.

3.1.4 Eventi e format curati da N'arte. Il sito presenta eventi e format (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena) «curati da N'arte». Se N'arte li organizza in proprio, per quegli eventi è organizzatore, contrae direttamente con gli artisti e assume gli obblighi del doc. 04. È un rapporto distinto dalla piattaforma, che andrà regolato con un contratto proprio. Da chiarire con il cliente.

3.2 P2B e DSA: cosa si applica a una microimpresa

3.2.1 Reg. UE 2019/1150 (P2B). Gli Artisti con partita IVA sono «utenti commerciali». Chiediamo conferma che si applichino:

- trasparenza dei termini (art. 3) e preavviso di 15 giorni sulle modifiche;
- motivazione delle restrizioni (art. 4);
- criteri di posizionamento (art. 5, doc. 07).

E che N'arte, in quanto piccola impresa, sia esente dal sistema interno di reclami (art. 11) e dall'indicazione dei mediatori (art. 12).

3.2.2 Reg. UE 2022/2065 (DSA). N'arte è una piattaforma online (memorizza e diffonde al pubblico, su richiesta degli utenti, profili, media e recensioni). Come microimpresa sarebbe esente dalla sezione 3 (artt. 20–28) in forza dell'art. 19. Restano applicabili gli artt. 11–18 e 23:

- punti di contatto;
- termini e condizioni;
- segnalazioni;
- motivazione;
- notifica di reati;
- misure contro gli abusi.

Il doc. 06 offre comunque volontariamente il reclamo interno. Chiediamo conferma dell'inquadramento e della scelta.

3.3 Dati personali

- **Accesso del Team alle chat:** il cliente ha deciso di limitarlo e tracciarlo (doc. 01, art. 8.6). Il prodotto va adeguato (§5). Valutare se, con queste misure, serva comunque una DPIA.
- **DPO:** riteniamo non necessario (nessun monitoraggio regolare e sistematico su larga scala, nessuna categoria particolare trattata per finalità dichiarate). Chiediamo conferma.
- **Trasferimenti extra-UE:** Supabase (infrastruttura AWS), Vercel, Resend, Google e Meta, se attivati. Conferma dell'adeguatezza (Data Privacy Framework o clausole contrattuali tipo).
- **Strutture di tipo «privato»:** possono coincidere con il domicilio di una persona fisica. Il profilo pubblico dell'artista mostra nome, città e copertina della struttura per ogni data confermata: proponiamo di mostrare al pubblico solo la città, o «evento privato» (doc. 04, art. 4).
- **Conservazione:** la tabella dei periodi proposti è nel doc. 09. Oggi la cancellazione automatica è predisposta ma disattivata (solo conteggio).

3.4 Consumatori

- **Funzione di recesso online** (Dir. UE 2023/2673, applicabile dal 19 giugno 2026): stato del recepimento e perimetro.
- **IVA e fatturazione:** la ditta è in regime forfettario, quindi nessuna IVA; resta da organizzare con il commercialista la fattura elettronica via SdI e la marca da bollo sopra 77,47 € (doc. 02, art. 2.3).
- **Shooting nel periodo di recesso** (doc. 02, art. 7.5).
- **Badge:** «Verificato N'arte» è stato rinominato «Artista Pro», eliminando il rischio di pratica ingannevole (doc. 02, art. 10).
- **Recensioni visibili solo sui profili abbonati** (doc. 05): valutare se sia una selezione rilevante ai sensi dell'art. 22, c. 4-bis Cod. consumo.
- La piattaforma ODR è dismessa dal 20 luglio 2025: il link non va inserito.

3.5 Forma dell'accettazione

3.5.1 L'approvazione specifica delle clausole vessatorie verso i Professionisti è proposta con una seconda casella (doc. 08). Chiediamo se ritenerla sufficiente, visti gli orientamenti che richiedono la firma elettronica, o se rinunciare alle clausole più aggressive (foro esclusivo, tetto di responsabilità) per non esporsi.

3.6 Marchi

3.6.1 Verificare se «N'arte», NaJam, NuLive, NaBand e NaCena sono registrati (doc. 01, art. 10).

3.7 Riferimenti normativi da verificare

3.7.1 Nella redazione abbiamo segnato «da verificare», senza inventare riferimenti, i punti su cui chiediamo conferma:

- **Agibilità INPS:** soggetto obbligato, alla luce dell'art. 66 D.L. 73/2021, ed esoneri (art. 1, c. 188, L. 296/2006).

- **Pubblico spettacolo:** SCIA per gli eventi fino a 200 persone (D.L. 91/2013) e art. 141 Reg. TULPS; D.P.R. 151/2011; «decreto palchi».
- **Acustica:** L. 447/1995 e D.P.C.M. 215/1999.
- **Minori:** L. 977/1967 per i minori eventualmente presenti in una formazione.
- **Diritto d'autore:**
  - riserva contro l'estrazione di testo e dati (art. 70-quater L. 633/1941);
  - se N'arte rientri tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (art. 102-sexies L. 633/1941);
  - se convenga una licenza SIAE per le cover pubblicate sulla Piattaforma.
- **Intelligenza artificiale:** eventuali obblighi della L. 132/2025.
- **Recensioni:** numerazione esatta dell'art. 22, cc. 4-bis e 4-ter, e delle lettere dell'art. 23 Cod. consumo che recepiscono i punti 23-ter e 23-quater dell'all. I della Dir. 2005/29/CE.
- **DSA:**
  - lingue del punto di contatto (art. 11, par. 3);
  - designazione di AGCOM come coordinatore dei servizi digitali;
  - regola dei 12 mesi dopo la perdita della qualifica di microimpresa (art. 19);
  - se N'arte sia davvero una microimpresa, contando anche le imprese collegate o associate.

4. Contenuto del fascicolo e dove va ogni testo

Doc.	Titolo	Pubblicazione	Accettazione
01	Termini e condizioni generali d'uso	/termini	Tutti: registrazione, riaccettazione, booking con registrazione, attivazione Artista
02	Condizioni di abbonamento per gli artisti	/condizioni-abbonamento	Checkout, a ogni sottoscrizione
03	Condizioni integrative per gli artisti	/condizioni-artisti	Attivazione dell'account Artista
04	Condizioni integrative per gli organizzatori	/condizioni-organizzatori	Registrazione come Organizzatore o prima Richiesta di booking
05	Regolamento delle recensioni	/regolamento-recensioni + estratto accanto alle recensioni	Richiamato dal doc. 01; dichiarazione a ogni recensione
06	Politica di moderazione, segnalazioni e reclami	/segnalazioni	Richiamato dal doc. 01
07	Criteri di posizionamento e trasparenza	/criteri-di-posizionamento + etichetta nel catalogo	Informativo
08	Caselle di consenso e punti di accettazione	Non si pubblica	Specifica per lo sviluppo
09	Integrazioni all'informativa privacy	Testo personalizzato in iubenda / sotto /privacy	Informativo

5. Scostamenti tra prodotto e testi da correggere prima della pubblicazione

I testi sono scritti per il prodotto come deve essere. Queste modifiche vanno fatte **prima** di pubblicarli, altrimenti i testi promettono cose che il software non fa.

5.0 Stato al 30 settembre 2026 (v0.96). Il prodotto è stato corretto su tutti i punti tecnici e le migration 0061–0068 sono applicate. Restano solo le decisioni che spettano al legale e al cliente: approvazione dei testi, periodi di conservazione, PEC e REA, data di entrata in vigore. Le righe ancora «Aperte» o «Parziali» sono le cose da completare prima di pubblicare i testi.

5.0-bis Seconda lista del cliente (1° ottobre 2026). Recepite: doppia conferma del booking (l'accettazione dell'artista porta a «accettata», solo l'organizzatore conferma); riservatezza reale verso i visitatori (nessun dato identificativo nemmeno via API); strumenti del Team per ogni misura con registro unico consultabile; motivazione strutturata (regola e fatti); comunicazioni centralizzate e registrate; moderazione «fail-closed»; dichiarazione dei diritti sui contenuti e consenso dei componenti tracciati; prova delle accettazioni con ruolo, browser e impronta dell'IP; frase informativa al posto della casella nei moduli pubblici; accettazione per ruolo pronta per la pubblicazione dei documenti v2; promemoria annuale con processo proprio; registro dei recessi e pagina /recesso; allegati e assegnazione delle segnalazioni; newsletter sincronizzata; regole di conservazione complete (attive dopo il parere del legale). Le modifiche al database sono nelle migration 0069–0070.

5.0-ter Stato al 27 ottobre 2026 (v0.98). Le migration 0069, 0070, 0071, 0073, 0074 e 0075 sono scritte ma **non ancora applicate** al database di produzione: le funzioni che descrivono (doppia conferma, nessun dato identificativo per i visitatori anche via API, prova delle accettazioni con ruolo, browser e impronta dell'IP, registro dei recessi, allegati delle segnalazioni, approvazione degli organizzatori, notifiche, feed del calendario, solista/band, testo delle email nel registro, segnalazioni Max ai privati) non sono attive finché non lo sono. Le righe che le citano come «risolte» vanno lette così: risolte nel codice, attive dopo l'applicazione. Le modifiche di prodotto del 22–27 ottobre hanno aperto i nuovi scostamenti del §5.4. L'analisi della piattaforma che precede il fascicolo li riprende con le relative priorità.

5.1 Scostamenti principali

#	Scostamento	Rif.	Priorità / stato
1	La richiesta di booking con registrazione in linea crea l'account con email già confermata e senza la casella dei 18 anni.	01 art. 5; 08 C	**Risolto**: la richiesta di booking richiede un account
2	Accettare un'Offerta in chat porta la richiesta direttamente a «confermata», senza la conferma separata dell'Organizzatore. Valutare una conferma esplicita con avviso che l'accordo è solo tra le parti.	01 art. 8.2	**Risolto** nel codice; migration 0061 da applicare

3	Il badge «Verificato N'arte» si ottiene solo con l'abbonamento: rinominarlo o spiegarlo sul profilo.	02 art. 10; 07	**Risolto**: «Artista Pro»
4	Checkout senza caselle (condizioni, esecuzione immediata), senza gestione IVA, senza email di conferma su supporto durevole; nessun promemoria prima del rinnovo annuale; nessuna funzione di recesso.	02 artt. 2.3, 3, 5.2, 6, 7	**Risolto**: caselle G1–G3, dati di fatturazione, email di conferma, promemoria annuale, recesso online con rimborso proporzionale; migration 0062
5	La cancellazione dell'account non disdice l'abbonamento Stripe.	01 art. 16.1; 02 art. 6.3	**Risolto**: la conferma della cancellazione disdice a fine periodo
6	Manca un modulo di segnalazione con relativo registro, tempi e motivazione (DSA).	06	**Risolto**: pagina /segnalazioni e registro; migration 0063
7	Il Team può leggere tutte le chat senza motivazione né registro degli accessi.	01 art. 8.6; 06; 09	**Risolto**: accesso motivato, a tempo e registrato; migration 0064
8	Il riquadro «Prezzo definitivo pattuito in chat» va rinominato «Compenso concordato – promemoria», con nota esplicativa.	01 art. 8.4	**Risolto**
9	Le candidature e le proposte del Piano Max non sono tracciate: senza traccia l'obbligo di mezzi non è dimostrabile.	02 art. 9	**Risolto**: registro delle segnalazioni del profilo; migration 0068
10	Nessuna prova inviata al Consent Database iubenda su registrazione e booking con registrazione; la tabella `user_consents` ammette solo tre voci.	08	**Risolto**: prova iubenda su registrazione, prima richiesta di booking e checkout
11	Recapiti incoerenti: ora unificati su info@narteofficial.it; manca la PEC.	01 art. 1	Aperto: dati del cliente
12	Le consulenze si disdicono solo scrivendo ai contatti.	03 art. 8	**Risolto**: disdetta in autonomia fino a 24 ore prima

13	Strutture: i recapiti completi sono stati chiusi al pubblico (migration 0058, data per applicata dalla documentazione di progetto — da ricontrollare), ma il profilo pubblico dell'artista mostra, per ogni data confermata, nome, città e copertina della struttura anche quando è di tipo «privato». Le foto delle strutture non passano dalla moderazione.	04 art. 4; 09	**Risolto**: vista date confermate senza privati; migration 0067
14	Cancellazione automatica dei dati predisposta ma disattivata (`RETENTION_ENFORCE`); i file su bunny.net non si cancellano con l'account.	09	**Parziale**: regole corrette e file dei media respinti rimossi; cancellazione automatica spenta in attesa del legale
15	Casella dei moduli pubblici impostata come consenso anziché come presa visione; casella di registrazione che fa «accettare» l'informativa.	08 art. 1	**Risolto**
16	La pagina prezzi promette «consulenze illimitate» e assistenza «prioritaria» senza precisarne i limiti.	02, All. A	**Risolto**: «senza limite mensile, in base agli slot» e «Email, con precedenza»

5.2 Ulteriori scostamenti emersi nella redazione dei documenti 03–06

#	Scostamento	Rif.	Priorità / stato
17	**Difetto lato server:** l'azione di annullamento dell'Organizzatore blocca solo le richieste già rifiutate o annullate. Con una chiamata diretta si può annullare una *Data confermata* senza passare dal Team e senza motivazione. L'interfaccia nasconde il pulsante, ma il server non lo impedisce.	04 art. 9	**Risolto**
18	**Difetto lato server:** l'azione con cui l'Artista rifiuta una richiesta non verifica lo stato, e può portare a «rifiutata» anche una Data confermata.	03 art. 7; 04 art. 9	**Risolto**

19	Il rifiuto di una candidatura non invia alcuna comunicazione. Il cambio di stato o la cancellazione di un profilo, e le modifiche fatte dal Team ai dati di un artista, avvengono senza avviso, motivazione né registro.	03 artt. 2, 10; 06 art. 9	**Risolto**: motivazione obbligatoria e comunicata; registro 0065
20	La nota di rifiuto di un media è facoltativa e non parte nessuna email. I video inseriti come link esterno non passano dalla coda di moderazione. Se la tabella della coda non è raggiungibile, i media sono pubblicati senza controllo.	03 art. 6	**Risolto**: nessun video da link; nessuna pubblicazione senza revisione in caso di errore
21	Mancano strumenti al Team: sospensione o chiusura di un account; rimozione di un singolo media già approvato, di un componente della band, di un messaggio o allegato di chat; richiamo formale; registro unico delle decisioni.	06 artt. 7, 17	**Risolto**: sospensione e riattivazione dell'account in /admin/utenti
22	Recensioni: la media dei voti compare nel catalogo anche per gli Artisti Free, mentre il loro profilo non mostra le recensioni. L'Artista Free non può leggere le recensioni che lo riguardano. Oscuramento e rimozione non registrano motivazione né autore e non avvisano nessuno. La rimozione cancella la riga, quindi la stessa data può essere recensita di nuovo. Manca il diritto di replica.	05 artt. 7–11	**Risolto**: migration 0066
23	Recensioni e account cancellati: il centro assistenza dice che le recensioni diventano anonime, il database invece le cancella a cascata. Se il Team annulla una data già recensita, la recensione resta.	05 art. 13	**Risolto**

24	Le tre «storie» di artisti nella pagina /candidatura-artista sono segnaposto inventati: vanno rimosse o sostituite con testimonianze reali e documentabili (Cod. consumo, all. I, punto 23-quater).	05 art. 6	**Risolto**: rimosse
25	L'Artista non può chiudere da solo un singolo profilo, e non esiste un canale dedicato con cui un componente della band possa chiedere la rimozione del proprio nome.	03 artt. 3, 5	**Risolto**: chiusura del singolo profilo; rimozione del proprio nome via /segnalazioni
26	Il centro assistenza presenta l'accesso del Team alle chat come una funzione. Altri articoli parlano di «date reali svolte» (N'arte non lo verifica) e di recensioni «visibili a tutti» (dipende dal piano). Da riallineare ai documenti.	05; 06 art. 15	**Risolto** (salvo accesso chat, in corso)

5.3 Ulteriori scostamenti emersi nei documenti 07 e 09

#	Scostamento	Rif.	Priorità / stato
27	La cancellazione definitiva di un account elimina a cascata conversazioni, richieste e recensioni, compresi i messaggi e i dati dell'altra parte. Spariscono anche il registro dei consensi e le richieste di cancellazione, che invece andrebbero conservati come prova. Serve una cancellazione che separi i dati dell'interessato da quelli della controparte e conservi le prove.	01 art. 16.1; 05 art. 13; 09	**Risolto**: strumento di completamento (solo root, con anteprima); profili anonimizzati, conversazioni della controparte conservate
28	L'esportazione dei dati non include messaggi, richieste di booking, strutture, consulenze né l'email dell'account: portabilità (art. 20 GDPR) e accesso (art. 15) incompleti.	09	**Risolto**

29	Statistiche di visita: la chiave dell'hash è fissa e il codice varia solo perché contiene la data. Il dato è pseudonimo, non anonimo.	07 art. 13; 09	**Risolto**
30	Nessuna superficie dichiara oggi che l'ordine del catalogo dipende dal piano a pagamento. La pagina /criteri-di-posizionamento non esiste. Gli omaggi, anche Max, sono concessi senza criteri scritti.	07	**Risolto**: etichette nel catalogo; pagina pronta dietro flag
31	Il pannello chat dell'amministrazione si intitola «Modalità sorveglianza» e controlla solo il ruolo, non la delega di sezione.	01 art. 8.6; 06 art. 15	**Risolto**
32	Chat, allegati e note vocali non hanno alcuna scadenza di conservazione. Immagini e audio rifiutati in moderazione non vengono cancellati. La procedura notturna non tocca i file.	09 cl. 11	**Parziale**: file dei media respinti rimossi; conservazione delle chat da fissare con il legale
33	Affermazioni pubblicitarie da verificare o riformulare: «centinaia di artisti» in home; il centro assistenza cita un filtro per città che non esiste.	07	**Risolto**

5.4 Scostamenti emersi dopo il 1° ottobre (modifiche del 22–27 ottobre 2026)

#	Scostamento	Rif.	Priorità / stato

34	Le migration 0069–0075 non sono applicate in produzione. In particolare, finché non si applica la 0070 l'accettazione di un'Offerta porta ancora direttamente a «confermata», e i visitatori possono leggere via API dati degli artisti che i testi dichiarano riservati; finché non si applica la 0071 gli organizzatori operano senza approvazione e chi si registra con una chiamata diretta può attribuirsi il ruolo di consulente.	01 art. 8; 07 art. 9; 04 art. 2	**Aperto**, priorità alta: applicare prima di pubblicare i testi
35	Il registro delle email conserva ora il testo completo delle email inviate, visibile a tutti i superadmin (esclusi i messaggi con link d'accesso; token oscurati), con conservazione di 365 giorni. Il doc. 09, §5.1 dice ancora che «il testo dell'email non è registrato».	09 §5	**Aperto**: correggere il doc. 09; registro dei trattamenti già aggiornato
36	Il Team può segnalare un Artista Max anche ai «privati registrati» (organizzatori che si sono dichiarati privati e utenti generici). I testi descrivono la segnalazione come rivolta alle «strutture» e promettono all'Artista di vedere «a quali strutture» è stato segnalato; oggi l'Artista non vede il nome dei privati. Le segnalazioni ai privati contano nella quota mensile. Base giuridica dell'invio a persone fisiche da definire (art. 130 Codice privacy).	02 art. 9; 03; 07; 09	**Aperto**, priorità alta: decisione del legale, poi allineamento dei testi

37	Cancellazione dell'account: il testo promette la cancellazione definitiva «entro 30 giorni»; nel prodotto la conferma blocca l'accesso senza scadenza e la cancellazione si completa a mano, dopo almeno 30 giorni. Dal 27 ottobre il Team può sbloccare l'account in qualsiasi momento prima della cancellazione definitiva (da Utenti o dalla nuova candidatura, ripristinando il vecchio profilo o approvandone uno nuovo e lasciando il vecchio nascosto), con motivazione registrata.	01 art. 16.1; 09	**Aperto**, priorità alta
38	Approvazione degli organizzatori (0071): non descritta nel doc. 04, art. 2, né nei punti di accettazione del doc. 08.	04 art. 2; 08	**Aperto**
39	Candidatura come «Artista singolo» o «Band» (numero di componenti; fino a 3 strumenti per il solista, 6 per la band): il dato compare sul profilo pubblico e filtra il catalogo, ma non è descritto nei doc. 03 e 07.	03 artt. 2–3; 07 art. 5	**Aperto**, priorità bassa
40	Fornitori e funzioni non descritti nel doc. 09: Google (accesso con Google, link «aggiungi al calendario», Meet per le consulenze, casella Gmail condivisa del team che riceve le notifiche interne), Unsplash (immagini remote), feed iCal personale protetto solo da un link segreto, notifiche nell'app.	09	**Aperto**: registro dei trattamenti già aggiornato
41	Conservazione dei registri: i doc. 06 (artt. 15.4 e 17.2) e 09 propongono [24 MESI] per registro degli accessi alle chat, decisioni e segnalazioni; la regola predisposta nel codice usa 5 anni.	06; 09 §11	**Aperto**: scegliere un solo periodo

42	Consulenze dei piani Pro e Max: il perimetro è ora il booking sulla Piattaforma (non ingaggi nati fuori, non consulenza legale, fiscale o contributiva).	01 art. 12.1; 03 artt. 8.1 e 8.6	**Risolto**: testi aggiornati il 27 ottobre
43	I PDF del 1° ottobre non contengono le modifiche dell'8 ottobre (doc. 03 art. 3.1 e doc. 07 art. 9.1: anteprima sfocata per i visitatori) né quelle del 27 ottobre. Dal 22 ottobre il piè di pagina del sito mostra solo nome, P.IVA e città del titolare.	03; 07	**Risolto**: PDF rigenerati il 27 ottobre
44	Pseudonimizzazione degli IP: limite di frequenza, impronta dell'IP nelle accettazioni e statistiche funzionano come dichiarato solo se i rispettivi «sali» segreti sono configurati in produzione; per il limite di frequenza, in mancanza, il codice ripiega su un valore fisso.	09 §6; 08	**Da verificare** nella configurazione di produzione

6. Decisioni del cliente già prese

- **(30/09/2026)** N'arte è solo una piattaforma promozionale: non partecipa mai a trattative né a contratti; il Max segnala il profilo, non candida.
- **(30/09/2026)** Il badge «Verificato N'arte» diventa «Artista Pro».
- **(30/09/2026)** Regime fiscale forfettario.
- Età minima 18 anni per tutti i ruoli.
- N'arte non gestisce booking né pagamento; gli adempimenti dell'evento sono dell'organizzatore o del locale.
- Il «prezzo definitivo» diventa «compenso concordato – promemoria», senza valore contrattuale.
- I benefici Max svolti dal Team sono obbligazioni di mezzi, con un rimedio concreto se non vengono resi.
- L'accesso del Team alle chat è limitato a assistenza, contestazioni, segnalazioni e obblighi di legge, ed è tracciato.
- I documenti sono pubblicati solo dopo la revisione legale, con un'unica riaccettazione per gli utenti esistenti.

7. Dati da fornire (segnaposto)

Segnaposto	Dove	Chi lo fornisce

[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]	Tutti i documenti	Cliente, dopo la revisione
[PEC]	01, 02 (anche modulo di recesso), 06, 09	Cliente
[CCIAA] / [REA]	01	Cliente
Codice fiscale del titolare (se richiesto nei testi)	01	Cliente
Regime IVA (forfettario, indicato dal cliente), dicitura e fatturazione elettronica	02 artt. 2.3 e 4.2	Commercialista
[N] giorni di nuovi tentativi di pagamento	02 art. 8.1	Configurazione Stripe
Effetto del passaggio a un piano inferiore	02 art. 11.1	Configurazione del portale Stripe
[IMPORTO] e condizioni dello shooting; diritti del fotografo	02 artt. 7.5 e 9.6	Cliente
[MODALITÀ] della consulenza (videochiamata / telefono / in presenza)	03 art. 8	Cliente
Criteri di concessione dei piani omaggio	07	Cliente
Lingue del punto di contatto [SCELTA DEL CLIENTE]	06 art. 4	Cliente
Indirizzo privacy dedicato (facoltativo)	09	Cliente
Base giuridica delle segnalazioni Max ai privati registrati	02 art. 9; 09	Legale (§5.4, riga 36)
[ORGANISMO ADR] (facoltativo)	01 art. 18.2	Legale

7.1 I documenti 02, 03, 05, 06 e 09 contengono inoltre segnaposto su **tempi e soglie operative**, per esempio **[7 GIORNI]**, **[2 GIORNI LAVORATIVI]**, **[12 MESI]**: tempi di moderazione e di risposta alle segnalazioni, durata delle sospensioni, conservazione, tolleranze sulle consulenze. Il valore tra parentesi è la nostra proposta. Va confermato dal cliente, che deve poterlo rispettare davvero, e dal legale. Un termine promesso e non rispettato è peggio di un termine non promesso. Il riepilogo per documento è nel capitolo 1 dell'analisi della piattaforma.

7.2 Recapiti: info@narteofficial.it è il recapito unico, anche come punto di contatto DSA del doc. 06; la casella deve essere attiva e presidiata. Manca ancora la PEC.

8. Cosa chiediamo e in che forma

- **Parere breve** sui quesiti del §3, in particolare sul 3.1, che condiziona il modello.
- **Revisione** dei documenti 01–07 e 09, con commenti o in revisione tracciata. I sorgenti modificabili (HTML) sono in `docs/legale/src/`: le modifiche si riportano lì e i PDF si rigenerano.
- **Approvazione** dei testi delle caselle (doc. 08).

- Per ogni documento, alla consegna: **versione**, **data di entrata in vigore**, e se la modifica richiede una nuova accettazione o basta un avviso.
- **Nessun segnaposto residuo** nei testi approvati.

N'ARTE · DOCUMENTO 01

Termini e condizioni generali d'uso della piattaforma N'arte

Si applicano a chiunque visiti o utilizzi la piattaforma, in qualunque ruolo.

Documento	Termini e condizioni generali d'uso
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/termini
Destinatari	Tutti gli utenti: visitatori, utenti registrati, artisti, organizzatori, consulenti

NOTA PER IL LEGALE — COME LEGGERE IL FASCICOLO

Questo documento è il contratto-quadro. Le condizioni di abbonamento (doc. 02), le condizioni integrative per artisti (03) e per organizzatori (04), il regolamento delle recensioni (05), la politica di moderazione (06) e i criteri di posizionamento (07) ne sono parte integrante e sono richiamati qui. I riquadri come questo sono note di lavoro: vanno eliminati in pubblicazione. I testi evidenziati in giallo sono segnaposto da compilare.

1. Chi siamo e come contattarci

1.1 La piattaforma N'arte, raggiungibile all'indirizzo **narteofficial.it** e ai relativi sottodomini (la «**Piattaforma**»), è gestita da **Eduardo Castronuovo**, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli, Italia, partita IVA IT11071661216, iscritta al Registro delle Imprese di **[CCIAA]** con numero REA **[REA]** («**N'arte**», «**noi**»).

1.2 Recapiti: email **info@narteofficial.it**; PEC **[PEC]**; modulo della pagina **/contatti**. Per le segnalazioni di contenuti illeciti e per le comunicazioni delle autorità vale il punto di contatto indicato nella Politica di moderazione, segnalazioni e reclami (doc. 06).

NOTA PER IL LEGALE

Dal 30/09/2026 il recapito pubblico è unico su tutto il sito e nei documenti: *info@narteofficial.it* (contatti, dati personali, segnalazioni, reclami). La casella va attivata e presidiata sul dominio. Resta da attivare una PEC (art. 7 D.Lgs. 70/2003; art. 49 Cod. consumo). Confermare se la ditta è iscritta al Registro delle Imprese e completare REA/CCIAA.

2. Definizioni

2.1 Nei documenti contrattuali di N'arte, i termini che seguono hanno il significato indicato, al singolare e al plurale:

- **Visitatore**: chi naviga la Piattaforma senza un account.
- **Utente**: chiunque utilizzi la Piattaforma, con o senza account; **Utente registrato**: chi ha un account, in qualunque ruolo.

- **Artista**: la persona fisica, o il gruppo rappresentato da una persona fisica, ammessa dal Team N'arte a pubblicare uno o più Profili artista.
- **Profilo artista**: la pagina che presenta un progetto artistico (solista, duo, band, tribute band, ecc.) con i relativi Contenuti, calendario e informazioni.
- **Organizzatore**: l'Utente registrato — persona fisica, locale, associazione, impresa o ente — che utilizza la Piattaforma per cercare Artisti e inviare Richieste di booking.
- **Struttura**: il luogo di un evento (locale, teatro, festival, spazio privato) inserito da un Organizzatore.
- **Consulente**: la persona incaricata da N'arte di svolgere le Consulenze con gli Artisti.
- **Richiesta di booking**: la proposta con cui un Organizzatore chiede a un Artista la disponibilità per una data, una fascia oraria e una Struttura.
- **Trattativa**: lo scambio tra Artista e Organizzatore che segue l'accettazione di una Richiesta di booking, attraverso la chat e le Offerte.
- **Offerta**: la proposta strutturata (data, fascia oraria, budget indicativo) che una parte invia all'altra in chat.
- **Data confermata**: lo stato che la Piattaforma attribuisce a una Richiesta di booking quando le parti dichiarano, attraverso le funzioni della Piattaforma, di aver trovato un accordo; comporta il blocco della data nel calendario dell'Artista.
- **Compenso concordato – promemoria**: l'annotazione, confermata da entrambe le parti, dell'importo che esse dichiarano di aver concordato tra loro (art. 8).
- **Contratto di esibizione**: qualsiasi accordo tra Artista e Organizzatore relativo alla prestazione artistica, comunque concluso.
- **Contenuti**: testi, fotografie, immagini, registrazioni audio, video, dati, recensioni, messaggi e allegati caricati o trasmessi dagli Utenti.
- **Abbonamento** e **Piano**: il servizio a pagamento riservato agli Artisti, nei piani Free, Pro e Max, disciplinato dal doc. 02.
- **Consulenza**: la sessione individuale con un Consulente sul booking tramite la Piattaforma, inclusa in alcuni Piani.
- **Consumatore**: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Cod. consumo); **Professionista**: ogni altro Utente.
- **Team N'arte**: il titolare e le persone da lui autorizzate ad amministrare la Piattaforma.

3. Oggetto e struttura del contratto

3.1 I presenti Termini disciplinano l'accesso e l'uso della Piattaforma, un servizio online che consente ad Artisti e Organizzatori di trovarsi, presentarsi, comunicare e accordarsi autonomamente, e che offre agli Artisti strumenti di promozione e visibilità.

3.2 Formano parte integrante del rapporto con N'arte, per i ruoli e le funzioni a cui si riferiscono:

- Condizioni di abbonamento per gli artisti (doc. 02), per gli Artisti che sottoscrivono un Piano;
- Condizioni integrative per gli artisti (doc. 03);
- Condizioni integrative per gli organizzatori (doc. 04);

- Regolamento delle recensioni (doc. 05);
- Politica di moderazione, segnalazioni e reclami (doc. 06);
- Criteri di posizionamento e trasparenza (doc. 07).

3.3 In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine, le condizioni speciali (docc. 02, 03, 04) sui presenti Termini, e i presenti Termini sulle politiche (docc. 05, 06, 07). Restano sempre salve le norme inderogabili a tutela del Consumatore.

3.4 Il trattamento dei dati personali è descritto nell'**Informativa privacy** e nella **Cookie policy**, che non sono parte del contratto ma documenti informativi resi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

4. Il ruolo di N'arte

4.1 N'arte mette in contatto e si ferma lì. N'arte fornisce uno spazio online e degli strumenti — profili, catalogo, calendario, chat, Offerte, promemoria — con cui Artisti e Organizzatori possono incontrarsi e accordarsi in piena autonomia.

4.2 N'arte **non è parte** del Contratto di esibizione e **non agisce** come agente, rappresentante, mandatario, procacciatore, datore di lavoro, committente, organizzatore dell'evento o garante di alcuna delle parti. In particolare N'arte:

- **non partecipa in alcun modo alle trattative** tra Artista e Organizzatore: non negozia per conto di nessuno, non propone condizioni, non media e non conclude contratti in nome o per conto degli Utenti;
- non candida gli Artisti a eventi. Con il Piano Max si limita a **segnalarne il Profilo** a strutture e organizzatori, a scopo promozionale; l'eventuale contatto successivo avviene direttamente tra le parti (doc. 02, art. 9);
- non stabilisce, non suggerisce come vincolante e non garantisce il compenso;
- **non incassa, non trasferisce, non anticipa e non trattiene** alcuna somma relativa al Contratto di esibizione, e non percepisce commissioni sugli ingaggi;
- non verifica e non garantisce che l'evento si svolga, né la qualità, la puntualità o la conformità della prestazione artistica;
- non assume alcuno degli adempimenti legati all'evento, che restano a carico dei soggetti indicati nel doc. 04.

4.3 L'unico corrispettivo che N'arte percepisce è il prezzo degli Abbonamenti sottoscritti dagli Artisti. L'uso della Piattaforma è gratuito per Visitatori, Utenti registrati e Organizzatori.

4.4 Rispetto ai Contenuti caricati dagli Utenti, N'arte opera come prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni (*hosting*) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2065 («**DSA**»). N'arte non ha un obbligo generale di sorveglianza sui Contenuti, ma interviene secondo quanto previsto nel doc. 06 e, per i media degli Artisti, svolge un controllo preventivo prima della pubblicazione (doc. 03, art. 6).

NOTA PER IL LEGALE — PUNTO CENTRALE DEL FASCICOLO

Il modello «solo messa in contatto» è la premessa di tutto il corpus. Nella nota 00 (§3.1) si chiede di confermare che non serva un'autorizzazione all'intermediazione, né come agenzia per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) né come agenzia di spettacolo ex art. 115 TULPS. Nella v0.95 il cliente ha eliminato i due elementi che spingevano nella direzione opposta: il Piano Max non «candida» più l'Artista a eventi, ma si limita a segnalarne il profilo alle strutture (doc. 02, art. 9); l'accettazione di un'Offerta in chat conferma la trattativa esistente solo dopo una dichiarazione esplicita delle parti che l'accordo è solo fra loro (art. 8.2).

5. Requisiti per l'uso e registrazione

5.1 La Piattaforma è riservata ai maggiori di 18 anni. Registrandosi, candidandosi come Artista o inviando una Richiesta di booking, l'Utente dichiara di aver compiuto 18 anni e di avere la capacità di agire. Chi agisce per conto di un ente, di un locale o di una formazione dichiara di avere il potere di vincolarli.

5.2 Se N'arte viene a conoscenza che un account appartiene a un minore, lo disattiva e cancella i dati collegati, salvo quelli da conservare per obbligo di legge.

5.3 Ruoli e modalità di accesso.

- Chiunque può registrarsi come Utente o come Organizzatore, con email e password, confermando l'indirizzo email.
- Un Utente che invia la prima Richiesta di booking assume automaticamente il ruolo di Organizzatore e accetta, in quel momento, le condizioni del doc. 04.
- **Non ci si registra come Artista:** si presenta una candidatura, che il Team N'arte valuta. L'ammissione è a discrezione di N'arte, secondo criteri di coerenza con la proposta artistica della Piattaforma, e può essere negata senza obbligo di motivazione. L'Artista ammesso riceve un invito ad attivare l'account e accetta le condizioni del doc. 03.
- I Consulenti e gli amministratori sono abilitati esclusivamente dal Team N'arte.

5.4 L'Utente si impegna a fornire dati veri, esatti e aggiornati e a correggerli quando cambiano. È vietato registrarsi con l'identità di un'altra persona o creare account al solo fine di aggirare una sospensione.

5.5 Le credenziali sono personali. L'Utente ne cura la riservatezza, risponde di quanto avviene tramite il proprio account e avvisa senza ritardo N'arte di ogni uso non autorizzato.

6. Come si conclude il contratto

6.1 Il contratto d'uso si conclude quando l'Utente, dopo aver potuto leggere i presenti Termini e i documenti richiamati, seleziona la casella di accettazione e completa la registrazione (o la candidatura, o la Richiesta di booking). La consultazione della Piattaforma da Visitatore comporta l'accettazione delle sole regole di comportamento (art. 7) e di proprietà intellettuale (art. 10).

6.2 Prima di inviare il modulo, l'Utente può verificare e correggere i dati inseriti. Il contratto è concluso in lingua italiana. La versione dei Termini accettata e il momento dell'accettazione sono registrati da N'arte e l'Utente può consultarli nella pagina **/account/i-miei-dati**; il testo in vigore è sempre disponibile alla pagina /termini, e le versioni precedenti sono fornite su richiesta.

6.3 Il contratto d'uso è a tempo indeterminato e gratuito. L'Abbonamento è un contratto distinto, a titolo oneroso, disciplinato dal doc. 02.

7. Regole di comportamento

7.1 Gli Utenti usano la Piattaforma in buona fede, nel rispetto della legge, dei diritti altrui e dei presenti Termini. È vietato in particolare:

- pubblicare o trasmettere Contenuti illeciti, diffamatori, discriminatori, osceni, violenti, di odio, o che violino diritti d'autore, diritti connessi, marchi, diritti all'immagine o alla riservatezza di terzi;
- molestare, minacciare o intimidire altri Utenti, anche fuori dalla Piattaforma a partire da contatti ottenuti su di essa;
- fingersi un'altra persona, un altro artista o un altro locale, o attribuirsi titoli, affiliazioni o risultati inesistenti;
- inviare Richieste di booking, Offerte o messaggi falsi, di prova o con finalità diverse da un reale interesse artistico o professionale;
- usare i recapiti ottenuti sulla Piattaforma per comunicazioni promozionali non richieste o per rivenderli a terzi;
- pubblicare recensioni non corrispondenti a un'esperienza reale, o offrire o chiedere vantaggi in cambio di recensioni (doc. 05);
- estrarre dati in modo automatizzato (*scraping*), aggirare le limitazioni tecniche o di Piano, accedere ad aree non autorizzate, introdurre codice dannoso o compromettere il funzionamento del servizio;
- usare la Piattaforma per attività contrarie alla normativa sul lavoro, previdenziale o fiscale, o per organizzare eventi privi delle autorizzazioni richieste.

7.2 Le violazioni possono comportare le misure descritte nel doc. 06, proporzionate alla loro gravità.

8. Chat, Offerte e compenso concordato

8.1 La chat è riservata alle parti di una Richiesta di booking accettata dall'Artista. Per l'Artista, l'uso della chat dipende dal Piano (doc. 02). Gli allegati inviati in chat sono conservati in un archivio non pubblico e sono accessibili solo alle parti della conversazione e, nei limiti dell'art. 8.6, al Team N'arte.

8.2 Ogni accordo raggiunto in chat, anche tramite le Offerte, è un accordo tra Artista e Organizzatore soltanto. N'arte non ne è parte, non lo verifica e non ne garantisce l'esecuzione. La conferma avviene in due tempi: se l'Artista accetta un'Offerta, la richiesta diventa «accettata»; la data è confermata e bloccata solo quando l'Organizzatore la conferma. In entrambi i passaggi la parte dichiara nella Piattaforma di aver raggiunto l'accordo direttamente con l'altra e prende atto che N'arte non ne è parte. Lo stato «Data confermata» registra quanto dichiarato dalle parti, serve a organizzare il calendario e non attesta che un contratto sia valido, completo o conforme alla legge.

8.3 Le parti restano libere, e sono invitate, a formalizzare il Contratto di esibizione per iscritto fuori dalla Piattaforma, definendo compenso, modalità di pagamento, rimborsi, orari, dotazioni tecniche, annullamento e ogni altro aspetto.

8.4 Compenso concordato – promemoria. Dopo la conferma della data, le parti possono annotare l'importo che dichiarano di aver concordato. L'annotazione richiede la conferma di entrambe, può essere modificata o azzerata e serve soltanto a tenere traccia di quanto le parti si sono dette. **Non costituisce un contratto concluso tramite N'arte, non è una fattura, non obbliga N'arte a nulla e non garantisce che il pagamento avvenga.**

8.5 Il Team N'arte può limitare la possibilità di scrivere di una delle parti in una conversazione, per le ragioni e con le garanzie del doc. 06.

8.6 Riservatezza delle conversazioni. Il Team N'arte non legge le conversazioni in via ordinaria. Vi accede soltanto quando è necessario per: fornire l'assistenza richiesta da una delle parti; gestire una contestazione tra le parti; verificare una segnalazione di contenuto illecito o di violazione dei presenti Termini; adempiere un obbligo di legge o una richiesta dell'autorità. Ogni accesso è limitato a quanto necessario, motivato e registrato. N'arte non usa il contenuto delle conversazioni per finalità commerciali o pubblicitarie.

> **NOTA PER IL LEGALE — ALLINEAMENTO DEL PRODOTTO**
> L'art. 8.6 descrive l'accesso limitato e tracciato deciso dal cliente. Oggi il prodotto consente al superadmin di leggere tutte le conversazioni senza motivazione né registro: prima della pubblicazione va introdotto un registro degli accessi con motivazione obbligatoria. Il riquadro oggi chiamato «Prezzo definitivo pattuito in chat» va rinominato «Compenso concordato – promemoria». Entrambi sono nella nota 00, §5.

9. Contenuti degli Utenti

9.1 I Contenuti restano di chi li carica. N'arte non ne acquista la proprietà.

9.2 Caricando un Contenuto destinato a essere pubblicato sulla Piattaforma, l'Utente concede a N'arte una licenza **non esclusiva, gratuita, valida in tutto il mondo**, per il tempo in cui il Contenuto resta pubblicato, a riprodurlo, memorizzarlo, adattarlo tecnicamente (ridimensionamento, compressione, conversione, transcodifica) e comunicarlo al pubblico sulla Piattaforma, nella misura necessaria a fornire il servizio. Per i Contenuti degli Artisti la licenza è più ampia ed è disciplinata dal doc. 03, art. 4.

9.3 Messaggi e allegati della chat non sono pubblicati: N'arte li conserva e li trasmette solo per consentire la conversazione tra le parti.

9.4 L'Utente garantisce di avere tutti i diritti e i consensi necessari per caricare i Contenuti e per concedere la licenza, e che i Contenuti non violano la legge né diritti di terzi. L'Utente tiene indenne N'arte da ogni pretesa di terzi derivante dalla violazione di questa garanzia, comprese le ragionevoli spese legali, salvo che la violazione sia imputabile a N'arte.

9.5 N'arte può rimuovere o rendere inaccessibili i Contenuti contrari alla legge o ai presenti Termini, secondo il doc. 06.

10. Proprietà intellettuale di N'arte

10.1 Il marchio e il nome «N'arte», i nomi dei format (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena), il logo, la grafica, i testi editoriali, il codice e le banche dati della Piattaforma appartengono a N'arte o ai suoi licenzianti. È vietato riprodurli, estrarli o riutilizzarli senza autorizzazione scritta, salvo i casi consentiti dalla legge.

10.2 L'Artista può indicare pubblicamente di essere presente su N'arte e collegarsi al proprio Profilo artista, senza lasciare intendere un rapporto di esclusiva, di rappresentanza o di sponsorizzazione che non esiste.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> Verificare se «N'arte» e i nomi dei format sono registrati come marchi. Se non lo sono, lasciare la clausola nella forma generica («segni distintivi») e valutare il deposito.

11. Recensioni

11.1 Le recensioni sono disciplinate dal Regolamento delle recensioni (doc. 05). In sintesi: può recensire solo l'Organizzatore che ha una Data confermata con l'Artista, dopo la data dell'evento e una sola volta per data.

12. Consulenze

12.1 Le Consulenze sono sessioni sul booking tramite la Piattaforma, incluse in alcuni Piani (doc. 02): riguardano l'uso della Piattaforma per ricevere Richieste di booking e la gestione delle Richieste di booking e delle prenotazioni ricevute sulla Piattaforma. Hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale, contributiva o finanziaria. Le decisioni che l'Artista prende sulla base di una Consulenza restano sotto la sua responsabilità. Prenotazione e disdetta sono disciplinate dal doc. 03, art. 8.

13. Disponibilità del servizio e modifiche alle funzioni

13.1 N'arte si impegna con la diligenza professionale a mantenere la Piattaforma funzionante e sicura, ma non può garantire che sia sempre disponibile, priva di errori o compatibile con ogni dispositivo. Il servizio può essere sospeso per manutenzione, aggiornamenti, ragioni di sicurezza o cause non imputabili a N'arte, come guasti dei fornitori di infrastruttura o forza maggiore. Gli interventi programmati sono svolti, per quanto possibile, in orari di minor utilizzo.

13.2 N'arte può modificare, aggiungere o eliminare funzioni gratuite della Piattaforma per ragioni tecniche, organizzative o commerciali. Le modifiche che riguardano servizi a pagamento seguono il doc. 02, art. 12.

14. Responsabilità

14.1 Rapporti tra Utenti. Poiché N'arte non è parte dei rapporti tra Utenti (art. 4), non risponde di:

- inadempimento, ritardo o annullamento del Contratto di esibizione, anche se annotato come Data confermata;
- mancato, parziale o ritardato pagamento del compenso;
- qualità, durata o conformità della prestazione artistica, né mancata presentazione di una delle parti;
- adempimenti fiscali, contributivi, autorizzativi, di sicurezza e verso la SIAE legati all'evento;

- danni a persone o cose avvenuti durante l'evento o in relazione ad esso;
- veridicità delle informazioni che gli Utenti pubblicano su se stessi, salvo quanto N'arte verifica espressamente.

14.2 Contenuti di terzi. N'arte risponde dei Contenuti caricati dagli Utenti nei soli limiti previsti dal DSA per i prestatori di servizi di hosting.

14.3 Limiti. Nei confronti degli Utenti che agiscono come Professionisti, la responsabilità complessiva di N'arte derivante dal rapporto è limitata, per ciascun anno contrattuale, all'importo pagato dall'Utente a N'arte nei dodici mesi precedenti il fatto o, se nulla è stato pagato, a 100 euro; è in ogni caso esclusa la responsabilità per lucro cessante, perdita di occasioni di ingaggio e danni indiretti.

14.4 Limiti inderogabili. Nessuna clausola dei documenti contrattuali esclude o limita la responsabilità di N'arte per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.), per danni alla persona derivanti da un fatto o da un'omissione di N'arte, per la violazione di norme di ordine pubblico, né i diritti che la legge riconosce al Consumatore, compresa la garanzia di conformità dei servizi digitali (artt. 135-octies ss. Cod. consumo).

> **NOTA PER IL LEGALE**
> Il limite dell'art. 14.3 è riferito ai soli Professionisti, perché verso il Consumatore una clausola analoga rischia la nullità ex art. 36 Cod. consumo. Valutare se l'importo minimo di 100 € sia congruo e se estendere il tetto anche al Consumatore per i soli danni da colpa lieve. Le clausole 14.3, 16.2, 16.3, 17.2 e 18.3 sono nell'elenco dell'art. 19 per la doppia sottoscrizione.

15. Manleva

15.1 L'Utente tiene indenne N'arte da pretese, sanzioni, danni e costi, comprese le ragionevoli spese legali, fatti valere da terzi o da autorità in conseguenza di: violazione dei presenti Termini o dei documenti richiamati; Contenuti caricati dall'Utente; Contratti di esibizione conclusi dall'Utente e adempimenti relativi agli eventi, secondo il riparto dei docc. 03 e 04. La manleva non opera quando il danno deriva da un fatto di N'arte.

16. Sospensione, cessazione e recesso

16.1 Recesso dell'Utente. L'Utente può recedere dal contratto d'uso in qualunque momento, senza penali, chiedendo la cancellazione dell'account dalla pagina /account/i-miei-dati. La richiesta va confermata tramite il link inviato via email, valido 48 ore. Dalla conferma l'account è disattivato e i Profili artista non sono più visibili; la cancellazione definitiva dei dati avviene entro 30 giorni, salvo i dati da conservare per obbligo di legge o per la tutela di diritti. **La cancellazione dell'account non disdice automaticamente l'Abbonamento**: l'Artista deve disdirlo prima (doc. 02, art. 6).

16.2 Misure di N'arte. In caso di violazione dei presenti Termini o della legge, N'arte può adottare le misure previste dal doc. 06, dalla rimozione del singolo Contenuto fino alla chiusura dell'account, in modo proporzionato e motivato, con le garanzie ivi descritte.

16.3 Recesso di N'arte. N'arte può recedere dal contratto d'uso gratuito con preavviso di almeno 30 giorni via email, e senza preavviso per giusta causa nei casi di violazione grave indicati nel doc. 06. Per gli Artisti che sono anche Professionisti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1150, la motivazione e il

preavviso seguono l'art. 4 di tale regolamento. Il recesso di N'arte dall'Abbonamento è disciplinato dal doc. 02, art. 14.

16.4 Chiusura della Piattaforma. Se N'arte cessa il servizio, ne dà comunicazione con almeno 60 giorni di preavviso, rimborsa agli Artisti la quota di Abbonamento relativa al periodo non goduto e consente l'esportazione dei dati.

16.5 Alla cessazione del rapporto restano valide le clausole che per loro natura sono destinate a sopravvivere: artt. 9.4, 10, 14, 15, 18.

17. Modifiche ai Termini

17.1 N'arte può modificare i documenti contrattuali per adeguarli a variazioni normative, a nuove funzioni o a esigenze organizzative, indicandone le ragioni.

17.2 Le modifiche sono comunicate agli Utenti registrati via email e con un avviso sulla Piattaforma **almeno 15 giorni prima** dell'entrata in vigore, salvo quelle imposte dalla legge o da un'autorità, o necessarie per far fronte a un rischio imprevisto per la sicurezza. Le modifiche rilevanti richiedono una nuova accettazione espressa al primo accesso successivo. L'Utente che non accetta può recedere senza costi prima dell'entrata in vigore; per l'Abbonamento vale il doc. 02, art. 12.

18. Legge applicabile, reclami e foro

18.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Al Consumatore residente in un altro Stato dell'Unione restano applicabili le norme inderogabili del suo Paese di residenza, se più favorevoli.

18.2 Reclami e contestazioni si inviano a N'arte ai recapiti dell'art. 1.2. N'arte risponde entro 15 giorni lavorativi. Le parti possono ricorrere, su base volontaria, agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti negli elenchi di cui all'art. 141-decies Cod. consumo. **[ORGANISMO ADR — facoltativo]**

18.3 Foro. Per le controversie con il Consumatore è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (art. 66-bis Cod. consumo). Per le controversie con i Professionisti è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> La piattaforma europea ODR è stata dismessa il 20 luglio 2025 (Reg. UE 2024/3228): il link non va più inserito. Le PMI esenti dagli obblighi P2B sul sistema interno di reclami e sui mediatori (artt. 11, c. 5 e 12, c. 7 Reg. 2019/1150): valutare se N'arte vi rientra (nota 00, §3.2).

19. Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.)

Il Professionista dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:

- 4.2 e 14.1 (estraneità di N'arte al Contratto di esibizione ed esclusioni di responsabilità);
- 9.4 e 15 (garanzie e manleva);
- 13.2 (modifica delle funzioni gratuite);
- 14.3 (limitazione di responsabilità);
- 16.2 e 16.3 (sospensione, cessazione e recesso di N'arte);
- 17.2 (modifiche unilaterali dei Termini);
- 18.3 (deroga alla competenza territoriale — Foro di Napoli).

L'approvazione avviene con la selezione di una seconda casella, distinta da quella di accettazione dei Termini (doc. 08).

NOTA PER IL LEGALE

La giurisprudenza è divisa sulla validità della doppia accettazione tramite casella online ai fini dell'art. 1341, c. 2 c.c. (con prevalenza dell'orientamento che richiede firma elettronica qualificata o avanzata per le clausole vessatorie). Valutare se, per le clausole più rilevanti verso i Professionisti (in particolare il foro e i limiti di responsabilità), sia preferibile rinunciarvi o introdurre un meccanismo di sottoscrizione rafforzato.

N'ARTE · DOCUMENTO 02

Condizioni di abbonamento per gli artisti

Piani Free, Pro e Max: cosa includono, quanto costano, come si rinnovano, si disdicono e si recedono.

Documento	Condizioni di abbonamento per gli artisti
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/condizioni-abbonamento (link anche da /prezzi e dal checkout)
Destinatari	Artisti che sottoscrivono un Piano a pagamento o ricevono un Piano omaggio

NOTA PER IL LEGALE — PERCHÉ UN DOCUMENTO SEPARATO
È l'unico contratto a titolo oneroso della Piattaforma e il solo punto in cui N'arte incassa denaro. Molti Artisti emergenti non hanno partita IVA e sono quindi Consumatori: si applicano le norme sui contratti a distanza (artt. 45–67 Cod. consumo) e sui servizi digitali (artt. 135-octies ss.). Gli Artisti con partita IVA sono Professionisti, e per loro può rilevare il Reg. UE 2019/1150 (P2B). Il testo è scritto per funzionare in entrambi i casi e indica dove la disciplina diverge.

1. Oggetto

1.1 Le presenti Condizioni disciplinano l'Abbonamento, cioè il servizio a pagamento con cui l'Artista ottiene funzioni, limiti di pubblicazione e visibilità superiori sulla Piattaforma. Integrano i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01), di cui adottano le definizioni.

1.2 L'Abbonamento è riferito all'**account** dell'Artista: tutti i Profili artista creati con lo stesso account beneficiano del Piano sottoscritto.

1.3 L'Abbonamento riguarda esclusivamente i servizi di N'arte. **Non dà diritto ad alcun ingaggio**, non garantisce Richieste di booking né un volume minimo di contatti o di compensi, e non rende N'arte agente o rappresentante dell'Artista.

2. I Piani

2.1 Sono disponibili tre Piani: **Free**, gratuito e senza scadenza; **Pro** e **Max**, a pagamento, con fatturazione mensile o annuale. Il contenuto di ciascun Piano è riportato nell'**Allegato A** ed è pubblicato, sempre aggiornato, nella pagina /prezzi.

2.2 Prezzi di listino alla data di questa versione:

Piano	Mensile	Annuale
Free	0,00 €	—
Pro	9,99 €	49,99 €
Max	49,99 €	499,99 €

2.3 I prezzi sono indicati in euro e sono **finali**: N'arte opera in regime forfettario e i corrispettivi sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014 **[dicitura da confermare con il commercialista]** . Non sono previsti costi aggiuntivi di attivazione o di disattivazione. Il prezzo applicato è quello mostrato nella pagina di pagamento al momento della sottoscrizione.

2.4 Non è prevista una prova gratuita dei Piani a pagamento.

> **NOTA PER IL LEGALE — REGIME FORFETTARIO E FATTURAZIONE**
> Il cliente è in regime forfettario: nessuna IVA sui corrispettivi, e il prezzo al Consumatore resta «tutto compreso» (art. 49, c. 1, lett. e Cod. consumo). Restano da organizzare con il commercialista: l'emissione della **fattura elettronica via SdI** per ogni incasso, obbligatoria anche per i forfettari e anche verso i privati; l'imposta di **bollo di 2 €** sulle fatture di importo superiore a 77,47 €, che interessa il Max annuale, e chi la sostiene. Il checkout raccoglierà nome, indirizzo e, per chi ha partita IVA, il numero di partita IVA, così da avere i dati necessari alla fattura. Un'esportazione mensile degli incassi è prevista nel pannello di amministrazione.

3. Sottoscrizione

3.1 L'Artista sottoscrive un Piano dalla propria area riservata, pagina **Abbonamento**, scegliendo Piano e periodicità. Il pagamento avviene sulla pagina sicura di Stripe Payments Europe Ltd., che tratta i dati della carta in qualità di fornitore del servizio di pagamento: N'arte non riceve né conserva i dati completi della carta.

3.2 Prima del pagamento l'Artista visualizza il riepilogo di Piano, prezzo, periodicità e rinnovo automatico. Seleziona quindi:

- la casella di accettazione delle presenti Condizioni;
- se è un Consumatore, la casella con cui **chiede che il servizio inizi subito**, prima della fine del periodo di recesso, e prende atto delle conseguenze indicate all'art. 7.

Il pulsante di pagamento reca la dicitura «Abbonati con obbligo di pagamento» o un'altra formula equivalente e inequivocabile (art. 51, c. 2 Cod. consumo).

3.3 Il contratto si conclude quando Stripe conferma il pagamento. N'arte invia all'indirizzo email dell'account una **conferma su supporto durevole**, con il riepilogo del Piano, il prezzo, la data di rinnovo, il testo delle presenti Condizioni (o il link alla versione accettata, con allegato PDF) e, per il Consumatore, il modulo di recesso dell'Allegato B.

> **NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI DEL PRODOTTO**
> Oggi il checkout non ha la casella di accettazione né quella di esecuzione immediata, e N'arte non invia email di conferma: i modelli esistono ma non sono collegati, e l'utente riceve solo la ricevuta di Stripe. Senza richiesta espressa di esecuzione immediata, il Consumatore che recede non deve nulla per il periodo goduto (art. 57, c. 3 Cod. consumo). Senza conferma su supporto durevole il termine di recesso si allunga fino a 12 mesi (art. 53). Entrambi i punti sono nella nota 00, §5.

4. Pagamento e documenti fiscali

4.1 Il prezzo è addebitato in anticipo per l'intero periodo (mese o anno), alla sottoscrizione e a ogni rinnovo, sul metodo di pagamento registrato in Stripe.

4.2 Le ricevute di pagamento sono disponibili nel portale di gestione dell'Abbonamento, raggiungibile dalla pagina Abbonamento. La fattura elettronica è emessa da N'arte e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio; il Consumatore ne riceve copia via email **[modalità da definire con il commercialista]**.

4.3 Codici promozionali. N'arte può offrire codici sconto validi alle condizioni indicate al momento dell'offerta (durata, Piani ammessi, scadenza). Salvo diversa indicazione, lo sconto vale solo per il primo periodo e i rinnovi successivi sono addebitati al prezzo di listino, di cui l'Artista è informato prima della sottoscrizione.

5. Durata e rinnovo automatico

5.1 L'Abbonamento ha la durata del periodo scelto (un mese o un anno) e **si rinnova automaticamente** per un periodo di pari durata, al prezzo in vigore, salvo disdetta.

5.2 Per l'Abbonamento annuale, N'arte invia un **promemoria via email almeno 30 giorni prima del rinnovo**, indicando data, importo e come disdire.

6. Disdetta

6.1 L'Artista può disdire l'Abbonamento **in qualunque momento, senza penali e senza motivazione**: dalla pagina Abbonamento, dal portale di gestione Stripe, oppure con una comunicazione ai recapiti del doc. 01, art. 1.2.

6.2 La disdetta blocca il rinnovo. Il Piano resta attivo fino alla fine del periodo già pagato, poi l'account passa al Piano Free con gli effetti dell'art. 11. Non sono previsti rimborsi per il periodo in corso, salvo nei casi di recesso del Consumatore (art. 7), di rimedio per la segnalazione Max (art. 9.6), di modifica delle funzioni (art. 12.2), di cessazione per iniziativa di N'arte (art. 14.2) e di chiusura della Piattaforma (doc. 01, art. 16.4).

6.3 Chiusura dell'account. La richiesta di cancellazione dell'account (doc. 01, art. 16.1) non equivale a disdetta. L'Artista deve disdire l'Abbonamento prima di cancellare l'account.

> **NOTA PER IL LEGALE**
>
> **Pulsante di recesso.** La Direttiva (UE) 2023/2673 impone, per i contratti a distanza conclusi tramite interfaccia online, una «funzione di recesso» ben visibile (dicitura del tipo «recedi dal contratto qui»). Si applica dal 19 giugno 2026: verificare lo stato del recepimento italiano e se la funzione debba coprire anche la disdetta degli abbonamenti.
>
> **Proposta di prodotto.** Anziché affidarsi alla sola istruzione dell'art. 6.3, alla conferma della cancellazione dell'account la disdetta dell'Abbonamento dovrebbe essere automatica.

7. Diritto di recesso del Consumatore

7.1 L'Artista Consumatore può recedere dal contratto di Abbonamento **entro 14 giorni** dalla sua conclusione, senza dover fornire motivazioni e senza penali (artt. 52 ss. Cod. consumo).

7.2 Come si esercita. Prima della scadenza del termine, l'Artista invia a N'arte una dichiarazione esplicita della decisione di recedere, in uno dei modi seguenti:

- con la funzione di recesso disponibile nella pagina Abbonamento;

- via email a **info@narteofficial.it** o via PEC a **[PEC]**;
- usando, facoltativamente, il modulo dell'**Allegato B**, disponibile anche alla pagina **/recesso**.

N'arte conferma senza ritardo, su supporto durevole, di aver ricevuto la comunicazione, e registra il recesso (data, canale, importo ed esito del rimborso).

7.3 Rimborso. N'arte rimborsa i pagamenti ricevuti entro 14 giorni dal giorno in cui è stata informata del recesso, con lo stesso mezzo di pagamento usato dall'Artista, senza costi.

7.4 Servizio iniziato su richiesta. Se l'Artista ha chiesto espressamente che il servizio iniziasse durante il periodo di recesso (art. 3.2), in caso di recesso è tenuto a pagare un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento della comunicazione del recesso, calcolato sul prezzo totale (art. 57, c. 3 Cod. consumo). *Esempio: per un Piano Pro mensile da 9,99 €, recedendo dopo 10 giorni su 30 si pagano 3,33 € e si ricevono 6,66 €.*

7.5 Shooting fotografico. Se nel periodo di recesso di un Abbonamento Max annuale è già stato eseguito lo shooting fotografico (Allegato A), il suo valore, pari a **[IMPORTO]** €, si aggiunge all'importo proporzionale dell'art. 7.4. Per questo lo shooting non viene programmato prima del 15° giorno dalla sottoscrizione, salvo richiesta espressa dell'Artista.

7.6 Dopo il recesso l'account passa al Piano Free con gli effetti dell'art. 11.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> - **Art. 7.5:** il valore dello shooting incluso nel prezzo va indicato in modo trasparente e proporzionato. In alternativa, lo si può escludere dal periodo di recesso programmandolo sempre dopo il 14° giorno.
> - Da confermare: il diritto di recesso sorge alla prima sottoscrizione e non a ogni rinnovo automatico; il passaggio a un Piano superiore (Pro → Max) è una modifica del contratto esistente, non un nuovo contratto.
> - Gli Artisti Professionisti non hanno diritto di recesso: valutare se concederlo comunque, come scelta commerciale.

8. Mancato pagamento

8.1 Se un addebito non va a buon fine, Stripe ritenta automaticamente il pagamento per **[N]** giorni. In questo periodo il Piano resta attivo e l'Artista vede un avviso nella propria area con l'invito ad aggiornare il metodo di pagamento.

8.2 Se anche l'ultimo tentativo non va a buon fine, l'Abbonamento cessa e l'account passa al Piano Free con gli effetti dell'art. 11. N'arte non addebita interessi né penali.

9. Segnalazione del profilo alle strutture (Piano Max)

9.1 Che cos'è. Con il Piano Max il Team N'arte **segnala** il Profilo artista a strutture e organizzatori che ritiene in linea con il genere, la formazione e la zona dell'Artista: invia loro una comunicazione con il link al Profilo. È un'**attività promozionale**, dello stesso tipo della visibilità nel catalogo.

9.2 Che cosa non è. Con la segnalazione N'arte:

- **non** candida l'Artista a eventi e **non** presenta proposte di ingaggio in suo nome;
- **non** negozia date, condizioni o compensi e **non** partecipa ad alcuna trattativa;
- **non** conclude contratti per conto dell'Artista né della struttura;

- **non** riceve compensi dalla struttura né percentuali sugli ingaggi.

Se la struttura è interessata, contatta l'Artista attraverso la Piattaforma, con una Richiesta di booking. Da quel momento il rapporto è solo tra loro (doc. 01, artt. 4 e 8).

9.3 Quantità. Per ogni mese solare di Abbonamento Max attivo, il Team effettua **almeno due segnalazioni** del Profilo a destinatari diversi. È un'**obbligazione di mezzi**: N'arte non garantisce che la struttura risponda, né che ne derivi una Richiesta di booking o un ingaggio.

9.4 Trasparenza. Ogni segnalazione è registrata. L'Artista vede nella propria area riservata a quali strutture è stato segnalato e quando, mese per mese.

9.5 Casi esclusi. Non sono dovute segnalazioni nei mesi in cui il Profilo non è pubblicato o è incompleto, oppure il calendario non ha alcuna disponibilità, per causa dell'Artista.

9.6 Rimedio. Se in un mese N'arte effettua meno di due segnalazioni per cause non imputabili all'Artista, le segnalazioni mancanti si aggiungono a quelle del mese successivo. Se la mancanza si ripete per due mesi consecutivi, l'Artista può chiedere, a sua scelta:

- la proroga gratuita dell'Abbonamento di un mese;
- la cessazione immediata dell'Abbonamento, con rimborso della quota relativa al periodo non goduto.

Restano salvi gli ulteriori diritti del Consumatore.

9.7 Shooting fotografico (solo Max annuale). Uno shooting per ciascun anno di Abbonamento, alle condizioni seguenti:

- luogo, durata e numero di foto consegnate: **[DA DEFINIRE]**;
- data concordata tra le parti, da fruire entro la scadenza dell'anno di Abbonamento;
- non è convertibile in denaro né cedibile;
- se non è fruito per causa dell'Artista, non dà diritto a rimborso.

Le fotografie possono essere usate dall'Artista per la propria promozione, con obbligo di citare l'autore; N'arte può usarle alle condizioni del doc. 03, art. 4. **[Titolarità dei diritti del fotografo — DA DEFINIRE]**

> **NOTA PER IL LEGALE — PERCHÉ LA SEGNALAZIONE E NON LA CANDIDATURA**
> Nella v0.9 il Max prometteva di «candidare» l'Artista a due «eventi N'arte» al mese e di «proporlo» alle strutture. Il cliente ha deciso di eliminare ogni attività che si avvicini alla ricerca di ingaggi: resta solo la segnalazione del profilo, cioè la trasmissione di un link promozionale, senza alcuna partecipazione alla trattativa. Chiediamo di confermare che, così configurata, l'attività ricada nella promozione e non nell'intermediazione (nota 00, §3.1). La comunicazione inviata alle strutture contiene la stessa dichiarazione e consente di non ricevere altre segnalazioni.

10. Badge e posizionamento

10.1 Con i Piani Pro e Max il Profilo artista mostra il badge **«Artista Pro»**. Il badge indica esclusivamente che l'Artista ha un Abbonamento Pro o Max attivo: **non** attesta verifiche di identità, di qualità artistica, di affidabilità o di regolarità fiscale e contributiva. Con il Piano Max il profilo mostra anche l'etichetta «TOP Artist».

10.2 Il Piano influisce sull'ordine in cui i Profili artista compaiono nel catalogo, secondo i Criteri di posizionamento (doc. 07). Questa influenza è dichiarata anche agli Utenti che consultano il catalogo.

11. Cambio di Piano e passaggio al Piano Free

11.1 L'Artista può passare a un Piano superiore o inferiore dal portale di gestione. Il passaggio a un Piano superiore ha effetto immediato, con addebito della differenza calcolata in proporzione al periodo residuo. Il passaggio a un Piano inferiore ha effetto **[immediato con credito proporzionale / alla fine del periodo — DA ALLINEARE ALLA CONFIGURAZIONE STRIPE]**.

11.2 Nessun contenuto viene cancellato quando l'account passa a un Piano con limiti inferiori, anche per disdetta, recesso o mancato pagamento:

- foto, video e tracce audio oltre il nuovo limite **non sono più visibili al pubblico** ma restano nell'area riservata; restano visibili i primi secondo l'ordine della galleria impostato dall'Artista, fino al limite;
- i Profili artista oltre il nuovo limite sono **sospesi dalla pubblicazione**: restano pubblici i più vecchi, sono sospesi i più recenti;
- si perdono le funzioni non incluse nel nuovo Piano: chat (le conversazioni restano leggibili dall'altra parte), visibilità delle recensioni (che restano archiviate), badge, priorità nel catalogo, statistiche, Consulenze residue.

Tornando a un Piano superiore, i contenuti e i Profili sospesi tornano visibili senza doverli caricare di nuovo.

12. Modifiche del prezzo e del servizio

12.1 Prezzo. N'arte può modificare il prezzo dei Piani per ragioni oggettive (costi dei fornitori, inflazione, nuove funzioni), comunicandolo via email almeno **30 giorni prima** del rinnovo a cui si applica. L'Artista che non accetta può disdire prima del rinnovo, senza costi. In assenza di disdetta il nuovo prezzo si applica dal rinnovo successivo. Le variazioni non si applicano al periodo già pagato.

12.2 Funzioni. N'arte può modificare le funzioni dei Piani a pagamento solo per un motivo valido: adeguamento normativo, sicurezza, evoluzione tecnica, sostituzione di un fornitore, miglioramento del servizio. La modifica non comporta costi per l'Artista, che ne è informato in modo chiaro. Se la modifica incide negativamente e in modo non trascurabile sull'uso del servizio, l'Artista è avvisato con almeno 30 giorni di anticipo su supporto durevole e può risolvere il contratto senza costi entro 30 giorni dalla modifica, con rimborso della quota non goduta (art. 135-vicies semel Cod. consumo).

13. Conformità del servizio

13.1 N'arte fornisce il servizio conforme a quanto descritto nell'Allegato A e nella pagina /prezzi per tutta la durata dell'Abbonamento. Al Consumatore spettano i rimedi previsti dagli artt. 135-octies ss. Cod. consumo per il difetto di conformità dei servizi digitali: ripristino della conformità, riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione del contratto.

13.2 Le indisponibilità temporanee dovute a manutenzione o a cause non imputabili a N'arte (doc. 01, art. 13) non costituiscono difetto di conformità, se non si protraggono in modo tale da pregiudicare l'uso del servizio nel periodo pagato.

14. Sospensione e cessazione da parte di N'arte

14.1 In caso di violazione grave dei documenti contrattuali, secondo i casi del doc. 06, N'arte può sospendere o far cessare l'Abbonamento. Salvo i casi di urgenza previsti dal doc. 06, comunica la misura e i motivi prima che abbia effetto e, quando l'Artista è un Professionista, con almeno 30 giorni di preavviso (art. 4 Reg. UE 2019/1150).

14.2 In caso di cessazione per violazione imputabile all'Artista non è dovuto rimborso, salvo che la legge disponga diversamente. In ogni altro caso di cessazione per iniziativa di N'arte, la quota relativa al periodo non goduto è rimborsata.

15. Piani omaggio

15.1 N'arte può concedere a sua discrezione un Piano Pro o Max a titolo gratuito («omaggio»), con o senza scadenza. Il Piano omaggio dà gli stessi benefici del Piano corrispondente, salvo lo shooting fotografico se non espressamente incluso. N'arte può revocarlo con preavviso di 15 giorni, oppure senza preavviso in caso di violazione. Alla scadenza o alla revoca l'account passa al Piano Free, senza addebiti automatici.

16. Rinvio

16.1 Per quanto non previsto valgono i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01), in particolare gli artt. 14 (responsabilità), 17 (modifiche) e 18 (legge applicabile e foro).

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.) — solo Artisti Professionisti

L'Artista Professionista approva specificamente: 5.1 (rinnovo automatico); 6.2 (esclusione di rimborsi per il periodo in corso); 9.3 e 9.6 (obbligo di mezzi e rimedio esclusivo); 12 (modifiche del prezzo e del servizio); 14 (sospensione e cessazione).

Allegato A — Contenuto dei Piani

Valori alla data di questa versione. La tabella fa fede insieme alla pagina /prezzi. Se le due divergono, prevale la versione più favorevole all'Artista.

Funzione	Free	Pro	Max
Profilo artista pubblico, area riservata, calendario	Sì	Sì	Sì
Richieste di booking ricevute ed email di avviso	Illimitate	Illimitate	Illimitate
Foto in galleria	3	fino a 10	fino a 30
Video	1	fino a 3	fino a 3
Tracce audio	—	1	1
Profili artista per account	1	2	5
Chat e Offerte con gli Organizzatori	— (si può accettare la richiesta, non negoziare)	Sì	Sì
Recensioni visibili sul profilo	—	Sì	Sì
Badge «Artista Pro» (art. 10)	—	Sì	Sì
Etichetta «TOP Artist» e fascia in evidenza	—	—	Sì
Posizione nel catalogo (doc. 07)	Standard	Priorità	In evidenza
Percorso artistico (cover / tribute / inediti)	—	Sì	Sì
Consulenze	—	1 al mese (si azzera il 1° del mese)	Senza limite mensile, in base agli slot disponibili
Statistiche del profilo	—	—	Ultimi 365 giorni
Segnalazione del profilo alle strutture (art. 9)	—	—	Almeno 2 al mese, obbligo di mezzi
Shooting fotografico (art. 9.7)	—	—	Uno all'anno, solo con l'annuale
Assistenza	Community	Email	Email, con precedenza

NOTA PER IL LEGALE

Dalla v0.96 il sito dice «senza limite mensile, in base agli slot disponibili» invece di «illimitate», e «Email, con precedenza» invece di «Prioritaria», senza promettere tempi di risposta. Stessi testi nella pagina prezzi e nel centro assistenza.

Allegato B — Modulo di recesso tipo

(Allegato I, parte B, Cod. consumo — da compilare e restituire solo se si desidera recedere dal contratto)

Destinatario: Eduardo Castronuovo — N'arte, Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli — email info@narteofficial.it — PEC **[PEC]**

Con la presente io/noi (*) notifico/notifichiamo (*) il recesso dal mio/nostro (*) contratto di prestazione del seguente servizio:

Abbonamento N'arte, Piano _____ mensile / annuale (*)

Sottoscritto il (*)

_____

Nome del/dei consumatore(i)

_____

Email dell'account N'arte

_____

Indirizzo del/dei consumatore(i)

_____

Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)

_____

Data

_____

(*) Cancellare la dicitura inutile.

N'ARTE · DOCUMENTO 03

Condizioni integrative per gli artisti

Ammissione, Profili artista, diritti sui contenuti, moderazione, rapporti con gli organizzatori, Consulenze e statistiche.

Documento	Condizioni integrative per gli artisti
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/condizioni-artisti (link anche da /candidatura-artista, dall'invito di attivazione e dall'area /dashboard)
Destinatari	Candidati artisti e Artisti ammessi, con qualunque Piano (Free, Pro, Max, omaggio)

NOTA PER IL LEGALE — IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il documento disciplina ciò che è specifico dell'Artista e rinvia al doc. 01 per tutto il resto. Tre articoli sono già richiamati da altri documenti e hanno numerazione vincolante: art. 4 (licenza, richiamato da doc. 01, art. 9.2 e doc. 02, art. 9.7), art. 6 (moderazione preventiva, richiamato da doc. 01, art. 4.4) e art. 8 (Consulenze, richiamato da doc. 01, art. 12). L'Artista può essere, nei confronti di N'arte, sia Consumatore sia Professionista: la qualificazione di chi promuove un'attività artistica non ancora esercitata in forma professionale è incerta (cfr. CGUE C-110/14, *Costea*, e C-498/16, *Schrems*, sul criterio dello scopo prevalente). Il testo è scritto per reggere in entrambi i casi; le clausole da approvare specificamente valgono solo per i Professionisti.

1. Oggetto e rapporto con i documenti 01 e 02

1.1 Le presenti Condizioni integrano i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01) per chi si candida come Artista e per chi, ammesso, pubblica uno o più Profili artista. Disciplinano la candidatura, la gestione dei Profili, la licenza e le garanzie sui Contenuti, la moderazione preventiva dei media, i rapporti con gli Organizzatori, le Consulenze e le statistiche. Adottano le definizioni dell'art. 2 del doc. 01.

1.2 Le presenti Condizioni si applicano a ogni Artista, qualunque sia il Piano. Chi sottoscrive un Abbonamento o riceve un Piano omaggio è soggetto anche alle Condizioni di abbonamento (doc. 02). Il rapporto tra i documenti segue l'art. 3.3 del doc. 01.

1.3 Le presenti Condizioni si accettano con una casella dedicata, distinta da quella dei Termini, al momento dell'attivazione dell'account dopo l'ammissione (art. 2.4). L'accettazione vale per tutti i Profili artista gestiti con lo stesso account, compresi quelli aggiunti in seguito.

1.4 Formazioni. Quando il Profilo artista presenta un gruppo (duo, band, orchestra, tribute band e simili), la persona fisica titolare dell'account dichiara di agire anche per conto degli altri componenti e di esserne autorizzata. Nei confronti di N'arte risponde personalmente del rispetto delle presenti Condizioni, anche per i fatti degli altri componenti relativi alla Piattaforma, salvo il diritto di rivalersi su di loro.

2. Candidatura e ammissione

2.1 Come ci si candida. Non ci si registra come Artista: si presenta una candidatura dal modulo della pagina /candidatura-artista (doc. 01, art. 5.3). Il modulo richiede:

- nome e indirizzo email del candidato;
- nome d'arte del progetto;
- da uno a tre generi musicali e fino a tre strumenti;
- una presentazione, fino a 2.000 caratteri;
- facoltativamente, i collegamenti a Instagram, Spotify e al sito del progetto;
- facoltativamente, un video di presentazione, come collegamento a una piattaforma esterna o come file caricato (fino a 50 MB, formati mp4, webm o mov);
- la dichiarazione di aver compiuto 18 anni e la presa visione dell'Informativa privacy.

2.2 Veridicità e materiale. Il candidato garantisce che le informazioni sono vere e riferite al proprio progetto artistico, e che il video ritrae il candidato o la sua formazione. Al video di candidatura si applicano le garanzie dell'art. 5. Il video caricato come file è conservato in un archivio non pubblico, accessibile solo al Team N'arte, e non viene pubblicato sulla Piattaforma, nemmeno dopo l'ammissione, se non con un nuovo caricamento da parte dell'Artista.

2.3 Valutazione. Il Team N'arte valuta la candidatura a propria discrezione. Tiene conto, in particolare, di: coerenza del progetto con la proposta artistica della Piattaforma; completezza e qualità del materiale; attendibilità delle informazioni; disponibilità effettiva a esibirsi dal vivo; eventuali violazioni pregresse delle regole della Piattaforma. Il Team può chiedere integrazioni. La candidatura non dà diritto all'ammissione e l'esito non costituisce un giudizio sul valore artistico del candidato.

2.4 Esito. N'arte comunica l'esito via email all'indirizzo indicato, di norma entro **[TERMINE — DA DEFINIRE, es. 15 giorni lavorativi]**. In caso di ammissione, l'email contiene un invito personale ad attivare l'account: il collegamento non è cedibile e scade dopo **[VALIDITÀ DELL'INVITO]**. In caso di mancata ammissione, N'arte non è tenuta a indicare i motivi; il candidato può presentare una nuova candidatura quando il progetto è cambiato in modo significativo e comunque non prima di **[TERMINE — es. 6 mesi]**.

2.5 Conservazione. In caso di ammissione, i dati della candidatura confluiscono nel Profilo artista, dove l'Artista può modificarli. In ogni caso la candidatura, compreso il video caricato come file, è conservata per 12 mesi dalla decisione e poi cancellata, salvo che sia necessario conservarla più a lungo per la tutela di un diritto. I dettagli sono nell'Informativa privacy.

NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI SU CANDIDATURA E AMMISSIONE

- Oggi il rifiuto di una candidatura cambia solo lo stato nel database: **nessuna email** parte verso il candidato. L'art. 2.4 presuppone che l'esito venga sempre comunicato; va aggiunto l'invio.
- Il modulo di candidatura raccoglie solo la presa visione dell'informativa e la dichiarazione di maggiore età, non l'accettazione di contratti: è coerente con l'art. 1.3, purché la schermata di attivazione (oggi /accetta-condizioni, migration 0059) presenti anche la casella di accettazione del presente documento, distinta da quella dei Termini.
- Il termine di conservazione di 12 mesi corrisponde alla proposta tecnica (365 giorni, oggi in modalità di solo conteggio): va attivato e riportato nell'Informativa.
- Nei confronti dei Professionisti la discrezionalità dell'ammissione è compatibile con il Reg. UE 2019/1150 purché i criteri principali siano indicati nei termini (art. 3): l'elenco dell'art. 2.3 serve a questo.

3. Profili artista

3.1 Il Profilo. Ogni Profilo artista presenta un solo progetto artistico e comprende nome d'arte, città, generi, strumenti, presentazione, immagine di copertina, galleria, video, tracce audio, collegamenti social, componenti della formazione, calendario delle disponibilità e, se il Piano lo prevede, percorso artistico e recensioni. Il Profilo è visibile nel catalogo solo dopo l'approvazione del Team N'arte. Ai Visitatori non registrati è mostrata un'anteprima limitata (anteprima sfocata della copertina, generi e strumenti, senza nome d'arte); gli Utenti registrati vedono il Profilo completo.

3.2 Profili multipli. Con lo stesso account l'Artista può gestire più Profili artista, nel numero previsto dal Piano (doc. 02, Allegato A). Ogni Profilo deve corrispondere a un progetto reale e distinto (ad esempio un progetto solista e una band). È vietato aprire più Profili per lo stesso progetto, o per progetti solo nominalmente diversi, al fine di occupare più posizioni nel catalogo o di aggirare i limiti del Piano.

3.3 Approvazione dei Profili aggiuntivi. I Profili creati dopo il primo nascono «in attesa» e non sono visibili al pubblico finché il Team N'arte non li approva, con i criteri dell'art. 2.3. Il Piano dà diritto a creare Profili, non a pubblicarli senza approvazione. N'arte comunica l'esito all'Artista; il mancato accoglimento di un Profilo aggiuntivo non dà diritto a rimborsi dell'Abbonamento, i cui benefici restano fruibili sugli altri Profili. Quando l'account passa a un Piano con meno Profili si applica il doc. 02, art. 11.2.

3.4 Esattezza delle informazioni. L'Artista garantisce che quanto pubblica sul Profilo è vero, aggiornato e non ingannevole. È vietato in particolare attribuirsi premi, collaborazioni, partecipazioni a festival o eventi, dati di ascolto o formazioni che non corrispondono al vero, e presentare come proprie esibizioni o registrazioni altrui. Il Team N'arte può correggere errori materiali e di formattazione e può chiedere all'Artista di rettificare informazioni inesatte; non modifica il contenuto sostanziale del Profilo senza informarne l'Artista, salvo che si tratti di una misura di moderazione disciplinata dal doc. 06.

3.5 Nome d'arte e omonimie. L'Artista garantisce di avere il diritto di usare il nome d'arte e che questo non viola diritti di terzi, in particolare lo pseudonimo di un altro artista che abbia acquistato l'importanza del nome (artt. 7 e 9 c.c.) o un marchio registrato. Il nome di una tribute band o di un progetto di cover deve rendere chiaro che si tratta di un omaggio e non dell'artista originale (ad esempio «tributo a…»), e non deve riprodurre loghi o grafiche dell'artista omaggiato (art. 5.8). Se due Profili hanno nomi uguali o confondibili, N'arte può chiedere all'Artista registrato più di recente di aggiunge-

re un elemento distintivo, come la città. Se un terzo contesta in modo circostanziato l'uso del nome, N'arte può sospendere la visibilità del Profilo, secondo il doc. 06, fino a che la questione non sia chiarita.

3.6 Calendario e disponibilità. L'Artista tiene aggiornato il calendario: le date e gli slot indicati come disponibili sono informazioni su cui gli Organizzatori fanno affidamento per inviare Richieste di booking. Le date non più disponibili vanno tolte senza ritardo. Indicare una data come disponibile non obbliga ad accettare le Richieste per quella data. Una Data confermata blocca la data nel calendario e, finché resta confermata, è mostrata sul Profilo pubblico con la data, il nome e l'immagine dell'Organizzatore e il nome, la città e l'immagine della Struttura.

3.7 Gestione delle Richieste di booking. L'Artista esamina le Richieste ricevute in buona fede e risponde, accettandole o rifiutandole, entro un termine ragionevole e comunque, di norma, entro **[TERMINE — DA DEFINIRE, es. 7 giorni]** e prima della data richiesta. In particolare:

- non accetta Richieste al solo scopo di ottenere i recapiti dell'Organizzatore o senza un reale interesse alla data;
- se nella Trattativa emerge che l'accordo non è possibile, lo comunica all'Organizzatore;
- con il Piano Free l'Artista può accettare una Richiesta ma non usare la chat: **accettando, dichiara la propria disponibilità alle condizioni indicate nella Richiesta** (data, fascia oraria, Struttura e budget, se indicato), perché l'Organizzatore può confermare la data su quella base. Se intende discutere condizioni diverse, prima di accettare contatta l'Organizzatore ai recapiti indicati nella Richiesta;
- per annullare una data già confermata segue l'art. 7.4.

N'arte non impone risposte positive né un numero minimo di accettazioni. La mancata gestione sistematica delle Richieste può però essere considerata ai fini dell'art. 10.2.

3.8 Percorso artistico. Con i Piani Pro e Max l'Artista può indicare il proprio percorso artistico: «cover», «tribute band» o «progetto inedito». È una dichiarazione dell'Artista su cui gli Organizzatori fanno affidamento, anche per gli adempimenti verso la SIAE (doc. 04, art. 6). Ne derivano in particolare le conseguenze seguenti:

- **cover e tribute band**: il repertorio è composto in tutto o in parte da opere di terzi. L'esecuzione dal vivo è coperta dai permessi dell'Organizzatore (doc. 04); la *pubblicazione* di registrazioni audio o video di quelle opere sul Profilo richiede invece le autorizzazioni dell'art. 5.2. Al nome del progetto si applica l'art. 3.5;
- **progetto inedito**: l'Artista dichiara di essere autore, o di avere l'accordo degli autori, delle opere che presenta. Se le opere sono affidate in gestione alla SIAE o a un altro organismo di gestione collettiva, l'Artista ne tiene conto per quanto previsto all'art. 5.2 e lo comunica all'Organizzatore, che ne ha bisogno per il programma musicale.

Se il Piano scende a Free, il percorso resta memorizzato ma non è più visibile (doc. 02, art. 11.2).

NOTA PER IL LEGALE — PROFILI: SCOSTAMENTI E PUNTI APERTI

- **Art. 3.4.** Oggi il superadmin può modificare qualunque campo del Profilo di qualunque Artista (nome d'arte, città, generi, social…) senza traccia e senza che l'Artista sia avvisato. Per rispettare la clausola servono almeno una notifica all'Artista e un registro delle modifiche.
- **Art. 3.6.** La pubblicazione delle Date confermate con nome dell'Organizzatore e della Struttura (vista *booking_requests_public*) oggi avviene per tutte le Strutture, comprese quelle di tipo «privato»: vedi doc. 04, art. 4 e relativa nota.
- **Art. 3.7.** Il flusso «Piano Free: accetto ma non chatto» consente all'Organizzatore di confermare la data senza che le parti abbiano mai negoziato sulla Piattaforma. La clausola rende l'accettazione una dichiarazione di disponibilità alle condizioni della Richiesta; valutare se sia preferibile, lato prodotto, che l'Artista Free accetti con una conferma esplicita di quelle condizioni.
- **Omonimie.** Il sistema impedisce solo gli indirizzi (*slug*) duplicati, non i nomi d'arte uguali: la regola dell'art. 3.5 è applicata a mano.
- Non esiste oggi una funzione con cui l'Artista chiude da sé un singolo Profilo: vedi art. 10.3.

4. Licenza sui Contenuti a favore di N'arte

4.1 Titolarità. I Contenuti restano dell'Artista o dei rispettivi titolari (doc. 01, art. 9.1). Il presente articolo sostituisce, per i Contenuti pubblicati sui Profili artista, la licenza più ristretta dell'art. 9.2 del doc. 01.

4.2 Concessione. Caricando un Contenuto sul Profilo artista, l'Artista concede a N'arte una licenza **non esclusiva, gratuita e valida in tutto il mondo**, per la durata indicata all'art. 4.7, sui Contenuti pubblicati sul Profilo: fotografie e immagine di copertina, video, tracce audio, testi, nome d'arte, eventuale logo del progetto, nonché nome, immagine e voce dell'Artista e dei componenti della formazione come ritratti nei Contenuti. N'arte può concedere sublicenze **soltanto ai fornitori tecnici** che la aiutano a erogare il servizio (hosting, archiviazione, distribuzione in rete, transcodifica, invio di email), e solo nella misura necessaria a tale scopo.

4.3 Usi consentiti. La licenza autorizza N'arte a:

a. **pubblicare**: riprodurre, memorizzare, comunicare al pubblico e mettere a disposizione i Contenuti sul Profilo e nelle altre pagine della Piattaforma, come il catalogo, i risultati di ricerca, la home page e le pagine dei format;
b. **adattare tecnicamente**: ridimensionare, ritagliare per i diversi formati, comprimere, convertire, transcodificare, creare miniature e versioni a qualità variabile, senza alterare il contenuto o il senso dell'opera;
c. **creare anteprime**: fotogrammi, miniature ed estratti brevi, non superiori a **[30]** secondi, per schede, anteprime dei collegamenti condivisi e risultati di ricerca;
d. **promuovere il Profilo e la Piattaforma**: usare i Contenuti, con l'indicazione del nome d'arte, nei canali social, nelle newsletter, nei materiali promozionali e nelle presentazioni di N'arte a Organizzatori e partner, anche in combinazione con i Contenuti di altri Artisti;
e. **promuovere eventi e format**: usarli nella comunicazione di eventi e format di N'arte (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena e simili) ai quali l'Artista partecipa, e le segnalazioni del Profilo alle strutture previste dal Piano Max (doc. 02, art. 9).

4.4 Usi esclusi. Senza un accordo scritto separato con l'Artista, N'arte non può:

- vendere i Contenuti, concederli in licenza a terzi diversi dai fornitori tecnici o sfruttarli commercialmente in modo autonomo rispetto alla promozione dell'Artista e della Piattaforma, ad esempio in compilation, merchandising o come sottofondo di altri contenuti;
- associarli alla pubblicità di prodotti o servizi di terzi, o a sponsor, in modo da far intendere un'approvazione da parte dell'Artista;
- rielaborarli in modo creativo (remix, montaggi che ne cambiano il senso, sincronizzazione con altre opere) o renderli scaricabili dal pubblico;
- usarli, o consentire a terzi di usarli, per addestrare, mettere a punto o valutare sistemi di intelligenza artificiale.

N'arte esprime, per i Contenuti pubblicati sulla Piattaforma, la riserva prevista dall'art. 70-quater L. 633/1941 contro l'estrazione di testo e dati, in forma leggibile da dispositivi automatici. N'arte non risponde degli usi illeciti compiuti da terzi che violano tale riserva o le misure tecniche della Piattaforma, ma collabora con l'Artista per contrastarli.

4.5 Menzione degli autori. Negli usi promozionali N'arte indica il nome d'arte dell'Artista e, quando l'Artista l'ha fornito, il nome del fotografo, del videomaker o degli altri autori. L'Artista che ha l'obbligo di citare questi autori comunica a N'arte i relativi crediti al momento del caricamento (art. 5.4).

4.6 Diritto morale. La licenza lascia intatti i diritti morali degli autori e degli artisti interpreti (artt. 20 ss. e 81 L. 633/1941). N'arte non apporta ai Contenuti modifiche che possano recare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'Artista o degli autori.

4.7 Durata e cessazione. La licenza dura finché il Contenuto è pubblicato sulla Piattaforma e cessa quando: l'Artista lo rimuove; N'arte lo rifiuta o lo rimuove; il Profilo o l'account vengono chiusi. Alla cessazione:

- N'arte cessa ogni nuovo uso del Contenuto e lo toglie dalla Piattaforma; le copie nelle memorie temporanee della rete di distribuzione si esauriscono con il loro normale aggiornamento, di norma entro **[TEMPO — DA VERIFICARE CON IL FORNITORE CDN]**;
- i materiali promozionali già diffusi prima della cessazione (post pubblicati, newsletter inviate, materiali stampati) possono restare dove si trovano, senza nuove diffusioni, per un massimo di **[12 mesi]**, e i materiali stampati fino a esaurimento. Su richiesta dell'Artista, N'arte rimuove entro **[15 giorni]** i post dai propri canali social quando è tecnicamente possibile; non può rimuovere le condivisioni fatte da terzi;
- le copie di sicurezza, non accessibili al pubblico, si cancellano con i normali cicli di sovrascrittura;
- restano salve le conservazioni imposte dalla legge o necessarie per la tutela di un diritto (ad esempio un Contenuto oggetto di contestazione).

4.8 Immagine. Con la licenza l'Artista presta il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto per gli usi dell'art. 4.3 (art. 96 L. 633/1941). L'Artista può revocare il consenso in qualunque momento rimuovendo il Contenuto o scrivendo a N'arte; la revoca ha gli effetti dell'art. 4.7.

4.9 Shooting fotografico del Piano Max. Alle fotografie realizzate nell'ambito del doc. 02, art. 9.7 si applica il presente articolo, salvo quanto sarà stabilito sulla titolarità dei diritti del fotografo **[DA DEFINIRE]**.

NOTA PER IL LEGALE — LICENZA

- La licenza è volutamente più ristretta di quella del testo attualmente online (che non esclude alcun uso commerciale): la gratuità regge perché gli usi sono tutti funzionali alla promozione dell'Artista stesso. Un uso per sponsor o compilation richiederebbe un corrispettivo o almeno un consenso specifico.
- **Riserva TDM.** Verificare la formulazione dell'art. 70-quater L. 633/1941 (introdotto dal D.Lgs. 177/2021) e le eventuali novità della L. 132/2025 sull'intelligenza artificiale in materia di estrazione di testo e dati — *da verificare*. Lato prodotto la riserva va espressa davvero (file *robots.txt*, metadati, clausola nel sito): oggi non risulta.
- **Revoca del consenso all'immagine (art. 4.8).** La giurisprudenza ritiene il consenso alla pubblicazione del ritratto revocabile anche quando è contenuto in un contratto, salvo il risarcimento del danno: la clausola lo riconosce senza costi per l'Artista.
- La coda di 12 mesi per i materiali promozionali va confrontata con la prassi di N'arte sui social: se i post non vengono mai rimossi, occorre dirlo, o prevedere una rimozione su richiesta come nel testo.

5. Garanzie sui diritti

5.1 L'Artista garantisce di disporre di tutti i diritti, le autorizzazioni e i consensi necessari per caricare ciascun Contenuto e per concedere la licenza dell'art. 4, e che i Contenuti non violano la legge né diritti di terzi. Le garanzie che seguono specificano, senza limitarlo, questo impegno.

5.2 Opere musicali: brani propri e cover.

- Per i **brani propri**, l'Artista garantisce di esserne autore o di avere l'accordo dei coautori. Se ha affidato i propri diritti alla SIAE, a un altro organismo di gestione collettiva o a un editore, garantisce che la pubblicazione sul Profilo è compatibile con il mandato o il contratto conferito.
- Per le **cover** e ogni altra opera di terzi, la messa a disposizione online di una registrazione audio o video richiede l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore sull'opera (autori ed editori), direttamente o tramite l'organismo che li rappresenta (artt. 12 ss. L. 633/1941). Gli arrangiamenti che modificano in modo sostanziale l'opera, le traduzioni e i cambiamenti del testo richiedono inoltre il consenso per l'elaborazione (art. 18 L. 633/1941). L'Artista garantisce di avere tali autorizzazioni o che esse sono state ottenute da chi gestisce il servizio su cui il video è ospitato, quando il Contenuto è un collegamento a una piattaforma esterna.
- I permessi e i compensi verso la SIAE per le **esecuzioni dal vivo** sono a carico dell'Organizzatore (doc. 04, art. 6) e non riguardano la pubblicazione sul Profilo.

5.3 Registrazioni e diritti connessi. L'Artista garantisce di avere il consenso del produttore della registrazione sonora o audiovisiva (il cosiddetto *master*: artt. 72 ss. e 78-ter L. 633/1941), quando non ne è egli stesso produttore, ad esempio se la registrazione appartiene a un'etichetta, e degli altri artisti interpreti ed esecutori che vi partecipano (artt. 80 ss. L. 633/1941). Lo stesso vale per campioni (*sample*) e basi di terzi incorporati nelle registrazioni.

5.4 Fotografi e videomaker. L'Artista garantisce di avere l'autorizzazione dell'autore delle fotografie e dei video per la pubblicazione online e per gli usi dell'art. 4.3, compresi quelli promozionali, e di rispettarne l'eventuale obbligo di citazione (art. 90 L. 633/1941 per le fotografie semplici), fornendo i crediti come previsto dall'art. 4.5. Le fotografie trovate in rete o scattate da altri non sono liberamente utilizzabili per il solo fatto di ritrarre l'Artista.

5.5 Persone ritratte. L'Artista garantisce di avere il consenso delle persone riconoscibili nelle fotografie e nei video (art. 96 L. 633/1941; art. 10 c.c.), salvo che ricorra un'ipotesi dell'art. 97 L. 633/1941, come la ripresa di un evento svoltosi in pubblico in cui la persona compare in modo non preminente. Anche in questo caso la pubblicazione non deve arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona. Se una persona ritratta chiede la rimozione di un Contenuto, l'Artista vi provvede senza ritardo, o ne dimostra a N'arte il diritto alla pubblicazione.

5.6 Componenti della formazione. L'Artista può indicare sul Profilo nome e ruolo delle persone che suonano con lui. Questi dati diventano visibili agli Utenti registrati insieme al Profilo. Prima di inserirli, l'Artista:

- informa ciascun componente che il suo nome e il suo ruolo saranno pubblicati su N'arte, gli indica l'Informativa privacy di N'arte e i recapiti a cui può chiederne la rimozione;
- ne ottiene l'assenso; il componente può anche chiedere di comparire con un nome d'arte.

Se un componente lascia la formazione o chiede di non comparire, l'Artista lo rimuove dal Profilo senza ritardo e comunque entro **[7 giorni]**. L'interessato può anche rivolgersi direttamente a N'arte, che rimuove il suo nome e ne informa l'Artista. L'Artista non inserisce dati diversi da nome e ruolo (recapiti, date di nascita, altre informazioni personali).

5.7 Minori. La Piattaforma è riservata ai maggiorenni (doc. 01, art. 5.1), ma un Contenuto può ritrarre minori, ad esempio tra il pubblico o nella formazione. L'Artista può pubblicare immagini o dati di un minore riconoscibile solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale, che conserva e mostra a N'arte su richiesta. In sede di moderazione (art. 6) N'arte può rifiutare i Contenuti che ritraggono minori in primo piano. L'Artista che si esibisce con componenti minorenni è responsabile delle autorizzazioni richieste per la loro partecipazione a spettacoli.

5.8 Loghi e marchi di terzi. L'Artista non pubblica loghi o marchi di terzi (sponsor, festival, locali, etichette, artisti omaggiati) se non nei limiti di un uso descrittivo lecito, conforme ai principi della correttezza professionale e tale da non suggerire un legame commerciale o un'approvazione che non esiste (art. 21 D.Lgs. 30/2005), oppure con l'autorizzazione del titolare. Il logo di un evento o di un locale può comparire solo se l'Artista vi si è effettivamente esibito.

5.9 Prova. N'arte può chiedere in qualunque momento all'Artista di documentare i diritti e i consensi di questo articolo (liberatorie, licenze, contratti). In mancanza di riscontro entro un termine ragionevole, o in presenza di una contestazione circostanziata di un terzo, N'arte può rendere il Contenuto non visibile secondo il doc. 06.

5.10 Manleva. L'Artista tiene indenne N'arte da ogni pretesa, danno, sanzione e costo, comprese le ragionevoli spese legali, fatti valere da terzi (autori, editori, organismi di gestione collettiva, produttori, artisti interpreti, fotografi, videomaker, persone ritratte, componenti della formazione, titolari di marchi) o da autorità, in conseguenza della violazione delle garanzie di questo articolo. La manleva non opera se il danno deriva da un uso dei Contenuti che eccede la licenza dell'art. 4 o da altro fatto di N'arte. N'arte informa senza ritardo l'Artista della pretesa, gli consente di partecipare alla difesa e non definisce transattivamente la controversia senza averlo prima consultato.

NOTA PER IL LEGALE — DIRITTI MUSICALI E POSIZIONE DI N'ARTE

- **N'arte comunica al pubblico.** Le garanzie dell'Artista non esauriscono il problema: a mettere a disposizione del pubblico le registrazioni di cover caricate sulla Piattaforma è anche N'arte. Valutare (a) se N'arte rientri tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online degli artt. 102-sexies ss. L. 633/1941 — probabilmente no, dato che la finalità principale non è dare accesso a grandi quantità di opere, ma va verificato; (b) in ogni caso, l'opportunità di una licenza SIAE per l'uso di musica sul sito, o in alternativa di limitare audio e video caricati ai brani originali e alle riprese dal vivo, lasciando le cover ai soli collegamenti a piattaforme esterne già licenziate.
- La moderazione preventiva (art. 6) non comporta una verifica dei diritti e non dovrebbe far perdere l'esenzione di responsabilità dell'hosting: l'art. 7 DSA tutela le verifiche volontarie svolte in buona fede. L'art. 6.6 lo esplicita.
- **Componenti della formazione.** Nei loro confronti N'arte è titolare di dati raccolti presso terzi (art. 14 GDPR). Il rimando all'Informativa fatto dall'Artista (art. 5.6) e la sezione dedicata dell'Informativa (oggi in INTEGRAZIONI_NARTE) servono a dare l'informazione; valutare se basti o se occorra un avviso visibile sul Profilo accanto all'elenco. Lato prodotto: manca oggi un canale specifico per la richiesta di rimozione dell'interessato, che passa dal modulo /contatti.
- **Minori nella formazione.** La partecipazione di minori a spettacoli richiede l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (art. 4 L. 977/1967) — *da verificare* per le esibizioni occasionali e non retribuite.

6. Moderazione preventiva dei media

6.1 Contenuti soggetti. Le fotografie della galleria, l'immagine di copertina, le tracce audio e i video caricati come file dall'Artista sono pubblicati solo dopo l'approvazione del Team N'arte. Gli altri elementi del Profilo (testi, nome d'arte, componenti della formazione, collegamenti social e collegamenti a video ospitati su piattaforme esterne) sono pubblicati subito e restano soggetti alla moderazione successiva del doc. 06.

6.2 Durante la verifica il Contenuto è visibile solo all'Artista, nella propria area, con lo stato «in attesa». I Contenuti in attesa contano ai fini dei limiti del Piano.

6.3 Criteri. Il Team N'arte verifica che il Contenuto:

- non sia manifestamente illecito né contrario al doc. 01, art. 7 (ad esempio contenuti violenti, sessualmente espliciti, d'odio o discriminatori);
- sia pertinente al progetto artistico: ritragga l'Artista, la formazione o la loro attività, o ne contenga le opere;
- non contenga elementi che rendono evidente una violazione dei diritti di terzi (art. 5), come filigrane di altri autori, fotografie note di altri artisti o registrazioni commerciali altrui;
- non ritragga minori in primo piano senza le garanzie dell'art. 5.7, né renda visibili dati personali di terzi non necessari (numeri di telefono, targhe, documenti);
- non abbia finalità pubblicitaria per prodotti o servizi di terzi;
- abbia una qualità tecnica sufficiente a essere fruito (non illeggibile, non corrotto).

6.4 Tempi. Il Team N'arte esamina i Contenuti nell'ordine di arrivo, di norma entro **[TEMPI INDICATIVI — DA DEFINIRE, es. 3 giorni lavorativi]**. I tempi sono indicativi. Se i ritardi si protraggono al punto da pregiudicare l'uso del servizio nel periodo pagato, l'Artista abbonato ha i rimedi del doc. 02, art. 13.

6.5 Esito. Il Contenuto approvato è pubblicato sul Profilo. In caso di rifiuto, N'arte indica all'Artista, nella sua area e via email, il motivo del rifiuto con riferimento al criterio dell'art. 6.3 o alla regola applicata, e se il Contenuto può essere ricaricato con modifiche. Il Contenuto rifiutato non è pubblicato e viene cancellato dopo **[TERMINE]**.

6.6 Portata dell'approvazione. L'approvazione attesta soltanto che il Contenuto non presenta, a un esame ragionevole, violazioni evidenti dei criteri dell'art. 6.3. Non è una verifica dei diritti, non esonera l'Artista dalle garanzie dell'art. 5 e non impedisce a N'arte di rimuovere il Contenuto in seguito a una segnalazione, secondo il doc. 06.

6.7 Contestazione. L'Artista può contestare il rifiuto attraverso il sistema interno di gestione dei reclami descritto nel doc. 06, entro sei mesi dalla comunicazione. La contestazione è esaminata da una persona del Team diversa, quando possibile, da quella che ha adottato la decisione. Il tentativo ripetuto di pubblicare Contenuti già rifiutati, senza le modifiche richieste, è una violazione delle presenti Condizioni.

6.8 Rimozione da parte dell'Artista. L'Artista può rimuovere in qualunque momento, senza approvazione, i propri Contenuti pubblicati o in attesa.

> **NOTA PER IL LEGALE — MODERAZIONE: SCOSTAMENTI DEL PRODOTTO**
>
> - La nota di rifiuto è oggi **facoltativa** (può restare vuota) e l'Artista **non riceve un'email** al rifiuto. L'art. 6.5 richiede una motivazione sempre presente e comunicata: va resa obbligatoria. Per coerenza con l'art. 17 DSA, che il testo applica anche al rifiuto preventivo, la motivazione dovrebbe indicare fatti, regola applicata e mezzi di ricorso.
> - I video inseriti come **collegamento** a piattaforme esterne non passano dalla coda: sono pubblicati subito. L'art. 6.1 lo dichiara; valutare se estendere la coda anche a loro.
> - La moderazione dipende dall'esistenza della tabella *artist_media_submissions* (migration 0051): se la tabella non è raggiungibile, il codice pubblica i media immediatamente senza coda. Verificare che la 0051 sia applicata e valutare se, in caso di errore, sia più corretto bloccare il caricamento che pubblicare.
> - Il termine di sei mesi per il reclamo riprende l'art. 20 DSA, da cui N'arte come microimpresa è probabilmente esente (art. 19 DSA): è una scelta di buona prassi, coerente con il doc. 06. La cancellazione dei Contenuti rifiutati (art. 6.5) oggi non è prevista.

7. Rapporti con gli Organizzatori

7.1 Parte autonoma. L'Artista è parte del Contratto di esibizione in proprio, o per la formazione che rappresenta, e ne negozia liberamente le condizioni. N'arte non ne è parte e non agisce per conto dell'Artista (doc. 01, art. 4), neppure quando segnala il Profilo alle strutture ai sensi del doc. 02, art. 9.

7.2 Obblighi fiscali e previdenziali dell'Artista. Per il compenso che riceve, l'Artista cura gli adempimenti che la legge pone a suo carico. In particolare, secondo la propria posizione:

- emette fattura, se titolare di partita IVA, oppure una ricevuta per prestazione occasionale, sulla quale l'Organizzatore che sia sostituto d'imposta applica la ritenuta d'acconto;
- dichiara i compensi ai fini delle imposte sui redditi;
- collabora con l'Organizzatore, o con il diverso soggetto obbligato, per gli adempimenti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (agibilità e contributi al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo), fornendo in tempo utile i dati necessari (codice fiscale, qualifica, compenso,

componenti della formazione) e dichiarando in modo veritiero l'eventuale sussistenza di un'ipotesi di esonero;

- quando riceve il compenso anche per gli altri componenti della formazione, ne cura la ripartizione e i relativi adempimenti.

N'arte non fornisce assistenza fiscale o previdenziale e non verifica la regolarità di questi adempimenti (doc. 01, art. 14.1). Il riparto degli obblighi legati all'evento è descritto nel doc. 04, art. 6.

7.3 Comportamento in chat. L'Artista usa la chat e le Offerte solo per la Trattativa e l'organizzazione dell'evento, con correttezza e rispetto. Sono vietati in particolare: toni offensivi o intimidatori; messaggi promozionali estranei alla Trattativa; richieste di pagamento verso terzi o tramite collegamenti sospetti; l'invio di documenti d'identità o dati bancari se non strettamente necessario al pagamento concordato. Le parti possono scambiarsi recapiti e proseguire la Trattativa fuori dalla Piattaforma: N'arte non percepisce commissioni e non lo vieta, ma ciò che avviene fuori dalla Piattaforma non è tracciato né coperto dalle sue funzioni.

7.4 Annullamenti. Se l'Artista non può più esibirsi in una data in Trattativa o confermata, lo comunica all'Organizzatore **appena ne ha conoscenza**, tramite la chat o gli altri recapiti disponibili. Per una Data confermata informa anche N'arte, con il modulo /contatti, perché solo il Team N'arte può annullarla sulla Piattaforma e liberare la data (doc. 04, art. 9). Le conseguenze dell'annullamento tra le parti (restituzione di acconti, rimborsi, penali) sono regolate dal Contratto di esibizione e dalla legge. Annullamenti o mancate presentazioni ripetuti e non giustificati possono essere valutati da N'arte secondo il doc. 06.

7.5 Divieto di Richieste false. L'Artista non può inviare Richieste di booking. È vietato creare o far creare account di Organizzatore per inviare Richieste fittizie, a sé o ad altri Artisti, al fine di alterare statistiche, calendari o posizionamento, per ottenere recensioni (doc. 05) o per disturbare altri Artisti.

7.6 N'arte non è garante. N'arte non verifica l'identità, la solvibilità, i poteri di rappresentanza o le autorizzazioni degli Organizzatori e non garantisce il pagamento del compenso. L'Artista è invitato a verificare la controparte, a formalizzare per iscritto il Contratto di esibizione (doc. 01, art. 8.3) e, per ingaggi di valore rilevante, a concordare un acconto.

7.7 Dati degli Organizzatori. Quando accetta una Richiesta, l'Artista riceve i dati dell'Organizzatore e della Struttura indicati nel doc. 04, art. 4. Li usa solo per la Trattativa e per l'evento, non li comunica a terzi estranei all'evento e non li usa per comunicazioni promozionali. Per ogni uso fuori dalla Piattaforma l'Artista ne è titolare autonomo del trattamento.

NOTA PER IL LEGALE — ADEMPIMENTI DELL'ARTISTA E ANNULLAMENTI

- Verificare con un consulente del lavoro: soggetto obbligato alla richiesta del certificato di agibilità dopo le modifiche all'art. 6 D.Lgs. C.p.S. 708/1947 e le norme successive (tra cui D.L. 73/2021, art. 66); regime dei lavoratori autonomi dello spettacolo; esonero per le esibizioni con compensi annui modesti di giovani, studenti, pensionati e lavoratori dipendenti (art. 1, c. 188 L. 296/2006) — *da verificare*. Il testo evita di attribuire l'obbligo in via generale all'Artista e lo impegna solo a collaborare e a dichiarare il vero.
- Ritenuta d'acconto sulle prestazioni di lavoro autonomo (art. 25 D.P.R. 600/1973): il testo non indica l'aliquota di proposito.
- **Scostamento (art. 7.4).** Oggi l'Artista non ha un pulsante per annullare una Data confermata: il testo lo instrada verso /contatti, coerentemente. Segnalo però un difetto lato server: l'azione con cui l'Artista rifiuta una Richiesta (*artistDeclineRequest*) non controlla lo stato della richiesta, e quindi, se invocata direttamente, può portare a «rifiutata» anche una Data confermata, aggirando la regola per cui solo il Team la annulla con motivazione. Va aggiunto il controllo sullo stato.

8. Consulenze

8.1 Che cosa sono. La Consulenza è una sessione individuale sul booking tramite la Piattaforma, della durata indicativa di 30 minuti, svolta da un Consulente **[MODALITÀ — videochiamata / telefono / in presenza — DA DEFINIRE]**.

8.2 Diritto alle Consulenze. Le Consulenze sono incluse nei Piani secondo il doc. 02, Allegato A:

- **Pro**: una Consulenza per mese solare. La quota si rinnova il primo giorno di ogni mese (ora italiana), non si accumula e non si trasferisce al mese successivo;
- **Max**: senza un tetto mensile, nei limiti degli slot pubblicati. N'arte non garantisce un numero minimo di slot, ma si impegna a pubblicarne con regolarità, compatibilmente con la disponibilità dei Consulenti.

La quota è riferita all'account, non al singolo Profilo artista. Ai fini della quota, la Consulenza si imputa al mese in cui è prenotata, anche se lo slot cade nel mese successivo.

8.3 Prenotazione. L'Artista prenota dalla propria area, scegliendo uno degli slot pubblicati, e può descrivere le proprie esigenze (fino a 1.000 caratteri). La prenotazione è confermata subito ed è seguita da un'email di conferma.

8.4 Disdetta e mancata presentazione. L'Artista può disdire la Consulenza scrivendo a N'arte dal modulo /contatti o all'indirizzo email dell'art. 1.2 del doc. 01 **almeno 24 ore prima** dell'orario fissato. La disdetta tempestiva libera lo slot e non consuma la quota. Se la disdetta è tardiva, o se l'Artista non si presenta entro **[15]** minuti dall'orario fissato, la Consulenza **si considera fruita**: per il Piano Pro consuma la quota del mese; per il Piano Max, dopo **[due]** mancate presentazioni in **[tre]** mesi, N'arte può sospendere per **[30 giorni]** la possibilità di prenotare, avvisando l'Artista. Non si considera fruita la Consulenza persa per causa di forza maggiore comunicata appena possibile.

8.5 Impedimento del Consulente. Se il Consulente non può tenere la Consulenza, N'arte ne avvisa l'Artista appena possibile e propone un nuovo slot; la Consulenza non si considera fruita e, per il Piano Pro, la quota resta disponibile anche oltre la fine del mese, fino alla nuova data concordata.

8.6 Oggetto e natura della Consulenza. La Consulenza riguarda esclusivamente l'uso della Piattaforma per ricevere Richieste di booking (Profilo artista, contenuti, fascia di prezzo, disponibilità) e la gestione delle Richieste di booking e delle prenotazioni ricevute sulla Piattaforma. Non riguarda ingaggi

nati al di fuori della Piattaforma. Ha carattere di orientamento. **Non è consulenza legale, fiscale, contributiva, finanziaria o contrattuale**, non comporta l'esercizio di professioni regolamentate e non include la revisione di contratti o documenti. È un'obbligazione di mezzi: N'arte non garantisce risultati. Le decisioni che l'Artista prende sulla base della Consulenza restano sotto la sua responsabilità (doc. 01, art. 12).

8.7 Riservatezza. Il Consulente è tenuto alla riservatezza su quanto apprende durante la Consulenza. Tratta i dati dell'Artista (nome, email, esigenze indicate, contenuto della sessione) solo per svolgere la Consulenza, secondo le istruzioni di N'arte. La sessione non è registrata senza il consenso espresso di entrambi.

8.8 Consulente incaricato da N'arte. Il Consulente è scelto e incaricato da N'arte, che nei confronti dell'Artista risponde del suo operato come di quello di un proprio ausiliario (art. 1228 c.c.), nei limiti del doc. 01, art. 14. Il Consulente non può proporre all'Artista, durante la Consulenza, propri servizi a pagamento senza dichiarare che si tratta di un'offerta estranea a N'arte; se l'Artista decide di acquistarli, il rapporto intercorre soltanto tra loro.

NOTA PER IL LEGALE — CONSULENZE

- **«Si considera fruita» (art. 8.4).** Verso il Consumatore la clausola è difendibile perché la Consulenza non ha un prezzo separato e il Consulente ha riservato lo slot; è comunque inserita tra quelle da approvare specificamente per i Professionisti. Lato prodotto non esiste uno stato «non presentato»: oggi una Consulenza non disdetta resta «confermata» e consuma la quota, quindi il comportamento del codice coincide con la clausola.
- **Imputazione al mese di prenotazione (art. 8.2).** Il codice conta le Consulenze per data di creazione della prenotazione, non per data dello slot. Il testo lo dichiara; valutare se sia preferibile, per chiarezza verso l'Artista, contare per data dello slot.
- La disdetta è possibile solo tramite contatti: sarebbe opportuno un pulsante di disdetta nell'area riservata, attivo fino a 24 ore prima.
- Qualificare il Consulente ai fini privacy: persona autorizzata (art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003) se collaboratore di N'arte, responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) se professionista esterno con propria organizzazione. Serve un atto di incarico scritto con obbligo di riservatezza.

9. Statistiche del profilo

9.1 Con il Piano Max l'Artista accede alle statistiche del Profilo relative agli ultimi 365 giorni: numero di visite, quante provengono da Organizzatori, Richieste di booking ricevute, salvataggi nei preferiti.

9.2 Natura indicativa. Le statistiche sono stime, calcolate con criteri propri di N'arte, e possono differire da quelle di altri strumenti. In particolare: più visite dello stesso dispositivo nello stesso giorno contano come una; non sono contate le visite dell'Artista al proprio Profilo e quelle del Team N'arte; i preferiti salvati da chi non ha un account restano sul dispositivo del visitatore e non sono conteggiati; in alcune circostanze tecniche le visite possono non essere registrate. Le statistiche non sono certificate e non vanno presentate a terzi come dati verificati da N'arte. Il loro malfunzionamento rileva solo come difetto di conformità del servizio (doc. 02, art. 13).

9.3 Dati aggregati e pseudonimizzati. L'Artista vede solo numeri aggregati e non può conoscere l'identità di chi ha visitato il Profilo. Per contare le visite N'arte non conserva indirizzi IP né collega la visita all'account del visitatore: registra un codice non reversibile, ricavato dall'indirizzo IP con una

chiave segreta e diverso ogni giorno, insieme al tipo di visitatore (non registrato, utente, organizzatore, artista). I dati sono conservati per **[425 giorni]** e poi cancellati. I dettagli sono nell'Informativa privacy.

> **NOTA PER IL LEGALE — STATISTICHE**
> Il codice giornaliero è un dato pseudonimo, non anonimo, finché la chiave segreta esiste; la sua rotazione quotidiana impedisce di seguire lo stesso visitatore tra giorni diversi. Base giuridica proposta: legittimo interesse (art. 6.1.f GDPR), da bilanciare nell'Informativa. Nessun cookie è usato per questa misurazione, quindi non serve il consenso ex art. 122 D.Lgs. 196/2003 — *da verificare* con la configurazione effettiva. Il termine di 425 giorni (365 di visibilità + margine) corrisponde alla proposta tecnica oggi in modalità di solo conteggio.

10. Sospensione dei Profili e cessazione

10.1 Misure di moderazione. N'arte può rendere non visibili singoli Contenuti o un intero Profilo artista, sospenderlo o chiuderlo, per violazione della legge, dei Termini o delle presenti Condizioni, nei casi, con le motivazioni e con le possibilità di contestazione previsti dal doc. 06. Le misure che riguardano l'Abbonamento seguono il doc. 02, art. 14. La sospensione dei Profili che eccedono il numero consentito dal Piano non è una misura di moderazione ed è regolata dal doc. 02, art. 11.2.

10.2 Profili inattivi. Se per **[90 giorni]** l'Artista non accede all'account e non risponde ad alcuna Richiesta di booking ricevuta, N'arte può togliere il Profilo dal catalogo, per non far attendere invano gli Organizzatori. N'arte avvisa l'Artista via email almeno 15 giorni prima; il Profilo torna visibile appena l'Artista accede di nuovo e aggiorna il calendario. Lo stesso vale per i Profili rimasti privi degli elementi minimi (copertina, presentazione, genere) dopo l'approvazione.

10.3 Chiusura su richiesta dell'Artista. L'Artista può chiedere la chiusura di un singolo Profilo scrivendo a N'arte ai recapiti del doc. 01, art. 1.2; N'arte vi provvede entro **[7 giorni]**. Per chiudere l'intero account si applica il doc. 01, art. 16.1; l'Abbonamento va disdetto prima (doc. 02, art. 6.3).

10.4 Cessazione per iniziativa di N'arte. Si applicano il doc. 01, artt. 16.2 e 16.3, il doc. 02, art. 14 e il doc. 06. Quando l'Artista è un Professionista, la decisione di limitare, sospendere o cessare il servizio è motivata e comunicata prima che abbia effetto, con il preavviso dell'art. 4 del Reg. UE 2019/1150 nei casi in cui è dovuto, e l'Artista può chiarire i fatti nell'ambito del sistema di reclami del doc. 06.

10.5 Che cosa succede ai Contenuti alla chiusura. Alla chiusura di un Profilo o dell'account:

- il Profilo non è più visibile dal momento della chiusura;
- i Contenuti sono tolti dalla Piattaforma e cancellati entro 30 giorni, salvo le copie di sicurezza e le conservazioni dell'art. 4.7; la licenza cessa con gli effetti ivi previsti;
- le recensioni ricevute non sono più pubblicate;
- i messaggi già inviati in chat restano visibili all'altra parte della conversazione, perché fanno parte anche della sua Trattativa;
- prima della chiusura l'Artista può scaricare i propri dati con la funzione di esportazione della pagina /account/i-miei-dati.

10.6 Date già confermate. La chiusura del Profilo o dell'account non scioglie i Contratti di esibizione già conclusi. L'Artista che chiude il Profilo con Date confermate future ne informa gli Organizzatori interessati secondo l'art. 7.4.

NOTA PER IL LEGALE — SOSPENSIONE E CESSAZIONE

- Oggi l'unico strumento per «sospendere» un Profilo è il cambio di stato (approvato / in attesa / rifiutato = nascosto), **senza comunicazione né motivazione** all'Artista. Non esiste uno strumento di sospensione dell'account. L'art. 10.1 e il doc. 06 presuppongono una motivazione scritta (art. 17 DSA; art. 4 Reg. 2019/1150 per i Professionisti): va aggiunta almeno l'email motivata.
- L'art. 10.2 (Profili inattivi) è una proposta: il prodotto non la implementa. Se il cliente non la vuole, eliminarla; se la vuole, è una restrizione che per i Professionisti deve essere descritta nei termini (art. 3 Reg. 2019/1150), come qui.
- Non esiste la chiusura self-service di un singolo Profilo (art. 10.3): la clausola la affida al Team.
- Accesso ai dati dopo la cessazione (art. 9 Reg. 2019/1150): l'esportazione JSON copre il requisito, se include anche i dati dei Profili.

11. Manleva e rinvio

11.1 Manleva. Oltre a quanto previsto dal doc. 01, art. 15 e dall'art. 5.10, l'Artista tiene indenne N'arte da pretese, danni, sanzioni e costi, comprese le ragionevoli spese legali, fatti valere da Organizzatori, terzi o autorità in conseguenza: dei Contratti di esibizione conclusi dall'Artista e della loro esecuzione; di danni causati dall'Artista o dalla formazione durante l'evento; del mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali a suo carico (art. 7.2). La manleva non opera quando il danno deriva da un fatto di N'arte.

11.2 Rinvio. Per quanto non previsto valgono i Termini (doc. 01), in particolare gli artt. 14 (responsabilità), 17 (modifiche) e 18 (legge applicabile e foro), nonché, per quanto di competenza, i docc. 02, 05 e 06.

11.3 Sopravvivenza. Alla cessazione del rapporto restano efficaci gli artt. 4.7, 5, 10.5, 10.6 e 11.

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.) — solo Artisti Professionisti

L'Artista Professionista dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 2.3 e 2.4 (discrezionalità dell'ammissione e assenza di obbligo di motivazione) e 3.3 (approvazione dei Profili aggiuntivi senza rimborso);
- 3.4 e 3.5 (correzioni del Team; sospensione del Profilo in caso di contestazione del nome);
- 4.2, 4.3 e 4.7 (licenza gratuita, sublicenziabile ai fornitori tecnici, e sua permanenza per i materiali già diffusi);
- 5.9, 5.10 e 11.1 (prova dei diritti, garanzie e manleva);
- 6.1, 6.4 e 6.6 (moderazione preventiva, tempi indicativi e portata dell'approvazione);
- 8.4 (Consulenza considerata fruita e sospensione delle prenotazioni);
- 9.2 (natura indicativa delle statistiche);
- 10.1 e 10.2 (sospensione e rimozione dal catalogo dei Profili).

L'approvazione avviene con la selezione di una casella distinta da quella di accettazione delle presenti Condizioni (doc. 08).

N'ARTE · DOCUMENTO 04

Condizioni integrative per gli organizzatori

Strutture, Richieste di booking, adempimenti dell'evento e rapporti con gli artisti.

Documento	Condizioni integrative per gli organizzatori
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/condizioni-organizzatori (link anche dal modulo di Richiesta di booking, dalla registrazione e dall'area /organizzatore)
Destinatari	Organizzatori: locali, associazioni, imprese, enti e persone fisiche che cercano Artisti e inviano Richieste di booking

NOTA PER IL LEGALE — IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

È il documento che rende credibile il modello «N'arte mette in contatto e si ferma lì» (doc. 01, art. 4): colloca sull'Organizzatore gli adempimenti dell'evento dal vivo e ne ottiene la garanzia e la manleva. Va letto sapendo che **il riparto contrattuale vale solo tra le parti**: non vincola SIAE, INPS, Comune, Vigili del fuoco o organi ispettivi, che individuano l'obbligato secondo la legge. La sua funzione è quindi duplice: informare l'Organizzatore di ciò che deve fare e dare a N'arte un titolo di rivalsa. Gli Organizzatori sono spesso Professionisti (locali, associazioni, imprese), ma possono essere Consumatori: il privato che cerca una band per una festa. Il testo tiene conto di entrambi (art. 1.3).

1. Oggetto e rapporto con gli altri documenti

1.1 Le presenti Condizioni integrano i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01) per chi usa la Piattaforma come Organizzatore. Disciplinano le Strutture, le Richieste di booking, gli adempimenti legati agli eventi, i rapporti con gli Artisti, le recensioni e l'uso dei dati ricevuti. Adottano le definizioni dell'art. 2 del doc. 01; il rapporto tra i documenti segue l'art. 3.3 del doc. 01.

1.2 L'uso della Piattaforma è gratuito per gli Organizzatori (doc. 01, art. 4.3). N'arte non percepisce alcun compenso sugli ingaggi.

1.3 Organizzatore Consumatore. Quando l'Organizzatore è una persona fisica che organizza un evento privato per scopi estranei alla propria attività professionale, restano salvi i diritti che la legge gli riconosce come Consumatore. Gli adempimenti dell'art. 6 gli si applicano nei limiti in cui la legge li pone a carico di chi organizza un evento di quel tipo, e la manleva dell'art. 7.2 non si estende oltre la sua responsabilità secondo la legge.

2. Come si diventa Organizzatore

2.1 Si diventa Organizzatore in uno dei modi seguenti:

- registrandosi come Organizzatore dalla pagina di registrazione;
- inviando la prima Richiesta di booking da Utente registrato: il ruolo cambia automaticamente, previa accettazione espressa delle presenti Condizioni.

Per inviare una Richiesta di booking serve un account: chi non è registrato deve prima registrarsi, confermando il proprio indirizzo email.

2.2 Accettazione. In tutti i casi dell'art. 2.1, l'Organizzatore accetta le presenti Condizioni, insieme ai Termini, selezionando la casella di accettazione prima dell'invio, e dichiara di aver compiuto 18 anni (doc. 01, art. 5.1). **L'invio della prima Richiesta di booking vale accettazione delle presenti Condizioni** anche per chi era già Utente registrato. Il rifiuto delle presenti Condizioni impedisce l'invio di Richieste, non l'uso della Piattaforma come Utente.

2.3 L'accettazione delle presenti Condizioni al momento della prima Richiesta è registrata con la versione del documento e l'istante (doc. 08).

> **NOTA PER IL LEGALE — ACQUISIZIONE DEL RUOLO (AGGIORNATA V0.96)**
> Gli scostamenti segnalati nella v0.95 sono stati corretti: la Richiesta di booking non crea più un account al volo (serve la registrazione, con conferma email e dichiarazione dei 18 anni); il passaggio da Utente a Organizzatore richiede una casella che richiama espressamente il presente documento, registrata nel registro dei consensi e inviata al Consent Database di iubenda.

3. Chi agisce per un ente, un locale o un'impresa

3.1 Chi usa la Piattaforma per conto di un locale, di un'associazione, di un'impresa, di un ente pubblico o privato, o di un comitato, dichiara e garantisce di avere il potere di rappresentarlo e di vincolarlo, sia verso N'arte sia verso gli Artisti, e di aver indicato correttamente la denominazione del soggetto rappresentato.

3.2 In mancanza di tale potere, chi ha agito ne risponde personalmente, anche ai sensi dell'art. 1398 c.c., verso gli Artisti e verso N'arte.

3.3 Il soggetto rappresentato risponde dell'uso della Piattaforma da parte delle persone che ha autorizzato. Se più persone agiscono per lo stesso locale o ente, ciascuna usa un proprio account: le credenziali non si condividono (doc. 01, art. 5.5).

3.4 N'arte non verifica i poteri di rappresentanza. Può chiedere in qualunque momento informazioni o documenti che li comprovino e, in mancanza, limitare l'invio di nuove Richieste secondo il doc. 06.

4. Strutture

4.1 Dati della Struttura. L'Organizzatore può inserire una o più Strutture con: nome, tipo (club, pub, festival, teatro, locale, privato, altro), indirizzo, città, CAP, capienza, descrizione, immagine di copertina e fino a sei fotografie, sito web, profilo Instagram, telefono ed email. Può anche indicare la Struttura in forma sintetica (nome e città) direttamente nella Richiesta di booking. L'Organizzatore garantisce che i dati sono veri e aggiornati, e in particolare che la capienza indicata corrisponde a quella autorizzata o, per i luoghi non soggetti ad autorizzazione, a quella effettivamente sostenibile in sicurezza.

4.2 Titolo a usare il luogo. L'Organizzatore garantisce di avere la disponibilità del luogo indicato (come proprietario, gestore, conduttore, concessionario o con l'accordo di chi ne ha la disponibilità) per l'uso che ne propone agli Artisti. Se l'evento si svolge in un locale gestito da un soggetto diverso, l'Organizzatore lo indica all'Artista e ne garantisce il coordinamento (art. 6.2).

4.3 Chi vede i dati della Struttura.

Chi	Che cosa vede
Gli Utenti registrati, sul Profilo dell'Artista, per ogni Data confermata	Data, nome e immagine dell'Organizzatore; nome, città e immagine di copertina della Struttura. Se l'Organizzatore è un privato, nome e immagine non sono mostrati; per le Strutture di tipo «privato» solo la città, con la dicitura «evento privato». I Visitatori non registrati non vedono le Date confermate.
L'Artista destinatario di una Richiesta di booking	Tutti i dati della Struttura, compresi indirizzo e recapiti, e i dati dell'Organizzatore indicati nella Richiesta (nome, telefono, presentazione, sito, profilo Instagram).
Il Team N'arte	Tutti i dati, per la gestione del servizio.

Indirizzo, telefono ed email della Struttura non sono mostrati al pubblico né agli Artisti che non hanno ricevuto una Richiesta da quell'Organizzatore.

4.4 Strutture private. Se la Struttura è un'abitazione o un altro luogo privato, l'Organizzatore la classifica come «privato» e non inserisce nel nome o nelle fotografie elementi che consentano di identificare il domicilio di persone fisiche. L'Organizzatore che inserisce dati riferiti a terzi (ad esempio il gestore del locale o il titolare dell'abitazione) garantisce di averli informati.

4.5 Fotografie. Alle fotografie delle Strutture si applicano la licenza del doc. 01, art. 9.2 e le garanzie del doc. 01, art. 9.4. L'Organizzatore garantisce in particolare di avere i diritti sulle fotografie e che esse non ritraggono in modo riconoscibile persone che non hanno prestato il consenso (art. 96 L. 633/1941), né minori.

NOTA PER IL LEGALE — STRUTTURE: SCOSTAMENTI E RISCHIO PER I DOMICILI PRIVATI

- **Esposizione dei recapiti.** Secondo la ricognizione del prodotto, i dati delle Strutture, compresi indirizzo, telefono ed email, sono oggi leggibili da chiunque. Dal codice risulta che l'esposizione è a livello di database (policy «venues public read» della migration 0009, interrogabile con la chiave pubblica anche senza account), non tramite una pagina del sito, e che la migration **0058_private_buckets_and_organizers.sql** la chiude limitando la lettura al proprietario e al Team. **Va verificato se la 0058 è stata applicata** (*npm run db:check-migrations*, sola lettura): se non lo è, indirizzi e telefoni di tutte le Strutture, comprese le abitazioni private, sono oggi scaricabili da chiunque, e la situazione va sanata prima di pubblicare l'art. 4.3.
- **Vetrina delle Date confermate.** Anche dopo la 0058, il Profilo pubblico dell'Artista mostra per ogni Data confermata il nome e l'immagine dell'Organizzatore e nome, città e copertina della Struttura (vista *booking_requests_public*), senza distinguere le Strutture di tipo «privato» e senza informare l'Organizzatore. Per un privato ciò significa pubblicare nome, città e data di una sua festa. **Proposta**, recepita nella tabella dell'art. 4.3: per le Strutture private mostrare solo città e «evento privato»; in generale rendere visibili solo città o zona al pubblico, e indirizzo e recapiti soltanto alla controparte della Trattativa. Il prodotto va allineato; in alternativa l'art. 4.3 va riscritto sullo stato attuale, informando in modo evidente l'Organizzatore al momento della conferma.
- Le fotografie delle Strutture non passano dalla moderazione preventiva prevista per gli Artisti.

5. Richieste di booking

5.1 Contenuto. La Richiesta di booking indica: la data, la fascia oraria, la Struttura, un messaggio di presentazione (da 20 a 2.000 caratteri), un recapito telefonico e, facoltativamente, un budget. Gli Artisti non possono inviare Richieste.

5.2 Veridicità e serietà. L'Organizzatore invia Richieste solo per eventi reali, che intende effettivamente realizzare, e fornisce informazioni esatte su data, luogo, tipo di evento, durata della prestazione richiesta e condizioni essenziali note. Non presenta come confermati elementi dell'evento ancora incerti (autorizzazioni, luogo, finanziamento) senza dirlo.

5.3 Budget. Il budget eventualmente indicato è un'indicazione dell'Organizzatore all'Artista. Non vincola N'arte, che non lo suggerisce, non lo verifica e non lo garantisce. Tra le parti vale quanto esse concordano; tuttavia, se l'Artista accetta la Richiesta senza negoziare condizioni diverse e l'Organizzatore conferma la data, il budget indicato costituisce, salvo prova contraria, l'importo su cui le parti si sono intese (doc. 03, art. 3.7). L'Organizzatore indica se il budget comprende o esclude oneri fiscali e previdenziali, rimborsi spese, vitto, alloggio e dotazioni tecniche, o lo chiarisce nella Trattativa.

5.4 Richieste a più Artisti. L'Organizzatore può inviare Richieste a più Artisti per la stessa data. Appena ha scelto, annulla senza ritardo le Richieste rimaste aperte, così che gli altri Artisti possano liberare la data.

5.5 Usi vietati. È vietato inviare Richieste:

- esplorative e massive, cioè identiche o quasi identiche a un numero elevato di Artisti senza un evento determinato, al solo fine di sondare il mercato o raccogliere preventivi;
- al fine di raccogliere recapiti, dati o materiali degli Artisti per scopi diversi dall'evento, compresi elenchi, promozioni o rivendita;
- per conto di concorrenti di N'arte o di agenzie, al fine di sottrarre Artisti alla Piattaforma con proposte di rappresentanza o esclusiva non richieste;
- false, di prova o di disturbo, o con un'identità non propria.

N'arte applica limiti tecnici al numero di Richieste inviabili in un certo intervallo di tempo e può adottare le misure del doc. 06.

5.6 Annullamento della Richiesta. L'Organizzatore può annullare una Richiesta dalla propria area finché non è stata confermata, rifiutata o già annullata. L'Artista riceve un avviso via email. Per le Date confermate si applica l'art. 9.

6. Adempimenti dell'evento

6.1 Principio. Tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per realizzare l'evento dal vivo sono a carico dell'Organizzatore e, quando l'evento si svolge in un locale gestito da un soggetto diverso, del gestore del locale secondo le rispettive competenze. **N'arte non organizza l'evento, non lo gestisce e non assume alcuno di questi adempimenti** (doc. 01, art. 4.2). L'elenco che segue è indicativo e non sostituisce la verifica della normativa, anche regionale e comunale, applicabile al singolo evento.

6.2 Gestore del locale. Se il gestore del locale è un soggetto diverso dall'Organizzatore, l'Organizzatore garantisce di essersi coordinato con lui, che gli adempimenti di sua competenza sono assolti e che l'evento proposto all'Artista è compatibile con le autorizzazioni del locale. Nei confronti dell'Artista e di N'arte l'Organizzatore risponde anche degli adempimenti che ha lasciato al gestore.

6.3 Diritto d'autore e diritti connessi. L'Organizzatore:

- ottiene dalla SIAE, o dagli altri organismi di gestione collettiva competenti, il permesso per l'esecuzione pubblica delle opere musicali prima dell'evento, e ne paga i compensi;
- cura la compilazione e la consegna del programma musicale (borderò) nei termini richiesti, con la collaborazione dell'Artista, che gli comunica il repertorio eseguito;
- assolve i compensi per i diritti connessi dei produttori e degli artisti interpreti quando nell'evento è diffusa musica registrata (ad esempio DJ set, intervalli, basi), tramite gli organismi competenti.

Non è considerata pubblica l'esecuzione che avviene entro la cerchia ordinaria della famiglia, senza scopo di lucro (art. 15, c. 2 L. 633/1941): la valutazione di questa ipotesi spetta all'Organizzatore.

6.4 Lavoratori dello spettacolo. L'Organizzatore verifica chi sia, secondo la normativa vigente, il soggetto tenuto agli adempimenti previdenziali per i lavoratori dello spettacolo e, se è lui, vi provvede: richiesta del certificato di agibilità all'INPS prima dell'esibizione, versamento dei contributi, adempimenti di sostituto d'imposta (ritenute, certificazioni, dichiarazioni) e ogni altra comunicazione obbligatoria. Se il soggetto obbligato è l'Artista o un terzo (agenzia, cooperativa, impresa che fornisce la prestazione), l'Organizzatore si accerta, prima dell'evento, che gli adempimenti siano stati assolti, nella misura in cui la legge gliene attribuisce la verifica o la responsabilità solidale.

6.5 Autorizzazioni di pubblico spettacolo e trattenimento. L'Organizzatore ottiene o presenta, prima dell'evento, i titoli richiesti per lo spettacolo o il trattenimento pubblico, in particolare:

- la licenza del Comune per spettacoli e trattenimenti pubblici (artt. 68 e 69 R.D. 773/1931, T.U.L.P.S.), o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi in cui la legge la ammette, come gli eventi fino a 200 partecipanti che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio;
- la verifica di agibilità del luogo da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.), o la relazione tecnica sostitutiva nei casi previsti;
- le altre autorizzazioni o comunicazioni richieste per l'occupazione di suolo pubblico, le manifestazioni temporanee e l'uso di aree non destinate abitualmente a spettacoli.

6.6 Sicurezza delle persone. L'Organizzatore garantisce il rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione incendi, in particolare della regola tecnica per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996), dei limiti di capienza, della predisposizione dei piani di emergenza e di evacuazione, delle vie di esodo, dei presidi antincendio e del primo soccorso, e dei servizi di con-

trollo e assistenza del pubblico quando richiesti. Per quanto applicabile all'evento, rispetta le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), anche nei confronti dell'Artista e dei tecnici, compresi il coordinamento con i fornitori e la valutazione dei rischi da interferenze.

6.7 Palco, impianti e service. L'Organizzatore garantisce che palco, strutture, impianti elettrici e dotazioni tecniche messi a disposizione dell'Artista siano idonei, installati da soggetti abilitati, conformi alle norme e in buono stato. Se l'Artista porta proprie attrezzature, le parti ne concordano le condizioni di allaccio e di sicurezza. I fornitori di service scelti dall'Organizzatore operano sotto la sua responsabilità.

6.8 Impatto acustico e orari. L'Organizzatore rispetta i limiti di emissione sonora e gli orari stabiliti dalla legge, dai regolamenti comunali e dalle autorizzazioni, ottiene le eventuali deroghe per le manifestazioni temporanee e predispone la documentazione di impatto acustico quando è richiesta. Ne informa l'Artista prima dell'evento, perché possa adeguare la prestazione.

6.9 Somministrazione. Se nell'evento sono somministrati alimenti o bevande, l'Organizzatore, o il gestore del locale, dispone dei titoli richiesti e rispetta le norme igienico-sanitarie e quelle sulla somministrazione di alcolici, compreso il divieto verso i minori.

6.10 Assicurazione. L'Organizzatore dispone, per l'evento, di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi adeguata al tipo di evento e al numero di partecipanti, o si accerta che sia fornita dal gestore del locale. N'arte può chiedere che ne sia fornita prova nei casi di contestazione.

6.11 Ospitalità e logistica. Se nel Contratto di esibizione l'Organizzatore si è impegnato a fornire vitto, alloggio, trasferimenti, camerini, parcheggio o altre prestazioni accessorie, vi provvede come concordato. In mancanza di accordo, queste prestazioni non sono dovute.

6.12 Eventi organizzati da N'arte. Quando è N'arte stessa a organizzare direttamente un evento o un format (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena e simili), per quell'evento N'arte è l'organizzatore e gli adempimenti del presente articolo gravano su di essa, salvo diverso accordo con il gestore del locale o con il coorganizzatore.

NOTA PER IL LEGALE — ADEMPIMENTI: RIFERIMENTI DA VERIFICARE

- **Agibilità INPS (art. 6.4).** Il soggetto obbligato va verificato alla luce dell'art. 6 D.Lgs. C.p.S. 708/1947, dell'art. 6 D.Lgs. 182/1997 e delle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 (art. 66), oltre che delle circolari INPS più recenti: in particolare la posizione del gestore del locale rispetto all'organizzatore esterno, la responsabilità solidale, il caso dell'Artista lavoratore autonomo che assolve in proprio, gli esoneri (art. 1, c. 188 L. 296/2006) e la posizione del **privato Consumatore** che ingaggia una band per una festa, che probabilmente non è tenuto — *da verificare*. Per questo il testo impone all'Organizzatore di «verificare chi sia l'obbligato» anziché dichiararsi tale in ogni caso.
- **SCIA fino a 200 persone (art. 6.5).** Il riferimento è all'art. 68 T.U.L.P.S. come modificato dal D.L. 91/2013 (art. 7, c. 8-bis) e alle successive modifiche; verificare anche l'estensione all'art. 69 e la disciplina dell'art. 141 del Regolamento T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940) sulla relazione tecnica per i locali fino a 200 persone — *da verificare*.
- **Sicurezza e palchi (artt. 6.6-6.7).** Valutare il richiamo espresso al D.P.R. 151/2011 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), al D.I. 22 luglio 2014 («decreto palchi», applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/2008 agli spettacoli musicali), al D.M. 37/2008 (impianti) e al D.M. 6 ottobre 2009 (addetti ai servizi di controllo) — *da verificare*. Sono stati lasciati fuori dal testo per non trasformare le condizioni in un manuale; l'elenco è dichiaratamente indicativo.
- **Acustica (art. 6.8).** L. 447/1995 (art. 6, c. 1, lett. h, deroghe per manifestazioni temporanee; art. 8, documentazione di impatto acustico) e D.P.C.M. 215/1999 (limiti nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo) — *da verificare*.
- **Somministrazione (art. 6.9).** L. 287/1991, normative regionali sulla somministrazione temporanea, Reg. CE 852/2004, art. 689 c.p. — *da verificare*.
- **Art. 6.12.** Dalla v0.95 il Piano Max non prevede più candidature a «eventi N'arte», ma solo la segnalazione del profilo (doc. 02, art. 9). Resta un punto da chiarire: se N'arte organizza in proprio eventi o format (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena), per quegli eventi è organizzatore e gli obblighi di questo documento ricadono su di essa.

7. Garanzia e manleva dell'Organizzatore

7.1 Garanzia. Con l'invio di una Richiesta di booking e, di nuovo, con la conferma di una data, l'Organizzatore dichiara e garantisce a N'arte e all'Artista che l'evento sarà realizzato nel rispetto degli adempimenti dell'art. 6, che ha ottenuto o otterrà in tempo utile i titoli necessari e che, in caso contrario, informerà senza ritardo l'Artista e non chiederà la prestazione.

7.2 Manleva. L'Organizzatore tiene indenne N'arte da ogni pretesa, danno, sanzione, contributo, imposta, interesse e costo, comprese le ragionevoli spese legali e di assistenza, fatti valere nei confronti di N'arte da Artisti, partecipanti all'evento, gestori dei locali, fornitori, terzi, enti e autorità (tra cui SIAE e gli altri organismi di gestione collettiva, INPS, Agenzia delle Entrate, Comune, Vigili del fuoco, organi ispettivi e di vigilanza) in relazione:

- all'evento, alla sua organizzazione e al suo svolgimento;
- al mancato o irregolare adempimento degli obblighi dell'art. 6;
- al Contratto di esibizione e al pagamento del compenso;
- alla falsità delle dichiarazioni rese sulla Piattaforma, compresi i poteri di rappresentanza (art. 3) e i dati delle Strutture (art. 4).

7.3 La manleva non opera quando il danno deriva da un fatto di N'arte, compreso il caso dell'art. 6.12. N'arte informa senza ritardo l'Organizzatore della pretesa, gli consente di partecipare alla difesa e non definisce transattivamente la controversia senza averlo prima consultato.

7.4 Effetti verso i terzi. La garanzia e la manleva regolano i rapporti tra l'Organizzatore e N'arte. Non modificano gli obblighi che la legge pone su ciascun soggetto nei confronti di SIAE, INPS, delle autorità e degli organi ispettivi, che restano liberi di individuare l'obbligato secondo la legge.

> **NOTA PER IL LEGALE — EFFICACIA DELLA MANLEVA**
> L'art. 7.4 dichiara in modo trasparente ciò che il testo attualmente online segnala come dubbio: la manleva non è opponibile agli enti. Il rischio reale per N'arte è che un ente o un giudice la qualifichi come organizzatore o intermediario dell'evento; la difesa migliore non è la clausola ma la coerenza del prodotto con l'art. 4 del doc. 01 (nessuna gestione del compenso, nessuna conclusione di contratti, nessun intervento sull'evento). Verso l'Organizzatore Consumatore una manleva ampia per sanzioni e contributi potrebbe essere considerata vessatoria (art. 33 Cod. consumo): l'art. 1.3 la riduce alla sua responsabilità secondo la legge. Per i Professionisti la clausola è nell'elenco delle clausole da approvare specificamente.

8. Il Contratto di esibizione

8.1 Autonomia delle parti. Il Contratto di esibizione si conclude direttamente tra Organizzatore e Artista, che ne stabiliscono liberamente il contenuto. N'arte non ne è parte, non lo negozia, non lo redige e non ne garantisce l'esecuzione (doc. 01, artt. 4 e 8).

8.2 Forma scritta. Le parti sono invitate a formalizzare il Contratto di esibizione per iscritto, indicando almeno: data, orari e durata della prestazione; luogo; compenso e sua natura (lordo o netto, oneri compresi o esclusi); modalità e tempi di pagamento; eventuale acconto; rimborsi spese e ospitalità; dotazioni tecniche; soggetto che cura agibilità e SIAE; condizioni di annullamento per ciascuna parte; eventuali riprese e usi promozionali dell'immagine dell'Artista.

8.3 Compenso. Il compenso è pagato **direttamente dall'Organizzatore all'Artista**, con i mezzi concordati tra loro e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti. N'arte non incassa, non trasferisce, non anticipa e non trattiene alcuna somma (doc. 01, art. 4.2).

8.4 Documenti fiscali e ritenute. I documenti fiscali, le ritenute e gli altri adempimenti legati al compenso sono a carico delle parti secondo la legge: l'Artista emette fattura o ricevuta secondo la propria posizione (doc. 03, art. 7.2); l'Organizzatore che sia sostituto d'imposta opera e versa le ritenute dovute e ne rilascia la certificazione.

8.5 Offerte e conferma. Quando l'Organizzatore conferma una data dalla propria area, o accetta in chat un'Offerta dell'Artista, dichiara di aver raggiunto con l'Artista un accordo sugli elementi essenziali della prestazione. L'Organizzatore non conferma una data se l'accordo non c'è.

8.6 Compenso concordato – promemoria. Dopo la conferma, le parti possono annotare l'importo concordato con le modalità del doc. 01, art. 8.4. L'annotazione è solo un promemoria e non ha alcun effetto nei confronti di N'arte.

8.7 Uso dell'immagine dell'Artista per l'evento. La licenza concessa dall'Artista a N'arte (doc. 03, art. 4) non si estende all'Organizzatore. Per usare nome, fotografie, video o altri Contenuti dell'Artista nella promozione dell'evento, l'Organizzatore ottiene il consenso dell'Artista, preferibilmente nel Contratto di esibizione. Lo stesso vale per le riprese audio o video dell'esibizione destinate alla diffusione.

9. Data confermata, annullamenti e mancata esecuzione

9.1 Data confermata. La data è confermata solo dall'Organizzatore: quando l'Artista accetta un'Offerta in chat la richiesta diventa «accettata» e resta in attesa della conferma dell'Organizzatore, che la dà con il pulsante «Conferma data» dopo aver dichiarato che l'accordo è solo fra le parti. Con la conferma, la data è bloccata nel calendario dell'Artista e compare sul suo Profilo, visibile agli Utenti registrati, con le informazioni dell'art. 4.3. Le parti ricevono una comunicazione di conferma. La Data confermata registra quanto dichiarato dalle parti e non attesta che il contratto sia valido o completo (doc. 01, art. 8.2).

9.2 Annullamenti tra le parti. Se l'Organizzatore non può più realizzare l'evento, o deve modificarne data, luogo o condizioni essenziali, lo comunica all'Artista **appena ne ha conoscenza**. Le conseguenze degli annullamenti e delle mancate presentazioni, di una parte o dell'altra, sono regolate dal Contratto di esibizione e dalla legge. **N'arte non risponde degli annullamenti, delle mancate presentazioni, dei ritardi o dei mancati pagamenti** e non interviene come arbitro tra le parti (doc. 01, art. 14.1).

9.3 Annullamento di una Data confermata sulla Piattaforma. Una Data confermata non può essere annullata dalle parti in autonomia. La parte che intende annullarla lo comunica all'altra e ne informa il Team N'arte scrivendo a info@narteofficial.it. Il Team N'arte annulla la Data confermata sulla Piattaforma, liberando il calendario dell'Artista:

- su richiesta concorde delle parti, o su richiesta di una parte quando l'altra non si oppone entro 3 giorni lavorativi;
- di propria iniziativa, **solo per ragioni gravi**: fondati elementi che l'evento sia inesistente o illecito, che una parte abbia fornito un'identità falsa, che la data sia stata confermata senza un accordo (art. 8.5), oppure in esecuzione di un provvedimento dell'autorità.

L'annullamento è sempre accompagnato da una motivazione scritta, comunicata a entrambe le parti via email e nella chat della Trattativa. La parte che non condivide la decisione può contestarla secondo il doc. 06. L'annullamento sulla Piattaforma non incide sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dal Contratto di esibizione.

9.4 Annullamenti ripetuti e non giustificati, mancate presentazioni o mancati pagamenti accertati possono essere valutati da N'arte secondo il doc. 06.

> **NOTA PER IL LEGALE — ANNULLAMENTI: SCOSTAMENTI DEL PRODOTTO**
>
> - L'annullamento di una Data confermata da parte del Team è già implementato con motivazione obbligatoria di almeno 10 caratteri, messaggio di sistema in chat ed email alle parti (migration 0014). Il testo aggiunge i presupposti («solo per ragioni gravi» o su richiesta delle parti), che il prodotto non impone: sono una regola di condotta del Team.
> - **Difetto lato server.** L'interfaccia dell'Organizzatore nasconde il pulsante di annullamento sulle Date confermate, ma l'azione server *cancelBookingRequest* esclude solo le richieste già rifiutate o annullate: una chiamata diretta può quindi annullare una Data confermata senza passare dal Team e senza motivazione. Analogo difetto nell'azione di rifiuto dell'Artista (doc. 03, nota all'art. 7). Va aggiunto il controllo sullo stato «confermata», altrimenti l'art. 9.3 non corrisponde al funzionamento reale.
> - La conferma diretta per accettazione di un'Offerta in chat (art. 8.5) va segnalata anche alla luce della nota 00, §3.1 sull'intermediazione.

10. Recensioni

10.1 Dopo una Data confermata la cui data è passata, l'Organizzatore può pubblicare una recensione dell'Artista, una sola per ciascuna Data confermata, secondo il Regolamento delle recensioni (doc. 05). La recensione è pubblicata con il nome visualizzato dell'Organizzatore.

10.2 Scrivendo una recensione, l'Organizzatore garantisce che:

- si riferisce a un evento realmente avvenuto con quell'Artista e all'esperienza diretta dell'Organizzatore;
- è veritiera, pertinente alla prestazione e al rapporto professionale, e non contiene insulti, espressioni discriminatorie, dati personali non necessari o fatti non verificati presentati come certi;
- non è scritta in conflitto di interessi (ad esempio da un familiare, da un componente della formazione o da chi ha un interesse economico nel progetto dell'Artista o in un progetto concorrente);
- non è stata offerta, richiesta o modificata in cambio di vantaggi, sconti o favori, né minacciata come strumento di pressione nella Trattativa.

10.3 L'Organizzatore risponde personalmente del contenuto delle proprie recensioni. N'arte può nasconderle o rimuoverle secondo il doc. 05 e il doc. 06.

11. Uso dei dati degli Artisti

11.1 Attraverso la Piattaforma l'Organizzatore riceve dati personali degli Artisti e dei componenti delle formazioni: quelli del Profilo e quelli comunicati in chat o nella Trattativa. L'Organizzatore li usa **solo per valutare, negoziare, organizzare e gestire l'evento** a cui la Richiesta si riferisce, compresi gli adempimenti dell'art. 6.

11.2 È vietato in particolare: usarli per comunicazioni promozionali non richieste; comunicarli a terzi estranei all'evento, salvo i soggetti che vi partecipano per gli adempimenti (gestore del locale, consulente del lavoro, SIAE); inserirli in elenchi o banche dati; estrarli in modo automatizzato; conservarli oltre il tempo necessario per l'evento e per gli adempimenti di legge.

11.3 Per i dati che riceve e tratta per le proprie finalità, anche fuori dalla Piattaforma, l'Organizzatore è **titolare autonomo del trattamento** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e risponde del rispetto della normativa. N'arte e l'Organizzatore non sono contitolari e l'Organizzatore non tratta dati per conto di N'arte.

> **NOTA PER IL LEGALE — QUALIFICAZIONE PRIVACY**
>
> La qualificazione come titolari autonomi è coerente con il modello: N'arte mette a disposizione i dati per consentire il contatto, l'Organizzatore li usa per una finalità propria (il suo evento) con mezzi propri. Non si ravvisano gli elementi della contitolarità (art. 26 GDPR: determinazione congiunta di finalità e mezzi); valutare tuttavia la giurisprudenza CGUE sulla contitolarità nelle piattaforme (C-210/16, *Wirtschaftsakademie*; C-40/17, *Fashion ID*) limitatamente alla fase di raccolta sulla Piattaforma. Verso l'Artista l'informazione va data nell'Informativa privacy di N'arte, indicando le categorie di destinatari (Organizzatori che inviano una Richiesta). Lo stesso schema vale, specularmente, per i dati degli Organizzatori ricevuti dagli Artisti (doc. 03, art. 7.7).

12. Nessun rapporto di lavoro, mandato o esclusiva con N'arte

12.1 L'uso della Piattaforma non crea tra l'Organizzatore e N'arte alcun rapporto di lavoro, di agenzia, di mandato, di mediazione, di società, di associazione o di *joint venture*. N'arte non agisce per conto dell'Organizzatore e non gli presta garanzie sugli Artisti.

12.2 Nessuna delle parti ha obblighi di esclusiva. L'Organizzatore è libero di ingaggiare Artisti tramite altri canali, anche Artisti conosciuti sulla Piattaforma, senza dover nulla a N'arte.

12.3 Badge e ordine del catalogo. L'Organizzatore prende atto che: il badge «Artista Pro» indica soltanto che l'Artista ha un Abbonamento Pro o Max attivo, e non attesta verifiche di identità, qualità, affidabilità o regolarità fiscale e contributiva (doc. 02, art. 10.1); l'ordine con cui gli Artisti compaiono nel catalogo dipende anche dal Piano sottoscritto dall'Artista, secondo i Criteri di posizionamento (doc. 07).

13. Misure, cessazione e rinvio

13.1 In caso di violazione delle presenti Condizioni N'arte può adottare le misure del doc. 06, tra cui la limitazione dell'invio di Richieste, il blocco in una conversazione, la rimozione di Strutture o recensioni e, nei casi gravi o ripetuti, la chiusura dell'account.

13.2 L'Organizzatore può recedere in qualunque momento chiedendo la cancellazione dell'account (doc. 01, art. 16.1). La cancellazione non scioglie i Contratti di esibizione già conclusi: l'Organizzatore che ha Date confermate future ne informa gli Artisti. I messaggi già inviati restano visibili all'altra parte della conversazione.

13.3 Per quanto non previsto valgono i Termini (doc. 01), in particolare gli artt. 14 (responsabilità), 15 (manleva), 17 (modifiche) e 18 (legge applicabile e foro), e, per le recensioni, il doc. 05.

13.4 Alla cessazione del rapporto restano efficaci gli artt. 7, 11 e 13.2.

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.) — solo Organizzatori Professionisti

L'Organizzatore Professionista dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 2.2 (accettazione mediante invio della prima Richiesta di booking);
- 3.2 (responsabilità personale di chi agisce senza poteri);
- 5.3 (valore del budget in caso di conferma senza Trattativa);
- 6.1, 6.2 e 6.4 (adempimenti dell'evento a carico dell'Organizzatore, anche per il gestore del locale);
- 7.1, 7.2 e 7.3 (garanzia e manleva, incluse sanzioni e pretese di enti e autorità);
- 9.2 e 9.3 (esclusione di responsabilità di N'arte per annullamenti e mancati pagamenti; annullamento delle Date confermate da parte del Team);
- 12.2 e 13.1 (assenza di esclusiva; misure e chiusura dell'account).

L'approvazione avviene con la selezione di una casella distinta da quella di accettazione delle presenti Condizioni (doc. 08).

N'ARTE · DOCUMENTO 05

Regolamento delle recensioni

Chi può recensire un Artista, come N'arte verifica la provenienza delle recensioni, come vengono mostrate, moderate e contestate.

Documento	Regolamento delle recensioni
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/regolamento-recensioni (con estratto accanto alle recensioni sul Profilo artista: Allegato A)
Destinatari	Organizzatori che scrivono recensioni; Artisti che le ricevono; Utenti registrati che le leggono

NOTA PER IL LEGALE — PERCHÉ UN REGOLAMENTO A SÉ

Le recensioni sono l'unico contenuto della Piattaforma scritto da un Utente *su* un altro Utente identificato e reso pubblico. Si sommano tre discipline: la tutela del consumatore contro le recensioni false e le omissioni sulla loro verifica (art. 22 e art. 23 Cod. consumo come modificati dal D.Lgs. 26/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/2161); il DSA per la moderazione (docc. 01, art. 4.4, e 06); la protezione dei dati e la tutela della reputazione dell'Artista (GDPR, art. 595 c.p., art. 2043 c.c.). Il testo descrive il sistema come è costruito oggi (lib/feedback, migration 0027) e indica in nota dove il prodotto va allineato.

1. Oggetto e definizioni

1.1 Il presente Regolamento disciplina le recensioni che gli Organizzatori lasciano agli Artisti sulla Piattaforma. Integra i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01), di cui adotta le definizioni, e ne attua l'art. 11.

1.2 Ai fini del presente Regolamento:

- **Recensione**: la valutazione composta da un **voto da 1 a 5** e da un **testo** obbligatorio, riferita a un Profilo artista e collegata a una specifica Data confermata;
- **Autore**: l'Organizzatore che ha scritto la Recensione;
- **Artista recensito**: l'Artista titolare del Profilo artista a cui la Recensione si riferisce;
- **Oscuramento**: la misura con cui la Recensione viene resa non visibile e smette di concorrere alla media, restando conservata e potendo essere ripristinata;
- **Rimozione**: la misura con cui la Recensione viene eliminata in via definitiva.

1.3 Le Recensioni sono Contenuti degli Utenti ai sensi del doc. 01, art. 9. Rispetto a esse N'arte agisce come prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni (doc. 01, art. 4.4) e non ne condivide né ne fa proprio il contenuto.

2. Chi può recensire e quando

2.1 Una Recensione può essere scritta **soltanto** se ricorrono tutte le condizioni seguenti:

a. l'Autore ha un account con ruolo di Organizzatore;

b. l'Autore è lo stesso Organizzatore che ha inviato la Richiesta di booking all'Artista;

c. la Richiesta di booking è nello stato di **Data confermata** (doc. 01, art. 2);

d. la data dell'evento è **trascorsa**: la Recensione diventa possibile dal giorno successivo;

e. per quella Data confermata non esiste già una Recensione dello stesso Autore.

2.2 Una Recensione per ciascuna Data confermata. Se un Organizzatore ha più Date confermate con lo stesso Artista, può recensire ciascuna di esse, una sola volta.

2.3 Non possono scrivere Recensioni: i Visitatori; gli Utenti registrati che non sono Organizzatori; gli Artisti, né nei confronti di altri Artisti né nei confronti degli Organizzatori; i Consulenti e il Team N'arte, in quanto tali.

2.4 Non è possibile recensire una Richiesta di booking rifiutata, annullata o rimasta in trattativa, anche se l'evento si è poi svolto per accordi presi fuori dalla Piattaforma.

2.5 La Recensione si riferisce al singolo Profilo artista oggetto della Data confermata. Se lo stesso Artista gestisce più Profili artista, ciascun Profilo ha le proprie Recensioni e la propria media.

2.6 Non è previsto un termine finale per scrivere la Recensione. N'arte non invia inviti automatici a recensire.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> Le condizioni dell'art. 2.1 sono applicate due volte: dall'azione server (*submitFeedback*) e da una regola del database (policy RLS e vincolo di unicità su *booking_request_id*). È un presidio solido e documentabile. Si suggerisce di introdurre un termine finale (es. **[90 GIORNI]** dalla data dell'evento): una recensione scritta molto tempo dopo è meno attendibile e più esposta all'uso strumentale.

3. Come N'arte verifica la provenienza delle Recensioni

3.1 Che cosa verifichiamo. Prima di pubblicare una Recensione, la Piattaforma controlla in modo automatico, per ciascuna Recensione e senza eccezioni, che:

- l'Autore sia l'Organizzatore che ha inviato la Richiesta di booking a quel Profilo artista;
- l'Artista abbia accettato la Richiesta e che le parti abbiano dichiarato di aver raggiunto un accordo, portando la Richiesta allo stato di Data confermata con le funzioni della Piattaforma;
- la data dell'evento sia trascorsa;
- non esista già una Recensione per quella Data confermata.

Se una sola di queste condizioni manca, la Recensione non può essere inviata. Sulla Piattaforma, quindi, **non esistono Recensioni di chi non ha avuto una Data confermata con l'Artista**.

3.2 Che cosa non verifichiamo. N'arte **non verifica**:

- che l'evento si sia effettivamente svolto, né come si sia svolto;
- l'identità anagrafica della persona che usa l'account dell'Organizzatore, oltre alla titolarità dell'indirizzo email;
- che Organizzatore e Artista siano soggetti indipendenti l'uno dall'altro;
- la veridicità dei fatti riferiti nel testo.

3.3 Gli Autori delle Recensioni sono Organizzatori: possono essere locali, associazioni o imprese, oppure privati. Le Recensioni non provengono quindi necessariamente da consumatori.

3.4 Quando emergono elementi che mettono in dubbio la provenienza o l'autenticità di una Recensione — ad esempio un legame tra Autore e Artista, più account riconducibili alla stessa persona, una Data confermata che non corrisponde a un accordo reale — N'arte può svolgere verifiche ulteriori e chiedere chiarimenti alle parti, secondo il doc. 06, e adottare le misure dell'art. 9.

3.5 Le informazioni di questo articolo sono riportate in forma sintetica accanto alle Recensioni, sul Profilo artista (Allegato A).

NOTA PER IL LEGALE — OBBLIGO INFORMATIVO E PRATICHE VIETATE

- **Informazione obbligatoria.** Chi dà accesso a recensioni deve indicare «se e in che modo» garantisce che provengano da chi ha realmente usato o acquistato il prodotto; l'omissione è rilevante ex art. 22 Cod. consumo (comma introdotto dal D.Lgs. 26/2023 in attuazione dell'art. 7, par. 6, dir. 2005/29/CE; si tratta, salvo verifica, del c. 4-ter). L'art. 3 è costruito per soddisfarlo, a condizione che l'estratto dell'Allegato A sia effettivamente visibile *accanto* alle recensioni, non solo in questa pagina.
- **Pratiche in ogni caso ingannevoli.** Affermare che le recensioni provengono da chi ha usato il servizio senza aver adottato misure ragionevoli e proporzionate per verificarlo, e inviare o commissionare recensioni false o travisarle, sono pratiche vietate in ogni caso (punti 23-ter e 23-quater dell'allegato I della dir. 2005/29/CE, recepiti nell'art. 23, c. 1 Cod. consumo — lettere da verificare, presumibilmente bb-ter e bb-quater). Per questo il testo dichiara esplicitamente i limiti della verifica (art. 3.2) e non usa formule come «recensioni verificate» o «date realmente svolte».
- **Testi del sito da correggere.** L'articolo del centro assistenza per organizzatori descrive le recensioni come «lasciate da altri organizzatori dopo date reali svolte tramite N'arte» (*lib/help/categories/organizzatori.ts*): la Piattaforma non verifica lo svolgimento, e la frase va riformulata («dopo una data confermata sulla Piattaforma»).
- **Destinatari professionisti.** Poiché autori e lettori sono spesso imprese, rileva anche la disciplina della pubblicità ingannevole tra professionisti (D.Lgs. 145/2007). Il testo è scritto per reggere in entrambi i casi.

4. Contenuto della Recensione

4.1 La Recensione si compone di un voto intero da 1 a 5 e di un testo di lunghezza compresa tra 10 e 2.000 caratteri.

4.2 La Recensione deve riguardare **l'esperienza diretta dell'Autore con l'Artista in occasione di quella Data confermata**: la trattativa, la puntualità, la preparazione, la prestazione, la risposta del pubblico, la collaborazione prima e durante l'evento, eventuali imprevisti e il modo in cui sono stati gestiti. Anche la mancata esibizione dell'Artista, se riferita in modo veritiero, è un'esperienza che può essere recensita.

4.3 Sono ammessi giudizi negativi, anche severi, e critiche alla prestazione, purché fondati su fatti veri, pertinenti all'esperienza ed espressi in forma misurata.

4.4 Sono vietati, e giustificano le misure dell'art. 9:

- affermazioni false o non riferite all'esperienza dell'Autore;
- insulti, espressioni gratuitamente offensive, attacchi alla persona anziché alla prestazione;
- contenuti discriminatori o d'odio, minacce, molestie;
- dati personali non necessari: recapiti, indirizzi, informazioni sulla salute, sulla vita privata o familiare, nomi di terzi (ad esempio di componenti della formazione non pubblicati sul Profilo artista, o di collaboratori dell'Organizzatore);
- accuse di reati o di illeciti non accertati, presentate come fatti certi;
- il contenuto della Trattativa riservata tra le parti, compreso l'importo del compenso, salvo che l'Artista lo abbia reso pubblico sul proprio Profilo artista;
- pubblicità, link, riferimenti ad altri servizi, recapiti per contatti fuori dalla Piattaforma;
- contenuti che violano diritti di terzi o la legge.

4.5 Prima dell'invio l'Autore vede il testo completo e il voto e può correggerli. Dopo l'invio la Recensione non è più modificabile dall'Autore (art. 11).

NOTA PER IL LEGALE

Il divieto di riferire il compenso (art. 4.4, sesto punto) tutela la riservatezza della Trattativa e riduce il rischio che la recensione diventi uno strumento di pressione economica. Valutare se mantenerlo: è una limitazione della libertà di espressione dell'Autore, giustificabile ma non indispensabile. Il centro assistenza suggerisce all'Organizzatore, in caso di serata andata male, di parlarne «prima con l'artista»: il consiglio è corretto, ma va evitato che sia letto come invito a usare la recensione come leva (art. 6).

5. Nome dell'Autore e informazioni mostrate

5.1 Accanto a ciascuna Recensione sono mostrati: il **nome visualizzato** del profilo dell'Organizzatore Autore, il voto, il testo e il mese e l'anno di pubblicazione della Recensione.

5.2 Il nome visualizzato è quello che l'Organizzatore ha scelto nel proprio profilo: di norma la denominazione del locale, dell'associazione o dell'impresa. **L'Organizzatore privato** può usare il proprio nome o una forma abbreviata (ad esempio nome e iniziale del cognome), purché non sia fuorviante né riprenda il nome di un altro soggetto.

5.3 Non sono mostrati l'indirizzo email dell'Autore, la data esatta dell'evento, la Struttura né altri dati della Richiesta di booking.

NOTA PER IL LEGALE

Oggi l'Organizzatore privato non è avvisato, quando scrive una recensione, che il suo nome visualizzato sarà pubblicato sul profilo dell'Artista: va aggiunta una riga nel modulo («La recensione sarà pubblicata con il nome "…"»), con collegamento al profilo per cambiarlo. Nell'informativa privacy va indicato che la recensione è pubblica e reca il nome visualizzato dell'Autore.

6. Integrità delle Recensioni

6.1 Recensioni incentivate. È vietato offrire, promettere, chiedere o accettare denaro, sconti sul compenso, prestazioni gratuite, date future o qualunque altro vantaggio in cambio di una Recensione, di una Recensione positiva, della modifica o del ritiro di una Recensione.

6.2 Recensioni di scambio e in conflitto d'interessi. È vietato scrivere o far scrivere una Recensione:

- sul Profilo artista di cui l'Autore è titolare, componente o collaboratore, o che è gestito da persone a lui legate da rapporti familiari, di lavoro o societari;
- nell'ambito di accordi di scambio di Recensioni o di Date confermate fittizie create allo scopo di recensire;
- per conto di terzi, o usando più account riconducibili alla stessa persona.

6.3 Recensioni ritorsive o usate come leva. È vietato:

- minacciare una Recensione negativa, o promettere una Recensione positiva, per ottenere condizioni diverse sul compenso, sulla durata della prestazione o su qualunque altro aspetto del Contratto di esibizione;
- scrivere una Recensione negativa per ritorsione verso l'Artista per ragioni estranee all'esperienza dell'evento, ad esempio per il rifiuto di altre date, per una controversia personale o per una segnalazione fatta dall'Artista a N'arte;

- chiedere all'Autore il ritiro di una Recensione in cambio di un vantaggio, o con minacce.

6.4 Inviti a recensire. L'Artista può invitare l'Organizzatore a lasciare una Recensione, ad esempio con un messaggio in chat dopo l'evento, purché l'invito non sia rivolto solo agli Organizzatori soddisfatti, non indichi il contenuto o il voto desiderato e non sia accompagnato da alcun vantaggio.

6.5 Nessuna Recensione sponsorizzata. N'arte:

- non scrive, non commissiona e non acquista Recensioni, e il Team N'arte non recensisce gli Artisti;
- non accetta pagamenti o altri vantaggi per pubblicare, oscurare, rimuovere o ordinare diversamente una Recensione;
- non modifica mai il testo o il voto di una Recensione: può soltanto lasciarla, oscurarla o rimuoverla, secondo l'art. 9;
- non consente all'Artista di scegliere quali Recensioni mostrare (art. 8.3).

6.6 Chi viene a conoscenza di una violazione di questo articolo può segnalarla secondo il doc. 06. Le violazioni comportano la Rimozione delle Recensioni interessate e, nei confronti del responsabile, le misure del doc. 06, fino alla chiusura dell'account.

> **NOTA PER IL LEGALE — TESTIMONIANZE SUL SITO**
> Fuori dal sistema delle recensioni, la pagina **/candidatura-artista** mostra tre «storie» di artisti con citazioni in prima persona («Nei primi due mesi sul profilo mi hanno scritto in cinque…») che nel codice sono segnaposto inventati (*lib/content/artist-landing.ts*, con nomi «Nome dell'artista»). Pubblicate così, sono testimonianze non autentiche con cui N'arte promuove il proprio servizio: rientrano nel divieto di recensioni e raccomandazioni false (punto 23-quater cit.) e in ogni caso nella pratica ingannevole ex art. 21 Cod. consumo. Vanno rimosse o sostituite con testimonianze reali, documentate (consenso scritto dell'artista, conservato) prima di qualunque pubblicazione.

7. Pubblicazione, ordinamento e media

7.1 La Recensione viene pubblicata **subito dopo l'invio**, senza un controllo preventivo del Team N'arte, fermo quanto previsto dall'art. 8 sulla visibilità.

7.2 Ordinamento. Sul Profilo artista le Recensioni sono mostrate in ordine cronologico, **dalla più recente alla meno recente**, in base alla data di pubblicazione. Sono visualizzate le **[12]** più recenti; quando le Recensioni sono di più, il profilo lo indica espressamente, con il numero totale. Non esistono altri criteri di ordinamento: il voto, la lunghezza del testo o il Piano dell'Autore non influiscono sulla posizione.

7.3 Media. Il voto medio è la **media aritmetica semplice** dei voti di tutte le Recensioni visibili del Profilo artista, arrotondata a un decimale, ed è sempre mostrato insieme al numero di Recensioni su cui è calcolato. Le Recensioni oscurate o rimosse non concorrono alla media. Non sono applicati pesi, correzioni o esclusioni ulteriori.

7.4 Il voto medio e il numero di Recensioni possono comparire anche nella scheda dell'Artista all'interno del catalogo, alle stesse condizioni di visibilità dell'art. 8. Il voto medio non influisce sull'ordine del catalogo, che segue i Criteri di posizionamento (doc. 07).

7.5 Le Recensioni, come il resto del Profilo artista, sono visibili agli Utenti registrati e non ai Visitatori.

8. Visibilità delle Recensioni e Piano dell'Artista

8.1 Le Recensioni sono mostrate sul Profilo artista soltanto se l'Artista ha un Piano Pro o Max attivo (doc. 02, Allegato A). Quando l'Artista ha il Piano Free, le Recensioni ricevute sono comunque raccolte e conservate, ma non sono visibili agli altri Utenti.

8.2 O tutte o nessuna. La visibilità dipende solo dal Piano, mai dal contenuto o dal voto: quando le Recensioni sono visibili, lo sono **tutte**, positive e negative, comprese quelle ricevute quando l'Artista aveva il Piano Free; quando non lo sono, non lo è nessuna, e non è mostrata nemmeno la media.

8.3 L'Artista non può scegliere quali Recensioni mostrare, né nasconderle, né modificarne l'ordine.

8.4 L'assenza di Recensioni su un Profilo artista **non significa** che l'Artista non abbia avuto Date confermate o che abbia ricevuto valutazioni negative: può dipendere dal Piano. Questa informazione è riportata accanto alla sezione Recensioni e nella pagina del catalogo.

8.5 Accesso dell'Artista alle proprie Recensioni. Qualunque sia il Piano, l'Artista può leggere nella propria area riservata il testo integrale e il voto di tutte le Recensioni ricevute, anche quando non sono visibili al pubblico, e può contestarle secondo l'art. 10.

NOTA PER IL LEGALE — VISIBILITÀ LEGATA AL PIANO: RISCHI E SCOSTAMENTI

- **Rischio di selezione.** Mostrare le recensioni solo agli abbonati può essere percepito come un modo per «comprare» la presenza di valutazioni, e più ancora come un filtro: gli artisti con recensioni negative potrebbero restare sul piano Free proprio per non mostrarle, e l'utente vedrebbe recensioni solo sui profili che hanno interesse a mostrarle. La scelta «tutte o nessuna», sganciata dal contenuto, è la condizione minima per difenderla (il considerando 47 della dir. 2019/2161 indica come travisamento la pubblicazione delle sole recensioni positive). Resta un rischio residuo di omissione ingannevole ex art. 22 Cod. consumo. L'art. 8.4 e l'estratto dell'Allegato A servono a contenerlo. **Alternativa più sicura**: rendere sempre visibili le recensioni e riservare ai Piani a pagamento funzioni accessorie (ad esempio la risposta pubblica, l'evidenza grafica, le statistiche).
- **Scostamento: media visibile nel catalogo anche per i Free.** Oggi il catalogo (*app/(user)/artisti/page.tsx*, *getRatingsForArtists*) mostra voto medio e numero di recensioni per **tutti** gli artisti, anche Free, mentre il profilo dei Free non le mostra. Il risultato è incoerente e, per l'Artista Free, peggiore: il pubblico vede un voto medio che lui non può leggere né spiegare. Allineare il catalogo alla regola dell'art. 8.1 (o abbandonare del tutto la regola).
- **Scostamento: l'Artista Free non legge le recensioni che lo riguardano.** Oggi la dashboard del Free mostra solo quante recensioni sono in attesa, senza il contenuto, e le rende leggibili solo passando a un piano a pagamento. Le recensioni sono dati personali dell'Artista: subordinarne la conoscenza al pagamento è in contrasto con il diritto di accesso gratuito (art. 15 e art. 12, par. 5 GDPR) e gli impedisce di contestare una recensione illecita prima che diventi pubblica. Il testo dell'art. 8.5 descrive il comportamento corretto; il prodotto va modificato prima della pubblicazione.
- L'art. 8.4 richiede di aggiungere una riga informativa nel catalogo e sulla sezione recensioni, oggi assente.

9. Moderazione delle Recensioni

9.1 N'arte non modera le Recensioni prima della pubblicazione. Interviene dopo, a seguito di una segnalazione o di propria iniziativa, secondo i principi e le procedure del doc. 06.

9.2 Le misure applicabili a una Recensione sono due:

- **Oscuramento**: la Recensione non è più visibile e non concorre alla media, ma resta conservata ed è ripristinabile. Si usa quando la violazione è probabile ma richiede un accertamento, o quando riguarda solo una parte del testo;
- **Rimozione**: la Recensione è eliminata in via definitiva. Si usa quando la violazione è accertata e riguarda la Recensione nel suo complesso.

N'arte non modifica il testo della Recensione e non ne elimina singole frasi. Se la violazione riguarda solo una parte del testo, la Recensione è oscurata e l'Autore è invitato a ritirarla e, se ancora possibile, a riscriverla nel rispetto del Regolamento.

9.3 Criteri.

Situazione	Misura
Insulti, espressioni gratuitamente offensive, contenuti d'odio o discriminatori, minacce	Rimozione
Dati personali non necessari di terzi o dell'Artista (art. 4.4)	Oscuramento; Rimozione se l'Autore non la ritira
Contenuto estraneo all'esperienza dell'evento, pubblicità, link	Rimozione
Recensione incentivata, di scambio o in conflitto d'interessi (art. 6.1, 6.2), accertata	Rimozione
Recensione ritorsiva o usata come leva (art. 6.3), accertata	Rimozione
Data confermata che risulta non corrispondere a un accordo reale tra le parti	Rimozione, e annullamento della Data confermata (doc. 06)
Fatti contestati dall'Artista, con elementi concreti che rendono verosimile la falsità, in attesa di accertamento	Oscuramento temporaneo
Contenuto manifestamente diffamatorio o illecito, o ordine di un'autorità	Rimozione, anche immediata
Recensione negativa, anche severa, fondata su fatti pertinenti ed espressa in forma misurata	**Nessuna misura**

9.4 Non sono in alcun caso motivo di Oscuramento o di Rimozione: il fatto che la Recensione sia negativa o abbia un voto basso; il fatto che abbassi la media; la richiesta dell'Artista non accompagnata da elementi concreti; il Piano sottoscritto dall'Artista; una versione dei fatti diversa da quella dell'Autore, quando entrambe sono verosimili e nessuna è dimostrata falsa.

9.5 Comunicazione. Di ogni Oscuramento o Rimozione N'arte informa l'Autore con una comunicazione motivata (doc. 06, art. 9) e informa l'Artista dell'esito, quando la misura segue una sua segnalazione. L'Autore può contestare la decisione con il reclamo del doc. 06, art. 10.

9.6 L'Oscuramento temporaneo dura il tempo strettamente necessario all'accertamento e, salvo casi motivati, non oltre **[30 GIORNI]** ; al termine la Recensione è ripristinata o rimossa.

NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI DEL PRODOTTO

- Oggi l'oscuramento (*toggleFeedbackHidden*) e la rimozione (*deleteFeedback*) non richiedono né registrano una motivazione, non registrano chi ha deciso e quando, e non inviano alcuna comunicazione all'Autore né all'Artista. L'art. 17 DSA impone la motivazione all'Autore (la recensione è un suo contenuto), quindi vanno aggiunti: campo motivazione obbligatorio, categoria della violazione (tabella 9.3), autore e data della decisione, invio automatico della comunicazione.
- La rimozione è una cancellazione fisica della riga. Poiché il vincolo «una recensione per data» è un indice unico sulla stessa riga, **dopo una rimozione l'Organizzatore può scrivere una nuova recensione per la stessa data**. Serve una cancellazione logica (stato «rimossa») che mantenga il vincolo e conservi la traccia della decisione.
- Il testo non prevede la modifica delle recensioni da parte del Team, e il prodotto correttamente non la consente.

10. Contestazione da parte dell'Artista

10.1 L'Artista che ritiene una Recensione contraria al presente Regolamento o alla legge può segnalarla con la procedura del doc. 06, art. 5, indicando la Recensione, le ragioni della contestazione e gli eventuali elementi di prova (ad esempio la Trattativa in chat, documenti, testimonianze).

10.2 N'arte esamina la segnalazione con imparzialità, può chiedere la versione dell'Autore assegnandogli un termine di **[5 GIORNI LAVORATIVI]** e decide secondo i criteri dell'art. 9, nei tempi del doc. 06. Durante l'esame la Recensione resta visibile, salvo che ricorrano i presupposti dell'Oscuramento temporaneo.

10.3 N'arte non accerta chi abbia ragione nei rapporti contrattuali tra Artista e Organizzatore (doc. 06, art. 16). Valuta soltanto se la Recensione rispetta il presente Regolamento e la legge.

10.4 Oggi la Piattaforma non prevede una risposta pubblica dell'Artista alle Recensioni. Resta salvo il diritto dell'Artista di far valere le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria.

NOTA PER IL LEGALE — DIRITTO DI REPLICA

L'assenza di replica è il punto debole del sistema: l'unico rimedio dell'Artista contro una recensione negativa ma lecita è chiederne l'oscuramento, che l'art. 9.4 giustamente esclude. Ne derivano più pressione sul Team per rimuovere recensioni sgradite e più contenzioso. Si raccomanda di introdurre una **risposta pubblica**, con questo testo da sostituire all'art. 10.4:

«10.4 L'Artista può pubblicare una sola risposta a ciascuna Recensione, di lunghezza non superiore a 1.000 caratteri, che compare sotto la Recensione. La risposta è soggetta alle stesse regole di contenuto dell'art. 4 e alle stesse misure dell'art. 9, può essere modificata o ritirata dall'Artista e non comporta la notifica all'Autore di alcun obbligo di replica.»

La funzione di risposta andrebbe riconosciuta a tutti gli Artisti con recensioni visibili, e non trattata come beneficio di un Piano superiore.

11. Modifica e ritiro da parte dell'Autore

11.1 Dopo l'invio l'Autore non può modificare la Recensione. Può chiederne il **ritiro** in qualunque momento, senza doverlo motivare, scrivendo ai recapiti del doc. 06, art. 4. N'arte la rimuove entro **[5 GIORNI LAVORATIVI]**.

11.2 Il ritiro è definitivo: per la stessa Data confermata non potrà essere scritta una nuova Recensione. Se l'Autore ha commesso un errore materiale (ad esempio il voto), può segnalarlo entro **[7 GIORNI]** dalla pubblicazione e N'arte, verificato l'errore, gli consente di riscriverla una sola volta.

11.3 Quando risulta che il ritiro è stato chiesto per effetto di minacce o in cambio di un vantaggio (art. 6.3), N'arte può applicare le misure del doc. 06 nei confronti di chi ha esercitato la pressione.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> Il prodotto oggi non permette né modifica né ritiro dall'area dell'Organizzatore: il centro assistenza rimanda correttamente ai contatti. Il testo mantiene questa impostazione, che protegge dall'uso della recensione come leva, e aggiunge un canale di ritiro garantito, coerente con il diritto dell'Autore alla cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR). Per l'art. 11.2 serve la cancellazione logica richiamata nella nota all'art. 9. Valutare se offrire il ritiro anche in modo autonomo dall'area riservata.

12. Conservazione

12.1 Le Recensioni restano pubblicate finché esiste il Profilo artista a cui si riferiscono, salvo Oscuramento, Rimozione o ritiro.

12.2 Le Recensioni oscurate sono conservate finché esiste il Profilo artista, per consentirne il ripristino e per la difesa dei diritti.

12.3 Delle Recensioni rimosse o ritirate N'arte conserva, in un registro non accessibile al pubblico, il testo, il voto, la data, la motivazione e l'autore della decisione per **[24 MESI]**, al solo fine di gestire reclami, contestazioni e richieste delle autorità, e per far valere o difendere un diritto. Decorso il termine i dati sono cancellati.

13. Cancellazione degli account e annullamento della Data confermata

13.1 Account dell'Autore. Quando l'Autore cancella il proprio account (doc. 01, art. 16.1), le sue Recensioni restano pubblicate, ma il nome visualizzato è sostituito dalla dicitura «Organizzatore — account chiuso». L'Autore può chiedere, insieme alla cancellazione o in seguito, anche la Rimozione delle proprie Recensioni: in tal caso vale l'art. 11.

13.2 Account o Profilo dell'Artista. Quando l'Artista cancella il proprio account o un Profilo artista, le Recensioni di quel Profilo smettono subito di essere visibili e sono cancellate insieme al Profilo, salvo quanto previsto dall'art. 12.3.

13.3 Sospensione del Profilo. Se il Profilo artista è sospeso dalla pubblicazione, per scelta del Team N'arte o per effetto del cambio di Piano (doc. 02, art. 11.2), le Recensioni non sono visibili per tutta la durata della sospensione e tornano visibili, senza variazioni, quando il Profilo è di nuovo pubblicato.

13.4 Annullamento della Data confermata. Se il Team N'arte annulla una Data confermata perché non corrispondeva a un accordo reale tra le parti o per una violazione accertata (doc. 06), la relativa Recensione è rimossa. L'annullamento per altre ragioni non comporta, di per sé, la rimozione della Recensione.

NOTA PER IL LEGALE — CANCELLAZIONE: SCOSTAMENTI

- **Autore.** Oggi, nei 30 giorni tra disattivazione e cancellazione definitiva, le recensioni restano pubblicate con il nome dell'Organizzatore. Alla cancellazione definitiva dell'utente, i vincoli del database (*on delete cascade* da *auth.users* a *organizers* a *feedback*) le eliminano. Il centro assistenza, invece, dice che «possono restare sul profilo dell'artista, prive del riferimento a te». Il testo dell'art. 13.1 adotta la soluzione del centro assistenza: il cliente deve scegliere quale delle due (restare anonime o essere cancellate) e allineare il prodotto. Se restano, l'anonimizzazione va fatta alla disattivazione, non alla cancellazione definitiva, e il riferimento all'Organizzatore va conservato solo per il vincolo di unicità e per l'art. 12.3.
- **Artista.** Alla cancellazione dell'account il profilo è riportato a «pending» e quindi nascosto; le recensioni sono cancellate solo se il Team cancella il profilo (*on delete cascade* da *artists*). Il risultato è coerente con l'art. 13.2, purché la cancellazione del profilo avvenga davvero entro i 30 giorni.
- **Annullamento.** La funzione *superadmin_cancel_booking* può annullare anche una data già passata e già recensita, e non tocca la recensione. L'art. 13.4 va applicato a mano finché il flusso di annullamento non chiede se rimuovere la recensione collegata.

14. Responsabilità dell'Autore

14.1 L'Autore è l'unico responsabile del contenuto delle proprie Recensioni. Una Recensione che attribuisce all'Artista fatti non veri o che ne offende la reputazione può costituire diffamazione (art. 595 del codice penale, aggravata quando commessa con un mezzo di pubblicità) e obbligare al risarcimento del danno (art. 2043 del codice civile).

14.2 Il diritto di critica è tutelato quando i fatti riferiti sono veri, il giudizio è pertinente all'esperienza e la forma è misurata. Il presente Regolamento non limita la libertà di esprimere giudizi negativi entro questi limiti.

14.3 L'Autore tiene indenne N'arte secondo il doc. 01, art. 15. N'arte comunica i dati dell'Autore all'autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti quando ne riceve un ordine legittimo (doc. 06, art. 14) e non li comunica all'Artista o a terzi al di fuori di questi casi, salvo che la legge lo imponga.

15. Dati personali

15.1 Le Recensioni contengono dati personali dell'Artista recensito e dell'Autore. N'arte le tratta per offrire agli Utenti un'informazione attendibile sugli Artisti, sulla base del proprio legittimo interesse e di quello degli Utenti (art. 6, par. 1, lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), come descritto nell'Informativa privacy.

15.2 L'Artista può opporsi al trattamento (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679). N'arte valuta l'opposizione caso per caso, bilanciando l'interesse dell'Artista con l'interesse degli Utenti a un'informazione completa: l'opposizione motivata soltanto dal carattere negativo della Recensione non è, di regola, accolta.

16. Modifiche e rinvio

16.1 Il presente Regolamento può essere modificato secondo il doc. 01, art. 17. Le modifiche non incidono sulle Recensioni già pubblicate, salvo che la legge disponga diversamente o che la modifica sia più favorevole all'Autore o all'Artista.

16.2 Per quanto non previsto valgono il doc. 01 e, per le segnalazioni, le misure e i reclami, il doc. 06.

Allegato A — Estratto da mostrare accanto alle Recensioni

Testo da pubblicare nella sezione Recensioni del Profilo artista, subito sotto il titolo, con collegamento a /regolamento-recensioni. È la forma con cui l'informazione dell'art. 3 raggiunge davvero chi legge.

Come funzionano queste recensioni

Le scrivono solo gli organizzatori che hanno avuto una data confermata con questo artista su N'arte, dopo la data dell'evento: una recensione per ogni data. N'arte controlla che la data sia stata confermata da entrambe le parti sulla piattaforma, ma non può verificare che l'evento si sia svolto né che quanto scritto sia vero.

Le recensioni sono in ordine dalla più recente. La media comprende tutte le recensioni visibili. Nessuna recensione è a pagamento e l'artista non può scegliere quali mostrare: sono visibili tutte, sui profili con piano Pro o Max. Leggi il regolamento · Segnala una recensione

Testo breve per il catalogo e per i Profili artista con Piano Free (art. 8.4):

Le recensioni compaiono solo sui profili degli artisti con piano Pro o Max. Se un profilo non ne mostra, non significa che l'artista non abbia suonato o che abbia ricevuto giudizi negativi. Come funzionano le recensioni

N'ARTE · DOCUMENTO 06

Politica di moderazione, segnalazioni e reclami

Come N'arte controlla i contenuti, come si segnala un contenuto illecito, quali misure possono essere adottate, come vengono motivate e come si contestano.

Documento	Politica di moderazione, segnalazioni e reclami
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/segnalazioni (con il modulo di segnalazione)
Destinatari	Tutti gli Utenti, i terzi che segnalano contenuti, le autorità

NOTA PER IL LEGALE — INQUADRAMENTO DSA

N'arte memorizza contenuti forniti dagli Utenti e li diffonde al pubblico (Profili artista, recensioni): è un prestatore di servizi di *hosting* e, più precisamente, una **piattaforma online** ai sensi dell'art. 3, lett. i) del Reg. (UE) 2022/2065 (DSA). Si applicano gli obblighi di tutti gli intermediari (artt. 11–15, salvo l'esenzione dell'art. 15, par. 2) e quelli dei servizi di hosting (artt. 16–18). La sezione 3 del capo III (artt. 20–28), propria delle piattaforme online, **non si applica alle micro e piccole imprese** (art. 19, par. 1), eccetto l'art. 24, par. 3. N'arte, ditta individuale, dovrebbe rientrare tra le microimprese (Racc. 2003/361/CE: meno di 10 addetti e fatturato o bilancio non superiori a 2 milioni di euro). Il calcolo va però fatto considerando anche le imprese associate o collegate: **da verificare** l'assetto dei rapporti con le società che sviluppano e gestiscono la Piattaforma. Per scelta del cliente, il testo adotta **su base volontaria** il reclamo interno (art. 20) e le misure contro gli abusi (art. 23), segnalandolo espressamente, così da non creare un obbligo più ampio di quello legale in caso di contestazione.

1. Oggetto e ambito

1.1 La presente Politica descrive come N'arte modera i Contenuti e i comportamenti sulla Piattaforma, come chiunque può segnalare un contenuto illecito o contrario ai documenti contrattuali, quali misure N'arte può adottare, come le comunica e come possono essere contestate. Integra i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01), di cui adotta le definizioni, e ne attua gli artt. 4.4, 7, 8.5, 8.6, 9.5 e 16.2.

1.2 Si applica a tutti i Contenuti pubblicati o trasmessi sulla Piattaforma — Profili artista e relativi media, testi, componenti della formazione, Strutture, Richieste di booking, messaggi e allegati della chat, Recensioni — e al comportamento degli Utenti sulla Piattaforma o in relazione a essa.

1.3 Per le Recensioni valgono anche le regole specifiche del Regolamento delle recensioni (doc. 05).

1.4 Ai fini della presente Politica:

- **Contenuto illecito**: qualunque informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, non è conforme al diritto dell'Unione o di uno Stato membro;
- **Violazione**: un Contenuto o un comportamento contrario ai documenti contrattuali di N'arte, anche se non illecito;
- **Segnalante**: chi invia una segnalazione, sia o non sia Utente;
- **Destinatario della misura**: l'Utente che ha fornito il Contenuto o tenuto il comportamento su cui N'arte interviene.

2. Principi

2.1 N'arte applica le regole sui Contenuti in modo **diligente, obiettivo e proporzionato**, tenendo conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le persone coinvolte e dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà delle arti, la protezione dei dati personali, il diritto di proprietà, anche intellettuale, e la libertà d'impresa (art. 14, par. 4 DSA).

2.2 In concreto N'arte:

- sceglie la misura meno incisiva idonea a far cessare la violazione (art. 8.1);
- decide sulla base dei fatti e dei documenti disponibili, senza discriminazioni fra Utenti e indipendentemente dal Piano sottoscritto;
- sente, quando è utile e non vi sono ragioni di urgenza, la versione del Destinatario della misura prima di decidere;
- motiva le decisioni e consente di contestarle (artt. 9 e 10);
- non rimuove contenuti soltanto perché sgraditi a qualcuno, critici o negativi.

2.3 Decisioni umane. Tutte le decisioni di moderazione sono prese da persone del Team N'arte. N'arte non usa sistemi automatizzati per valutare i Contenuti o per decidere misure nei confronti degli Utenti. Sono automatici soltanto i controlli tecnici di formato e di dimensione dei file caricati e i sistemi antispam dei moduli pubblici (campi nascosti e limiti di frequenza degli invii), che respingono gli invii anomali senza valutarne il contenuto.

2.4 N'arte non ha un obbligo generale di sorveglianza sui Contenuti (art. 8 DSA). Le verifiche che svolge di propria iniziativa, compresi i controlli preventivi dell'art. 3, non le fanno perdere le esenzioni di responsabilità previste per i prestatori di servizi di hosting (art. 7 DSA).

3. Che cosa N'arte controlla prima della pubblicazione e che cosa dopo

3.1 Controllo preventivo. Prima che diventino visibili agli altri Utenti, il Team N'arte esamina e approva:

- le candidature degli Artisti (doc. 01, art. 5.3);
- i Profili artista aggiuntivi creati da un Artista già ammesso;
- le fotografie, le immagini di copertina, le tracce audio e i video caricati dagli Artisti (doc. 03, art. 6).

Un media non approvato non è pubblicato. Il rifiuto è accompagnato da una nota con la ragione, visibile all'Artista nella propria area riservata.

3.2 Controllo successivo. Sono pubblicati o trasmessi senza controllo preventivo, e sono esaminati a seguito di una segnalazione o quando N'arte ne viene altrimenti a conoscenza: i testi del Profilo artista (biografia, informazioni di booking, componenti della formazione); i dati delle Strutture; le Richieste di booking, i messaggi e gli allegati della chat; le Recensioni.

3.3 L'approvazione preventiva di un media attesta soltanto che, all'esame del Team, il contenuto non appariva contrario alle regole della Piattaforma. Non è una verifica della titolarità dei diritti, che resta garantita dall'Artista (doc. 01, art. 9.4), e non impedisce una successiva rimozione a seguito di

segnalazione.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> La coda di moderazione (*app/(admin)/admin/moderazione*, tabelle *artist_media_submissions* e *artist_videos.moderation_state*) registra chi ha deciso, quando e la nota di rifiuto: è la parte più matura del sistema. La nota di rifiuto però è **facoltativa** e non è inviata via email: resta visibile solo nell'area dell'Artista. Per coerenza con l'art. 9 va resa obbligatoria. Il controllo preventivo, tipico di un editore, rafforza il dovere di diligenza sul contenuto approvato: valutare con attenzione il rischio che, per i media approvati, N'arte sia considerata a conoscenza del loro carattere manifestamente illecito.

4. Punti di contatto

4.1 Punto di contatto per le autorità (art. 11 DSA). Le autorità degli Stati membri, la Commissione europea e il Comitato europeo per i servizi digitali possono comunicare con N'arte, per le materie del DSA, all'indirizzo **info@narteofficial.it** e via PEC all'indirizzo **[PEC]**. Le comunicazioni possono essere inviate in **italiano** o in **inglese**.

4.2 Punto di contatto per gli Utenti (art. 12 DSA). Gli Utenti e chiunque altro possono comunicare con N'arte, in modo diretto e rapido, per tutte le materie della presente Politica: con il modulo della pagina **/segnalazioni**; via email all'indirizzo **info@narteofficial.it**. Le comunicazioni sono lette e gestite da persone, non da sistemi automatici. La lingua di comunicazione è l'italiano; N'arte risponde, per quanto possibile, anche a comunicazioni in inglese.

4.3 I recapiti di questo articolo sono pubblicati in modo facilmente accessibile nella pagina /segnalazioni, nel piè di pagina del sito e nella pagina /contatti, e sono aggiornati senza ritardo quando cambiano.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> - Il cliente ha scelto un recapito unico su dominio proprio, *info@narteofficial.it*, anche come punto di contatto DSA, con il modulo /segnalazioni come canale principale. Valutare se, con la crescita dei volumi, convenga una casella dedicata alle autorità.
> - L'art. 11, par. 3 DSA chiede di indicare, oltre a una lingua ufficiale dello Stato di stabilimento, una lingua «ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione»: l'inglese è la scelta prudente per le autorità (**da verificare** se l'obbligo va letto come cumulativo).
> - Non è necessario un rappresentante legale (art. 13), perché N'arte è stabilita nell'Unione.

5. Come segnalare un contenuto

5.1 Chi può segnalare. Chiunque, anche senza un account, può segnalare a N'arte un Contenuto che ritiene illecito o contrario ai documenti contrattuali (art. 16 DSA).

5.2 Canale. Le segnalazioni si inviano con il modulo della pagina **/segnalazioni**, raggiungibile anche dal collegamento «Segnala» presente sui Profili artista, sulle Recensioni e nelle conversazioni. In alternativa è possibile scrivere all'indirizzo dell'art. 4.2 usando lo schema dell'Allegato A.

5.3 Contenuto della segnalazione. Per consentire una decisione informata la segnalazione deve contenere:

a. una **spiegazione sufficientemente motivata** delle ragioni per cui il Contenuto è ritenuto illecito o contrario alle regole della Piattaforma, con l'indicazione, se possibile, della norma o della regola violata;
b. l'**indicazione precisa della posizione** del Contenuto: l'indirizzo (URL) esatto della pagina e, se necessario, il singolo elemento (ad esempio la fotografia, la traccia, la Recensione, il messaggio con data e ora);
c. il **nome e l'indirizzo email** del Segnalante, salvo che la segnalazione riguardi uno dei reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia minorile previsti dagli artt. 3–7 della direttiva 2011/93/UE, che può essere inviata anche in forma anonima;
d. la **dichiarazione** con cui il Segnalante afferma di essere in buona fede e che le informazioni e le affermazioni contenute nella segnalazione sono esatte e complete.

5.3-bis Allegati. La segnalazione può essere accompagnata da un massimo di tre allegati (immagini o PDF, fino a 5 MB ciascuno), conservati in un archivio privato accessibile solo al Team e cancellati insieme alla segnalazione. N'arte verifica il tipo reale dei file e scarta quelli non conformi.

5.4 Una segnalazione che contiene questi elementi e consente di individuare l'illiceità del Contenuto senza un esame giuridico approfondito fa sorgere in capo a N'arte la conoscenza effettiva del Contenuto (art. 16, par. 3 DSA). Le segnalazioni incomplete sono comunque esaminate; se non consentono di decidere, N'arte chiede al Segnalante di integrarle.

5.5 Conferma di ricevimento. N'arte conferma la ricezione della segnalazione senza ritardo, all'indirizzo email indicato: in modo automatico quando la segnalazione è inviata con il modulo; entro **[2 GIORNI LAVORATIVI]** quando è inviata via email.

5.6 Tempi di esame. N'arte esamina le segnalazioni in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo. Di regola:

Tipo di segnalazione	Presa in carico	Decisione
Urgente: pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, contenuti che coinvolgono minori, immagini intime diffuse senza consenso, pubblicazione di dati personali per esporre qualcuno a molestie, frodi in corso	Entro 24 ore	Entro 24 ore, anche con misura immediata
Ordinaria: contenuti offensivi, violazioni delle regole di comportamento, Recensioni, dati di terzi, spam	Entro **[2 GIORNI LAVORATIVI]**	Entro **[7 GIORNI LAVORATIVI]**
Complessa: diritto d'autore e diritti connessi, diffamazione, contestazioni che richiedono di sentire l'altra parte	Entro **[2 GIORNI LAVORATIVI]**	Entro **[15 GIORNI LAVORATIVI]**

Quando l'esame richiede più tempo, ad esempio perché occorre sentire il Destinatario della misura o acquisire documenti, N'arte ne informa il Segnalante indicando il motivo e il tempo prevedibile.

5.7 Contraddittorio. Salvo i casi urgenti o di illiceità manifesta, prima di adottare una misura su segnalazione N'arte può invitare il Destinatario della misura a esporre la propria versione entro **[3 GIORNI LAVORATIVI]**. L'identità del Segnalante non viene comunicata al Destinatario della misura, salvo

che sia strettamente necessaria per consentirgli di difendersi, come nel caso delle segnalazioni di violazione del diritto d'autore presentate dal titolare dei diritti.

5.8 Esito. N'arte comunica senza ritardo al Segnalante la decisione adottata, con una sintetica motivazione e l'indicazione dei mezzi per contestarla (artt. 10 e 11).

5.9 Durante l'esame il Contenuto segnalato resta di regola visibile. Può essere reso temporaneamente inaccessibile quando la segnalazione è urgente o l'illiceità appare manifesta (art. 8.3).

> **NOTA PER IL LEGALE — IL MODULO NON ESISTE**
>
> Oggi **non esistono né la pagina /segnalazioni, né un modulo, né una tabella** in cui registrare le segnalazioni, né collegamenti «Segnala» su profili, recensioni e conversazioni. Il centro assistenza indirizza al modulo generico /contatti e promette una risposta in 1–2 giorni lavorativi. L'art. 16, par. 1 DSA chiede meccanismi «di facile accesso e uso» che «consentano la presentazione di segnalazioni esclusivamente per via elettronica»: il modulo contatti generico, privo dei campi dell'art. 16, par. 2 e della dichiarazione di buona fede, **non basta**. Prima della pubblicazione servono: pagina /segnalazioni con modulo strutturato (campi dell'art. 5.3, protetto da *guardPublicForm* come ogni modulo pubblico); tabella delle segnalazioni con stato, date e decisione; email automatica di ricevuta; collegamenti «Segnala» contestuali. I tempi della tabella 5.6 sono una proposta: vanno scelti tempi che il Team può davvero rispettare, perché diventano un impegno contrattuale.

6. Segnalazioni sui diritti d'autore, sull'immagine e sui dati personali

6.1 Diritto d'autore e diritti connessi. Le segnalazioni che riguardano l'uso non autorizzato di opere musicali, registrazioni, videoclip, fotografie o altre opere protette (L. 633/1941) possono essere presentate dal titolare dei diritti o da chi agisce per suo conto con un mandato. Oltre agli elementi dell'art. 5.3, la segnalazione indica:

- l'opera o la registrazione che si ritiene violata e il titolo in base al quale il Segnalante vanta i diritti (autore, produttore, editore, licenziatario esclusivo, società di gestione collettiva);
- gli elementi di prova della titolarità, o almeno elementi da cui essa risulti verosimile;
- se il Segnalante agisce per conto di altri, il mandato o la delega.

N'arte trasmette la segnalazione all'Artista, che può dimostrare di avere i diritti o una licenza, ad esempio per una cover eseguita dal vivo, per una registrazione propria o per una fotografia di cui ha acquisito i diritti di utilizzo.

6.2 Ritratto e immagine. Chi è ritratto in una fotografia o in un video pubblicato sulla Piattaforma senza il proprio consenso, fuori dai casi in cui la legge lo consente (artt. 96 e 97 L. 633/1941; art. 10 c.c.), può chiederne la rimozione. N'arte valuta la richiesta tenendo conto, in particolare, del contesto pubblico dello spettacolo e del ruolo della persona ritratta.

6.3 Componenti della formazione e altri dati di terzi. La persona il cui nome compare tra i componenti della formazione di un Profilo artista, o i cui dati compaiono in una Struttura, in una Recensione o in un altro Contenuto senza che lo desideri, può chiederne la rimozione. N'arte rimuove il nome o il dato senza ritardo, salvo che risultino ragioni prevalenti per mantenerlo, e ne informa l'Artista o l'Organizzatore interessato.

6.4 Restano salvi i diritti dell'interessato previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, che possono essere esercitati secondo l'Informativa privacy.

7. Violazioni e misure

7.1 Le misure che N'arte può adottare, in ordine crescente di incisività, sono:

a. **richiamo**: comunicazione scritta che descrive la violazione e invita a porvi rimedio;
b. **rifiuto di un media in coda** di approvazione (art. 3.1);
c. **rimozione o disabilitazione dell'accesso a un Contenuto**, o di una sua parte;
d. **oscuramento o rimozione di una Recensione** (doc. 05, art. 9);
e. **blocco di una parte in una conversazione**: l'Utente non può più scrivere in quella conversazione, mentre può continuare a usare la chat con altri;
f. **sospensione dalla pubblicazione di un Profilo artista**: il Profilo non è più visibile nel catalogo e ai terzi, mentre l'account resta attivo;
g. **annullamento di una Data confermata**, con liberazione della data nel calendario;
h. **sospensione dell'account** per un periodo determinato, da **[7 A 90 GIORNI]** : l'Utente non può accedere, o può accedere senza pubblicare, scrivere o inviare Richieste di booking;
i. **chiusura dell'account** e risoluzione del contratto d'uso, con divieto di aprirne uno nuovo.

7.2 Catalogo delle violazioni. La tabella indica, per le violazioni più frequenti, la misura tipica e i casi in cui è possibile una misura immediata, prima di sentire l'interessato. È indicativa: la misura concreta è scelta secondo i criteri dell'art. 8.

Violazione	Misura tipica	Misura immediata possibile
Media non conforme ai requisiti tecnici o editoriali, o di qualità non idonea (in coda)	Rifiuto con nota	—
Media pubblicato in violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto all'immagine	Rimozione del Contenuto	Sì, se la violazione è manifesta
Nome o dati di terzi pubblicati senza titolo (componenti della formazione, Strutture, Recensioni)	Rimozione del dato	Sì, se si tratta di recapiti o domicilio privato
Testo offensivo, discriminatorio o d'odio nel Profilo o in una Struttura	Rimozione del Contenuto; richiamo	Sì
Recensione contraria al doc. 05	Oscuramento o Rimozione (doc. 05, art. 9.3)	Sì, se manifestamente illecita
Recensioni false, incentivate, di scambio o usate come leva (doc. 05, art. 6)	Rimozione; sospensione dell'account del responsabile	Rimozione sì
Messaggi offensivi, insistenti o molesti in chat	Blocco della parte nella conversazione; richiamo	Sì
Minacce, molestie gravi, anche fuori dalla Piattaforma a partire da contatti ottenuti su di essa	Sospensione o chiusura dell'account	Sì

Richieste di booking, Offerte o messaggi falsi, di prova, promozionali o seriali (spam)	Richiamo; sospensione dell'account	Blocco nella conversazione sì
Uso dei recapiti ottenuti per comunicazioni promozionali non richieste o per cederli a terzi	Sospensione dell'account	—
Profilo che usurpa l'identità, il nome o i segni di un altro artista o locale; titoli, risultati o affiliazioni inesistenti	Sospensione dalla pubblicazione del Profilo; chiusura se dolosa	Sì
Data confermata che non corrisponde a un accordo reale, creata per ottenere Recensioni o altri vantaggi	Annullamento della Data confermata; rimozione della Recensione collegata	—
Aggiramento dei limiti tecnici o di Piano, *scraping*, accesso non autorizzato, codice dannoso	Sospensione o chiusura dell'account	Sì
Account creato per aggirare una sospensione o una chiusura; più account per la stessa persona a fini fraudolenti	Chiusura dell'account	Sì
Account di un minore di 18 anni	Chiusura dell'account (doc. 01, art. 5.2)	Sì
Contenuti che coinvolgono minori in modo illecito, terrorismo, incitamento alla violenza, altri reati gravi	Rimozione; chiusura dell'account; comunicazione alle autorità (art. 13)	Sì

7.3 Le misure che riguardano l'Abbonamento sono disciplinate dal doc. 02, art. 14. La sospensione o la chiusura dell'account di un Artista con Abbonamento attivo ne producono gli effetti previsti in quell'articolo.

> **NOTA PER IL LEGALE — POTERI EFFETTIVI DEL TEAM (AGGIORNATA V0.97)**
> Dalla v0.97 ogni misura del catalogo dell'art. 7 ha uno strumento dedicato nel pannello, con motivazione obbligatoria (regola applicata e fatti), registrazione nel registro unico delle azioni (consultabile ed esportabile) e comunicazione all'interessato con il link di reclamo: rifiuto e rimozione di singoli media già pubblicati, modifica e rimozione dei componenti della formazione, rimozione di singoli messaggi o allegati di chat (solo con accesso motivato), modifica e oscuramento delle Strutture, sospensione e riattivazione dell'account, chiusura dell'account con cancellazione dopo 30 giorni, oscuramento delle recensioni, annullamento delle date. Le segnalazioni sono assegnate a una persona del Team; per i reclami il sistema avvisa se decide la stessa persona della decisione contestata.

8. Come vengono applicate le misure

8.1 Proporzionalità. Nella scelta della misura N'arte considera: la gravità della violazione e il danno che ne può derivare a persone determinate; il carattere manifesto o dubbio dell'illiceità; l'intenzionalità; il numero di violazioni e il tempo trascorso dalle precedenti; il comportamento successivo dell'Utente, compresa la spontanea rimozione del Contenuto; le conseguenze della misura sull'attività professionale del Destinatario della misura. Quando è sufficiente intervenire su un singolo Contenuto, N'arte non interviene sull'account.

8.2 Recidiva. Si ha recidiva quando lo stesso Utente commette una nuova violazione entro **[12 MESI]** da una precedente violazione accertata. Di regola:

- alla seconda violazione dello stesso tipo, la misura è quella del grado successivo della tabella 7.2 o dell'elenco dell'art. 7.1;
- alla terza violazione nell'arco di 12 mesi, o alla seconda violazione grave, N'arte può sospendere o chiudere l'account.

Le violazioni lievi risalenti a più di 12 mesi non sono considerate ai fini della recidiva.

8.3 Misure immediate. N'arte può adottare una misura prima di sentire il Destinatario della misura, e prima di comunicargliene i motivi, quando è necessario per evitare un danno grave e difficilmente riparabile a persone, alla sicurezza della Piattaforma o ai diritti di terzi, o quando l'illiceità è manifesta. La comunicazione motivata è inviata subito dopo e il Destinatario della misura può chiedere il riesame con il reclamo dell'art. 10.

8.4 Violazioni gravi. Costituiscono violazioni gravi, che giustificano la chiusura dell'account e il recesso senza preavviso di N'arte (doc. 01, art. 16.3): le condotte penalmente rilevanti commesse attraverso la Piattaforma o a partire da contatti ottenuti su di essa; le minacce e le molestie gravi; la frode, compresa la manipolazione delle Recensioni o delle Date confermate; l'usurpazione d'identità; la creazione di account per aggirare una misura; le violazioni ripetute dei diritti di terzi dopo un richiamo; l'uso di un account da parte di un minore.

8.5 Artisti professionisti. Quando il Destinatario della misura è un Artista che agisce come Professionista, e la misura consiste nella sospensione o nella limitazione del Profilo artista, N'arte gliene comunica i motivi prima o al più tardi nel momento in cui la misura ha effetto; la chiusura dell'account è comunicata con almeno 30 giorni di preavviso, salvo i casi in cui l'art. 4, par. 4 del Reg. (UE) 2019/1150 consente di procedere senza preavviso (obbligo di legge o ordine dell'autorità, ragioni imperative, violazioni ripetute). Durante il preavviso l'Artista può chiarire i fatti con il reclamo dell'art. 10.

8.6 Effetti sui Contenuti. La sospensione dalla pubblicazione e la sospensione dell'account non comportano la cancellazione dei Contenuti, che tornano visibili al termine della misura. Alla chiusura dell'account si applicano le regole sulla cancellazione del doc. 01, art. 16.1 e le conservazioni dell'art. 17.

9. Motivazione delle decisioni

9.1 Quando adotta una misura che limita la visibilità di un Contenuto, sospende o chiude un account, o limita l'uso di una funzione, N'arte invia al Destinatario della misura, al più tardi nel momento in cui la misura ha effetto, una **comunicazione motivata**, chiara e specifica (art. 17 DSA). La comunicazione è inviata all'indirizzo email dell'account e resta consultabile nell'area riservata.

9.2 La comunicazione indica almeno:

a. la misura adottata, il Contenuto a cui si riferisce, l'eventuale durata e, se la misura riguarda solo alcuni Paesi, l'ambito territoriale;

b. i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione, precisando se è stata presa a seguito di una segnalazione o di una verifica d'iniziativa di N'arte; l'identità del Segnalante è indicata solo se strettamente necessaria;

c. se sono stati usati strumenti automatizzati per individuare il Contenuto o per decidere (art. 2.3);

d. se il Contenuto è ritenuto illecito, la norma violata e le ragioni per cui è ritenuto tale;

e. se il Contenuto è ritenuto contrario ai documenti contrattuali, la clausola violata e le ragioni per cui lo è;

f. i mezzi per contestare la decisione: il reclamo interno dell'art. 10, i rimedi dell'art. 11 e il ricorso all'autorità giudiziaria.

9.3 Il modello della comunicazione è riportato nell'Allegato B.

9.4 Eccezioni. La comunicazione non è inviata, o è inviata in un momento successivo:

- quando N'arte non conosce un recapito elettronico del Destinatario della misura;
- quando il Contenuto è un contenuto commerciale ingannevole diffuso in grandi volumi (spam) (art. 17, par. 2 DSA);
- quando la misura è adottata in esecuzione di un ordine dell'autorità: in tal caso si applica l'art. 14, e l'informazione è data nei tempi e nei limiti indicati dall'autorità;
- quando la comunicazione rischierebbe di pregiudicare la prevenzione o l'accertamento di un reato, per il tempo strettamente necessario (*vedi nota*).

9.5 Per le misure lievi che non incidono sulla visibilità di Contenuti né sull'account, come il richiamo, N'arte comunica comunque le ragioni in forma sintetica.

> **NOTA PER IL LEGALE — MOTIVAZIONE**
>
> - Le prime tre eccezioni dell'art. 9.4 hanno base nell'art. 17, parr. 2 e 5 DSA. L'ultima non è espressamente prevista dall'art. 17: può fondarsi su un ordine o una richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia. **Da verificare** se mantenerla nella forma generale o limitarla ai casi di richiesta dell'autorità.
> - La trasmissione delle motivazioni alla banca dati della Commissione (art. 24, par. 5) non si applica alle microimprese (art. 19, par. 1).
> - **Scostamento**: oggi nessuna misura produce una comunicazione conforme all'art. 17. Le più vicine sono il messaggio di sistema in chat per il blocco nella conversazione e l'email di annullamento della Data confermata, che però non indicano i mezzi di contestazione. Il rifiuto dei media mostra una nota facoltativa solo in dashboard; oscuramento e rimozione delle recensioni e cambi di stato del profilo non comunicano nulla. Serve un unico meccanismo di invio della comunicazione motivata, alimentato da ciascuno strumento di moderazione.

10. Reclamo interno

10.1 Il Destinatario della misura e il Segnalante possono presentare **reclamo** contro le decisioni di N'arte: la decisione di adottare o di non adottare una misura, di sospendere o chiudere un account, di sospendere un Profilo artista, di oscurare o rimuovere una Recensione o di non farlo.

10.2 Termine e forma. Il reclamo si presenta gratuitamente, entro **6 mesi** dalla comunicazione della decisione, con il modulo della pagina /segnalazioni o all'indirizzo dell'art. 4.2, indicando la decisione contestata e le ragioni, con gli eventuali documenti.

10.3 Chi decide. Il reclamo è esaminato da una persona del Team N'arte diversa da quella che ha preso la decisione contestata, quando è possibile. Quando non è possibile, il riesame è svolto personalmente dal titolare di N'arte **[o da un consulente esterno incaricato]**, che valuta nuovamente il caso sulla base di tutti gli elementi, compresi quelli nuovi forniti con il reclamo. La decisione sul reclamo non è mai presa in modo automatizzato.

10.4 Tempi ed esito. N'arte decide entro **[15 GIORNI LAVORATIVI]** dalla ricezione del reclamo e comunica la decisione motivata senza ritardo. Se il reclamo è fondato, N'arte revoca o modifica la misura senza ritardo e ne elimina, per quanto possibile, gli effetti: ripristina il Contenuto o l'account e, per gli Artisti, ne tiene conto ai fini del doc. 02, art. 14.2.

10.5 Durante l'esame del reclamo la misura resta di regola in vigore. Può essere sospesa quando il reclamo appare fondato a un primo esame e la misura produce effetti gravi sull'attività del Destinatario.

> **NOTA PER IL LEGALE — RECLAMO VOLONTARIO**
> L'art. 20 DSA non è obbligatorio per le microimprese (art. 19, par. 1), e il sistema interno di reclami P2B (art. 11 Reg. 2019/1150) non lo è per le piccole imprese (art. 11, par. 5). Il testo lo offre comunque, su indicazione del cliente, riprendendo i requisiti dell'art. 20 (sei mesi, gratuità, decisione non automatizzata, tempestività): è una garanzia che rende difendibili le misure, specie verso gli Artisti professionisti. Va però presentato come scelta volontaria nella pagina di presentazione, e il termine di 15 giorni lavorativi deve essere sostenibile. In una ditta individuale il requisito della «persona diversa» è spesso impossibile: il testo lo prevede «quando è possibile» e offre un'alternativa.

11. Altri rimedi

11.1 Il reclamo interno è facoltativo e non è condizione per l'uso di altri rimedi.

11.2 Il Destinatario della misura e il Segnalante possono rivolgersi a un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato ai sensi dell'art. 21 DSA dal Coordinatore dei servizi digitali. N'arte valuta in buona fede la partecipazione alla procedura, ma non si impegna a parteciparvi né ad accettarne l'esito **[DA CONFERMARE]**.

11.3 Ogni Utente può presentare un reclamo contro N'arte per presunte violazioni del DSA al Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui si trova o è stabilito (art. 53 DSA). Per l'Italia il Coordinatore è l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**.

11.4 Resta in ogni caso salvo il diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria, secondo il doc. 01, art. 18, e, per il Consumatore, agli organismi ADR del doc. 01, art. 18.2.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> La designazione di AGCOM come Coordinatore dei servizi digitali risulta dall'art. 15 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159: **da verificare** il riferimento esatto e l'esistenza, alla data di pubblicazione, di organismi certificati ex art. 21 competenti per questo tipo di controversie. L'art. 21 per le micro e piccole imprese rientra nella sezione 3 non applicabile: il riferimento nel testo è informativo.

12. Uso abusivo della Piattaforma e delle segnalazioni

12.1 Contenuti manifestamente illeciti. Se un Utente pubblica o trasmette con frequenza Contenuti manifestamente illeciti, N'arte, dopo averlo avvertito, sospende per un periodo ragionevole, da **[15 A 90 GIORNI]**, la fornitura del servizio nei suoi confronti. Nei casi gravi si applica l'art. 8.4.

12.2 Segnalazioni e reclami infondati. Se una persona presenta con frequenza segnalazioni o reclami manifestamente infondati, N'arte, dopo averla avvertita, sospende per un periodo ragionevole, da **[30 A 180 GIORNI]**, l'esame delle sue segnalazioni e dei suoi reclami. La sospensione non riguarda le segnalazioni urgenti dell'art. 5.6.

12.3 Criteri. Per decidere se ricorrono i presupposti dei commi precedenti N'arte valuta caso per caso, in modo tempestivo, diligente e obiettivo: il numero, in valore assoluto, dei Contenuti manifestamente illeciti o delle segnalazioni manifestamente infondate nell'ultimo anno; la loro proporzione rispetto al totale dei Contenuti o delle segnalazioni della stessa persona; la gravità degli abusi e delle loro conseguenze; l'intenzione, quando è possibile individuarla.

12.4 Le segnalazioni consapevolmente false, presentate per danneggiare un altro Utente, sono di per sé una violazione grave (art. 8.4), e possono avere rilievo anche civile e penale.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> L'art. 12 riprende l'art. 23 DSA, anch'esso non obbligatorio per le microimprese ma utile per fondare contrattualmente la sospensione di chi abusa della Piattaforma. Il rischio concreto su N'arte è l'uso della segnalazione come arma tra concorrenti (artisti dello stesso genere e zona, locali concorrenti) e tra le parti di una trattativa fallita.

13. Comunicazione alle autorità dei sospetti di reato

13.1 Quando N'arte viene a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, sia in corso o possa essere commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o per la sicurezza di una o più persone, informa senza ritardo le autorità di contrasto o giudiziarie dello Stato membro interessato, fornendo tutte le informazioni disponibili (art. 18 DSA). Quando lo Stato membro interessato non è individuabile, informa le autorità italiane o Europol.

13.2 Fuori da questi casi, N'arte può presentare denuncia o fornire informazioni alle autorità quando lo richiede la legge o quando è necessario per tutelare i diritti propri o degli Utenti.

14. Ordini delle autorità

14.1 Ordini di contrastare contenuti illeciti (art. 9 DSA). Quando riceve da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente un ordine di intervenire contro uno o più Contenuti illeciti, N'arte vi dà esecuzione senza ritardo e informa l'autorità del seguito dato, indicando se e quando l'ordine è stato eseguito.

14.2 Ordini di fornire informazioni (art. 10 DSA). Quando riceve un ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più Utenti, N'arte informa senza ritardo l'autorità della ricezione e del seguito dato, e comunica le informazioni richieste, se ne dispone, nei limiti dell'ordine.

14.3 N'arte informa l'Utente interessato dell'ordine ricevuto e del seguito dato, con le ragioni e i mezzi di ricorso indicati nell'ordine, al più tardi nel momento in cui vi dà esecuzione o nel diverso momento indicato dall'autorità.

14.4 N'arte verifica che l'ordine provenga dall'autorità competente e contenga gli elementi richiesti dagli artt. 9, par. 2 e 10, par. 2 DSA. Quando l'ordine è incompleto o non sufficientemente chiaro, ne chiede senza ritardo l'integrazione.

14.5 Le richieste di informazioni che non assumono la forma di un ordine, provenienti da privati o da loro difensori, sono evase solo nei limiti consentiti dalla legge e, di regola, su ordine dell'autorità giudiziaria.

15. Accesso del Team N'arte alle conversazioni

15.1 Il Team N'arte **non legge le conversazioni in via ordinaria**. Vi accede solo quando è necessario per una delle finalità indicate dal doc. 01, art. 8.6:

a. fornire l'assistenza chiesta da una delle parti della conversazione;

b. gestire una contestazione tra le parti (art. 16);

c. verificare una segnalazione di Contenuto illecito o di violazione dei documenti contrattuali;

d. adempiere un obbligo di legge o dare esecuzione a un ordine dell'autorità (art. 14).

15.2 Chi può accedere. Possono accedere alle conversazioni soltanto il titolare di N'arte e le persone del Team N'arte da lui autorizzate per iscritto a questa funzione, vincolate alla riservatezza e istruite ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. L'elenco delle persone autorizzate è tenuto aggiornato. I Consulenti non hanno accesso alle conversazioni.

15.3 Come si accede. Prima di ogni accesso la persona che vi procede indica la finalità tra quelle dell'art. 15.1 e il riferimento della richiesta di assistenza, della contestazione, della segnalazione o dell'ordine che lo giustifica. L'accesso è limitato alla conversazione e al periodo pertinenti. Ogni accesso è registrato in un **registro degli accessi** che riporta: persona che ha acceduto, data e ora, conversazione, finalità e riferimento.

15.4 Conservazione del registro. Il registro degli accessi è conservato per **[24 MESI]**, non è modificabile da chi vi è registrato ed è consultabile dal titolare di N'arte per i controlli periodici, dalle autorità competenti e, per quanto li riguarda, dagli interessati che esercitano il diritto di accesso.

15.5 Informazione all'interessato. Quando l'accesso avviene per una contestazione o per una segnalazione, N'arte ne informa le parti della conversazione, salvo che l'informazione pregiudichi l'accertamento di un reato, l'esecuzione di un ordine dell'autorità o la tutela del Segnalante. L'accesso richiesto da una parte per l'assistenza è noto a quella parte; l'altra ne è informata quando il suo contenuto è rilevante per l'intervento.

15.6 Il contenuto delle conversazioni conosciuto dal Team è usato soltanto per la finalità per cui è avvenuto l'accesso e non per scopi commerciali, pubblicitari o di profilazione.

> **NOTA PER IL LEGALE — ACCESSO ALLE CHAT: SCOSTAMENTO**
>
> Oggi **qualunque utente con ruolo superadmin** può aprire tutte le conversazioni dalla sezione */admin/chat*, senza motivazione, senza registro e senza che le parti lo sappiano; l'accesso a questa sezione non è nemmeno soggetto ai permessi per pagina usati per le altre sezioni dell'amministrazione. Il centro assistenza aggrava lo scostamento («Le chat sono tracciate: possiamo ricostruire cosa era stato concordato»; «se la trattativa è avvenuta in chat, possiamo leggerla»). Prima della pubblicazione di questo testo e del doc. 01, art. 8.6 servono: permesso dedicato per la sezione chat; schermata che chiede finalità e riferimento prima di mostrare i messaggi; tabella del registro degli accessi scrivibile solo in aggiunta; regola di conservazione. Il trattamento va descritto nell'Informativa privacy (sezione «La chat fra artisti e organizzatori» già presente in INTEGRAZIONI_NARTE) e valutato ai fini dell'art. 4 L. 300/1970 se il Team comprende dipendenti — **da verificare**.

16. Contestazioni tra Artista e Organizzatore

16.1 N'arte non è parte del Contratto di esibizione (doc. 01, art. 4) e **non decide** le controversie tra Artista e Organizzatore: non accerta chi abbia ragione, non stabilisce se il compenso sia dovuto, non trattiene, non restituisce e non anticipa somme, non impone di esibirsi o di ospitare un evento.

16.2 Quando una parte le segnala una contestazione, all'indirizzo dell'art. 4.2, N'arte può:

- ascoltare le parti e invitarle a trovare una soluzione;
- su richiesta di una parte, fornirle quanto risulta dalla Piattaforma sulla vicenda a cui ha partecipato: la conversazione, le Offerte, le date e gli stati della Richiesta di booking, il Compenso concordato – promemoria;
- conservare, su richiesta motivata di una parte, i dati relativi alla vicenda oltre i termini ordinari, per il tempo necessario a far valere o difendere un diritto in giudizio, comunque non oltre **[24 MESI]** salvo contenzioso pendente;
- annullare la Data confermata quando entrambe le parti dichiarano che l'evento non avrà luogo, o quando risulta in modo certo che l'accordo non esiste o è venuto meno, con motivazione comunicata a entrambe;
- registrare una nota interna sulla vicenda, non visibile ad altri Utenti;
- adottare le misure dell'art. 7 quando la contestazione rivela una violazione dei documenti contrattuali, come molestie, dichiarazioni false o Recensioni usate come leva.

16.3 Una Data confermata non è annullata su richiesta di una sola parte quando l'altra si oppone, salvo i casi di violazione accertata. In tal caso la Data resta confermata nel calendario e ciascuna parte resta libera di far valere le proprie ragioni nelle sedi ordinarie.

16.4 Le informazioni fornite da N'arte ai sensi dell'art. 16.2 riproducono i dati registrati dalla Piattaforma. Non costituiscono una perizia, una certificazione dell'accordo o un giudizio sulla condotta delle parti.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> Il prodotto oggi consente al Team solo l'annullamento della Data confermata, non una nota interna né il blocco della conservazione dei dati di una vicenda. Quando entreranno in funzione le cancellazioni automatiche (oggi il job di conservazione è in modalità «solo conteggio»), serve un meccanismo di sospensione della cancellazione per le vicende contestate (*legal hold*). Fornire a una parte la conversazione a cui ha partecipato è coerente con il suo diritto di accesso; l'esportazione self-service dei dati già esistente copre in parte questa esigenza.

17. Registro delle decisioni, conservazione e trasparenza

17.1 N'arte registra le segnalazioni ricevute, le decisioni adottate, le comunicazioni motivate e i reclami, con le relative date, le persone che hanno deciso e le motivazioni.

17.2 Le segnalazioni, le decisioni, i reclami e i relativi documenti sono conservati per **[24 MESI]** dalla decisione definitiva, e comunque per il tempo necessario a gestire un eventuale contenzioso o una richiesta dell'autorità. I Contenuti rimossi sono conservati per lo stesso periodo, in forma non accessibile al pubblico, solo come prova della decisione.

17.3 Relazione di trasparenza. In quanto microimpresa, N'arte non è tenuta a pubblicare la relazione annuale sulla moderazione dei contenuti (art. 15, par. 2 DSA). Pubblica comunque ogni anno, nella pagina /segnalazioni, una sintesi con il numero di segnalazioni ricevute per categoria, le misure adottate, i reclami ricevuti e il loro esito e i tempi medi di decisione **[SCELTA DEL CLIENTE]**.

17.4 Su richiesta del Coordinatore dei servizi digitali o della Commissione europea, N'arte comunica il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione (art. 24, par. 3 DSA).

NOTA PER IL LEGALE — TRASPARENZA

- L'esenzione dell'art. 15, par. 2 vale per le micro e piccole imprese che non sono piattaforme di dimensioni molto grandi. L'art. 24, par. 3 è l'unico obbligo della sezione 3 che resta anche per le microimprese (art. 19, par. 1). Se N'arte perde la qualifica di microimpresa o piccola impresa, l'esenzione cessa, con il periodo di dodici mesi successivo alla perdita della qualifica previsto dall'art. 19, par. 1, secondo comma (**da verificare** la portata esatta).
- L'art. 17.3 è facoltativo: se il cliente non intende impegnarsi a pubblicare una sintesi annuale, va eliminato. Non va pubblicato un impegno che poi non si rispetta.
- **Scostamento**: oggi non esiste alcun registro unico delle decisioni. Esistono tracce parziali e disomogenee: la coda dei media (chi, quando, nota), i blocchi in chat (tabella *conversation_blocks*, con storico), gli annullamenti delle Date confermate (colonne su *booking_requests*). Recensioni e cambi di stato dei profili non lasciano traccia.

18. Modifiche e rinvio

18.1 La presente Politica può essere modificata secondo il doc. 01, art. 17. Le decisioni già adottate restano regolate dalla versione in vigore al momento in cui sono state prese, salvo che la nuova versione sia più favorevole all'Utente.

18.2 Per quanto non previsto valgono il doc. 01 e, per le Recensioni, il doc. 05.

Allegato A — Modello di segnalazione

Schema dei campi del modulo /segnalazioni. Chi segnala via email può copiarlo e compilarlo. I campi contrassegnati con * sono obbligatori ai sensi dell'art. 16, par. 2 DSA.

Destinatario: N'arte — Eduardo Castronuovo, Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli — info@narteofficial.it

1. Che cosa segnali * (Profilo artista / media: foto, audio, video / testo del profilo / componenti della formazione / Recensione / Struttura / messaggio o allegato in chat / comportamento di un Utente / altro)

_____

2. Dove si trova * — indirizzo (URL) esatto della pagina e, se serve, l'elemento preciso (es. «terza foto della galleria», «recensione del 12 marzo firmata…», «messaggio del 3 aprile ore 21:40»)

_____

_____

3. Perché ritieni che sia illecito o contrario alle regole * — spiega le ragioni e, se la conosci, indica la norma o la regola violata

_____

_____

_____

4. Se segnali una violazione di diritti d'autore o connessi: opera interessata; a che titolo sei titolare dei diritti o agisci per conto del titolare; prove o elementi della titolarità; eventuale mandato

_____

_____

5. Si tratta di un caso urgente? (pericolo per persone, minori coinvolti, immagini intime, dati personali esposti, frode in corso) Sì / No

6. Nome e cognome * (o denominazione, e nome di chi agisce per l'ente)

_____

7. Indirizzo email *

_____

I campi 6 e 7 non sono obbligatori se la segnalazione riguarda reati di abuso o sfruttamento sessuale di minori o di pornografia minorile (artt. 3–7 direttiva 2011/93/UE).

8. Dichiarazione *

□ Dichiaro di agire in buona fede e che le informazioni e le affermazioni contenute in questa segnalazione sono esatte e complete.

9. Informativa
□ Ho letto l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la segnalazione. So che la mia identità non sarà comunicata alla persona segnalata, salvo che sia strettamente necessario (art. 5.7 della Politica).

Data

_____

Allegato B — Testo tipo della comunicazione motivata

Modello della comunicazione dell'art. 9, da adattare alla misura. Le parti tra parentesi quadre sono compilate caso per caso.

Oggetto: N'arte — decisione su **[un tuo contenuto / il tuo account / il tuo Profilo artista]** — rif. **[NUMERO PRATICA]**

Gentile **[NOME]**,

ti informiamo che il **[DATA]** abbiamo adottato la seguente misura:

Misura: **[es. rimozione della fotografia n. 3 della galleria / oscuramento della recensione del … / blocco nella conversazione con … / sospensione del Profilo artista «…» dalla pubblicazione / sospensione dell'account]**
Durata: **[definitiva / fino al … / N giorni]** **Ambito:** tutta la Piattaforma **[o: solo per i seguenti Paesi …]**

Perché. **[Descrizione specifica dei fatti: che cosa contiene il contenuto o in che cosa consiste il comportamento, e perché è rilevante.]**

Come ne siamo venuti a conoscenza. **[A seguito di una segnalazione ricevuta il … / A seguito di una verifica svolta di nostra iniziativa / In esecuzione di un ordine di …]**. Non abbiamo usato strumenti automatizzati per individuare il contenuto né per decidere.

Regola applicata. **[Se contenuto illecito: la norma, es. «art. … L. 633/1941, perché la registrazione è protetta e non risulta una licenza». Se violazione delle regole: la clausola, es. «Termini d'uso, art. 7.1; Regolamento delle recensioni, art. 4.4»]**, per le ragioni indicate sopra.

Che cosa puoi fare.

- Puoi presentarci un **reclamo** gratuito entro 6 mesi da oggi, rispondendo a questa email o con il modulo della pagina narteofficial.it/segnalazioni, spiegando perché ritieni la decisione sbagliata e allegando eventuali documenti. Il reclamo sarà riesaminato da una persona, e ti risponderemo entro **[15 GIORNI LAVORATIVI]**.
- Puoi rivolgerti a un organismo di risoluzione extragiudiziale certificato ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) 2022/2065, o presentare un reclamo all'AGCOM.
- Puoi sempre rivolgerti all'autorità giudiziaria.

[Solo per sospensioni: Al termine della sospensione il tuo account e i tuoi contenuti torneranno visibili senza bisogno di interventi. / Solo per Artisti professionisti e chiusura: La chiusura avrà effetto il …, 30 giorni dopo questa comunicazione.]

Il Team N'arte

N'ARTE · DOCUMENTO 07

Criteri di posizionamento e trasparenza

In che ordine N'arte mostra gli artisti nel catalogo, nella ricerca e in home, quanto conta il piano di abbonamento, che cosa invece non conta e che cosa significano i badge.

Documento	Criteri di posizionamento e trasparenza
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/criteri-di-posizionamento (collegata dal catalogo /artisti, dalla ricerca rapida, dalla vetrina in home, dai badge e dalla pagina /prezzi)
Destinatari	Tutti gli Utenti. Per gli Artisti è parte integrante del contratto (doc. 01, art. 3.2)

NOTA PER IL LEGALE — PERCHÉ QUESTO DOCUMENTO E DA DOVE VENGONO I FATTI

Il Piano di abbonamento dell'Artista è il parametro principale dell'ordinamento: è un posizionamento a pagamento e va dichiarato come tale. Tre fonti convergono: art. 5 Reg. (UE) 2019/1150 (P2B) verso gli Artisti che agiscono come imprese, da inserire nelle condizioni contrattuali, senza esenzione per le piccole imprese; art. 22, c. 4-bis Cod. consumo verso i Consumatori che cercano artisti (tipicamente chi organizza una festa privata), in una sezione «direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati»; divieto di presentare risultati di ricerca senza rivelare il posizionamento a pagamento (punto 11-bis dell'Allegato I della Dir. 2005/29/CE, introdotto dalla Dir. (UE) 2019/2161 — *verificare la lettera dell'art. 23 Cod. consumo in cui è stato recepito dal D.Lgs. 26/2023*). L'art. 27 DSA (sistemi di raccomandazione) non è obbligatorio per N'arte, che come microimpresa è esente dagli artt. 20–28 ai sensi dell'art. 19 DSA (salvo l'art. 24, c. 3); l'art. 14 si osserva comunque per trasparenza.

Tutti i fatti descritti sono stati verificati sul codice il 29/09/2026: *app/(user)/artisti/page.tsx* (ordine del catalogo), *components/marketing/ArtistsExplorer.tsx* (fascia TOP, filtri, ricerca), *app/api/search/route.ts* (ricerca rapida), *components/marketing/StarsSection.tsx* (vetrina in home), indice *artists_rank_idx* (migration 0041 e 0043), *lib/analytics/visitor.ts* e migration 0046 (statistiche). Se il codice cambia, questo documento va aggiornato prima, non dopo (art. 15).

1. Oggetto

1.1 Il presente documento descrive i **parametri principali** che determinano l'ordine in cui i Profili artista compaiono sulla Piattaforma, la loro **importanza relativa** e le ragioni di tale importanza, gli strumenti con cui l'Utente può modificare ciò che vede, il significato dei badge e il modo in cui N'arte comunica le modifiche. È reso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2019/1150 e dell'art. 22, c. 4-bis del Codice del consumo.

1.2 Per gli Artisti il documento è parte integrante del contratto con N'arte (doc. 01, art. 3.2). Per gli altri Utenti ha funzione informativa.

1.3 I termini con l'iniziale maiuscola hanno il significato indicato nel doc. 01, art. 2. Inoltre, «**Piano a pagamento**» indica il Piano Pro o Max attivo, compreso il periodo in cui Stripe ritenta un addebito non riuscito (doc. 02, art. 8.1), e «**Piano omaggio**» il Piano Pro o Max concesso gratuitamente da N'arte (doc. 02, art. 15).

1.4 I criteri sono pochi e semplici, ed è per questo che il documento li descrive per intero, compresi i limiti tecnici. N'arte non è tenuta a divulgare il proprio codice sorgente (art. 5, c. 6 Reg. 2019/1150), ma la descrizione che segue è completa: nessun altro parametro, dichiarato o nascosto, interviene sull'ordine.

2. In sintesi

- **L'ordine degli artisti dipende anzitutto dal Piano di abbonamento**: prima gli artisti con Piano Max, poi Pro, poi Free. I Piani Pro e Max sono a pagamento: si tratta quindi di un **posizionamento a pagamento**.
- A parità di Piano, nel catalogo gli artisti sono in **ordine alfabetico** del nome d'arte.
- Gli artisti con Piano Max compaiono anche in una **fascia «Top Artist»** in cima alla pagina Artisti.
- I **filtri** restringono l'elenco, non cambiano l'ordine.
- **Non influiscono** sull'ordine: recensioni e voti, visite al profilo, preferiti, numero di ingaggi, completezza del profilo, città.
- L'ordine è **uguale per tutti**: non è personalizzato sulla persona che guarda.
- Il badge «**Artista Pro**» indica soltanto che l'artista ha un abbonamento Pro o Max attivo. **Non** è una verifica d'identità né un giudizio sulla qualità artistica.

3. Chi compare sulla Piattaforma

3.1 Compaiono nel catalogo, nella ricerca e in home soltanto i Profili artista che, contemporaneamente:

- sono stati **ammessi dal Team N'arte** (doc. 01, art. 5.3) e non sono stati nascosti per decisione di moderazione (doc. 06);
- **non sono sospesi** perché eccedono il numero di Profili consentito dal Piano dell'account (doc. 02, art. 11.2);
- non appartengono a un account di cui è stata confermata la cancellazione (doc. 01, art. 16.1).

3.2 L'ammissione è una valutazione editoriale del Team N'arte e **non si acquista**: sottoscrivere un Piano non comporta l'ammissione, e un Profilo con Piano Free, una volta ammesso, compare esattamente come gli altri, nella posizione che gli spetta secondo l'art. 4.

4. Il catalogo degli artisti (pagina /artisti)

4.1 Parametri e ordine. I Profili sono ordinati secondo due parametri, applicati in quest'ordine:

1. **il Piano** dell'account a cui il Profilo appartiene: Max, poi Pro, poi Free;
2. **il nome d'arte**, in ordine alfabetico, tra i Profili con lo stesso Piano.

4.2 Importanza relativa. Il Piano prevale sempre: un Profilo con Piano Free non compare mai prima di un Profilo con Piano Pro o Max nello stesso elenco, qualunque altro elemento si consideri. Il nome d'arte serve soltanto a rendere l'ordine prevedibile e neutrale tra Profili dello stesso Piano; ne consegue che, a parità di Piano, i nomi che iniziano con cifre o con le prime lettere dell'alfabeto precedono gli altri.

4.3 Ragioni. Il Piano è il parametro principale perché la Piattaforma è gratuita per Visitatori, Utenti registrati e Organizzatori, e si sostiene esclusivamente con gli Abbonamenti degli Artisti (doc. 01, art. 4.3). Una maggiore visibilità è uno dei benefici che l'Artista acquista con il Piano, ed è dichiarata come tale nella pagina /prezzi e nel doc. 02, art. 10.

4.4 Fascia «Top Artist». Quando l'Utente non ha attivato filtri né scritto nella casella di ricerca, tutti i Profili con Piano Max sono mostrati in una fascia dedicata in cima alla pagina, intitolata «Top Artist», in ordine alfabetico. Sotto la fascia, nella sezione «Tutti gli artisti», compaiono i Profili con Piano Pro e poi quelli con Piano Free, secondo l'art. 4.1. I Profili Max non si ripetono nella seconda sezione. La fascia non ha un numero massimo di posti: vi compaiono tutti i Profili Max.

4.5 Con filtri o ricerca attivi la fascia «Top Artist» scompare e i risultati sono mostrati in un unico elenco, nello stesso ordine dell'art. 4.1: Max, Pro, Free, e a parità di Piano in ordine alfabetico.

4.6 Malfunzionamenti. Se per un errore tecnico temporaneo il Piano dei Profili non è leggibile, il catalogo è mostrato in solo ordine alfabetico e senza fascia «Top Artist». N'arte ripristina l'ordine corretto senza ritardo. Per gli Artisti con Piano a pagamento restano salvi i rimedi del doc. 02, art. 13.

5. Filtri e ricerca nel catalogo

5.1 Nella pagina Artisti l'Utente dispone di tre strumenti, utilizzabili insieme:

- **Ricerca testuale**: trova i Profili il cui nome d'arte o la cui città contengono il testo scritto, senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
- **Filtro «Categoria»**: ruoli musicali (bassista, batterista, cantante, chitarrista, corista, DJ, percussionista, sassofonista, tastierista, trombettista, violinista), ricavati automaticamente dagli strumenti che l'Artista ha indicato nel proprio Profilo.
- **Filtro «Genere»**: i generi musicali indicati dagli Artisti.

5.2 All'interno dello stesso filtro basta che il Profilo corrisponda a una delle voci selezionate; tra filtri diversi il Profilo deve soddisfarli tutti. Accanto a ogni voce è indicato quanti Profili vi corrispondono.

5.3 I filtri restringono l'elenco, non cambiano l'ordine, che resta quello dell'art. 4.1.

5.4 Non sono oggi disponibili filtri per fascia di prezzo, disponibilità in una data, valutazione o distanza, e la Piattaforma non rileva la posizione dell'Utente. La città si cerca con la ricerca testuale.

5.5 L'esito dei filtri dipende dai dati dichiarati dagli Artisti (generi, strumenti, città), che N'arte non verifica in modo sistematico. Gli Artisti sono tenuti a indicarli in modo veritiero e pertinente, senza inserire generi o strumenti estranei alla propria proposta al solo fine di comparire in più ricerche (doc. 03).

6. La ricerca rapida

6.1 La casella di ricerca nell'intestazione del sito mostra, dopo almeno due caratteri, fino a **5 artisti** e fino a **5 eventi**.

6.2 Artisti: parametri e ordine. Sono considerati i Profili che corrispondono al testo cercato. Sono ordinati in base a:

1. **pertinenza**, in quattro livelli: nome d'arte che inizia con il testo cercato; nome d'arte che lo contiene; genere che lo contiene; città che lo contiene;
2. **Piano**, a parità di pertinenza: Max, poi Pro, poi Free;
3. **data di creazione del Profilo**, a parità dei precedenti: prima il più recente.

6.3 Importanza relativa. Qui la pertinenza prevale sul Piano: un artista il cui nome inizia con il testo cercato precede sempre chi suona soltanto il genere corrispondente, qualunque sia il Piano. Poiché i posti sono cinque, il Piano decide però quali artisti, tra quelli ugualmente pertinenti, vengono mostrati.

6.4 Limite tecnico. La ricerca rapida esamina fino a 300 Profili pubblicati, scelti in ordine di Piano e, a parità, dal più recente. Se i Profili pubblicati superano questa soglia, i Profili con Piano Free creati da più tempo possono non essere trovati dalla ricerca rapida; restano comunque presenti e trovabili nel catalogo (art. 4 e 5).

6.5 Eventi. Sono gli eventi pubblicati da N'arte il cui titolo o la cui città contengono il testo cercato, in ordine di data. Sono contenuti editoriali di N'arte (art. 12) e non sono ordinati in base ad alcun pagamento.

7. La vetrina in home («Il roster»)

7.1 La pagina iniziale mostra una selezione automatica di **8 Profili**, ordinati per Piano (Max, Pro, Free) e, a parità di Piano, dal più recente per data di creazione. Il Team N'arte non sceglie a mano i Profili della vetrina.

7.2 Effetto del Piano. Quando i Profili con Piano Max o Pro sono almeno otto, **la vetrina mostra soltanto Profili con Piano a pagamento** e i Profili con Piano Free non vi compaiono. È un vantaggio di visibilità legato al pagamento ed è dichiarato come tale anche accanto alla vetrina (Allegato A).

8. Il ruolo del pagamento: posizionamento a pagamento

8.1 N'arte mostra prima gli Artisti che pagano un Abbonamento Pro o Max. È un posizionamento a pagamento: l'Artista che sottoscrive un Piano superiore ottiene, in cambio del prezzo (doc. 02, art. 2.2), una posizione migliore nel catalogo, nella ricerca rapida e nella vetrina in home, oltre ai badge descritti all'art. 11.

8.2 Effetti di ciascun Piano:

Piano	Catalogo /artisti	Ricerca rapida	Vetrina in home	Badge
Max (a pagamento)	Fascia «Top Artist» in cima; nei risultati filtrati, primi	Primi a parità di pertinenza	Primi	«TOP Artist» e «Artista Proe»
Pro (a pagamento)	Dopo i Max, prima dei Free	Dopo i Max a parità di pertinenza	Dopo i Max	«Artista Pro»
Free (gratuito)	Dopo i Pro	Dopo i Pro a parità di pertinenza	Solo se restano posti tra gli 8	Nessuno

8.3 È l'unica forma di pagamento che influisce sull'ordine. N'arte non vende posizioni singole, non organizza aste, non offre spazi sponsorizzati né pagamenti a clic, non riceve somme da Organizzatori o da terzi per favorire un Artista e non percepisce commissioni sugli ingaggi (doc. 01, art. 4.3).

8.4 Piano omaggio. Il Piano omaggio produce sull'ordine gli stessi effetti del corrispondente Piano a pagamento. N'arte lo concede secondo i criteri seguenti: **[CRITERI DI CONCESSIONE DEGLI OMAGGI — es. lancio della Piattaforma, artisti resident dei format N'arte, accordi di collaborazione]**. N'arte tiene traccia degli omaggi concessi e della loro durata.

8.5 Tempi. Il nuovo Piano incide sull'ordine non appena Stripe conferma il pagamento o N'arte registra l'omaggio. Durante i tentativi di addebito successivi a un pagamento non riuscito il Piano resta attivo (doc. 02, art. 8.1); alla cessazione dell'Abbonamento il Profilo torna nella posizione del Piano Free.

8.6 Promozione fuori dall'ordinamento. La segnalazione del Profilo alle strutture inclusa nel Piano Max (doc. 02, art. 9) non incide sull'ordine descritto in questo documento. Quando il Team N'arte segnala un Artista a un Organizzatore o a una struttura, precisa che la segnalazione fa parte del Piano Max a pagamento e che N'arte non partecipa all'eventuale trattativa.

NOTA PER IL LEGALE

- **Art. 8.4 — omaggi.** Oggi il superadmin concede Piani omaggio a propria discrezione (*tier_override*, migration 0042–0044) e un omaggio Max colloca il Profilo nella fascia TOP senza alcun corrispettivo. Verso gli Artisti Professionisti è un trattamento differenziato che va descritto (art. 5 P2B; valutare anche l'art. 7, che però riguarda i beni e servizi offerti dal fornitore stesso o da soggetti da lui controllati — da verificare se pertinente). Servono criteri scritti, anche ampi, e un elenco degli omaggi attivi.
- **Art. 8.6 — trasparenza della segnalazione.** È una proposta, non un obbligo espressamente previsto: evita che una segnalazione pagata sia percepita come una raccomandazione indipendente della Piattaforma (artt. 21–22 Cod. consumo, omissione dell'intento commerciale).
- **Applicabilità del P2B.** Il P2B si applica ai servizi di intermediazione che consentono a utenti commerciali di offrire servizi ai consumatori. Gli Organizzatori sono spesso imprese (locali), ma non di rado Consumatori (feste private): la condizione pare soddisfatta almeno in parte. Molti Artisti non hanno partita IVA e non sono «utenti commerciali»; il documento è comunque scritto per soddisfare lo standard P2B verso tutti.

9. Che cosa vede chi non è registrato

9.1 Il Visitatore vede la stessa fascia «Top Artist» e lo stesso ordine per Piano dell'Utente registrato, ma in forma anonima: ogni scheda riporta soltanto genere, strumenti e badge di Piano, con al posto della copertina un'anteprima ridotta e sfocata dal server. Il server non gli trasmette nome d'arte, identificativo del Profilo (slug), città, la copertina originale, biografia, collegamenti social, fascia di prezzo né valutazioni; l'ordine alfabetico degli altri Artisti non è applicato nel suo catalogo. La ricerca testuale del catalogo opera per lui solo su genere e strumenti, e la ricerca rapida del sito non restituisce Artisti. L'indirizzo di un Profilo, aperto da un Visitatore, mostra una pagina generica con l'invito ad accedere o registrarsi, uguale per qualsiasi Profilo; le pagine dei Profili non sono indicizzate dai motori di ricerca, non compaiono nella mappa del sito e i metadati di condivisione sono generici, senza immagine.

9.2 L'Utente registrato vede il Profilo completo: nome, biografia, città, galleria, video, audio, collegamenti social, componenti della formazione, calendario delle disponibilità e date confermate. La **fascia di prezzo** è visibile soltanto agli Organizzatori. Le **recensioni** sono visibili sul Profilo soltanto se l'Artista ha un Piano Pro o Max (doc. 02, Allegato A e doc. 05).

9.3 I badge di Piano sono visibili anche al Visitatore, perché il loro significato (art. 11) va reso noto a chiunque veda l'ordine che ne deriva.

NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI TRA IL TESTO E IL PRODOTTO

- **Riservatezza verso i Visitatori.** Per decisione del cliente, ai Visitatori non viene trasmesso alcun dato identificativo degli Artisti (art. 9.1), né nella pagina né nei metadati né tramite le interrogazioni pubbliche al database. Il testo dell'art. 9.1 presuppone che la migrazione 0070 (restrizione delle colonne leggibili dal ruolo anonimo) sia stata applicata; va verificato prima della pubblicazione.
- **Voti in catalogo per i Profili Free.** La scheda del catalogo mostra agli Utenti registrati media e numero delle recensioni per *tutti* i Profili, anche Free, mentre il Profilo le mostra solo per Pro e Max e il doc. 02 le presenta come beneficio di Piano. Va scelta una regola unica, e il doc. 05 deve rispecchiarla.

10. Che cosa non influisce sull'ordine

10.1 Non influiscono in alcun modo sull'ordine descritto agli artt. 4, 6 e 7:

- le **recensioni**, il voto medio e il numero di recensioni, anche quando sono mostrati sulla scheda;

- il numero di **visite** al Profilo e le altre statistiche (art. 13);
- il numero di Utenti che hanno salvato il Profilo nei **preferiti**;
- il numero di Richieste di booking ricevute, di Date confermate o di ingaggi;
- la completezza del Profilo, il numero di foto, video e tracce, la qualità dei contenuti;
- la fascia di prezzo, la città, la vicinanza all'Utente e la disponibilità nel calendario;
- la rapidità di risposta dell'Artista;
- il numero di Profili dello stesso account;
- il ruolo, la storia di navigazione o le preferenze di chi guarda: l'ordine non è personalizzato (art. 14);
- nel catalogo, la data di iscrizione. Nella ricerca rapida e nella vetrina in home la data di creazione del Profilo interviene soltanto come criterio residuo (artt. 6.2 e 7.1).

10.2 Il Team N'arte non modifica a mano la posizione di singoli Profili nel catalogo, nella ricerca o in home. Gli interventi che possono incidere sulla visibilità sono solo quelli descritti agli artt. 3 (ammissione, moderazione, sospensione per limiti di Piano) e 8.4 (Piano omaggio).

> **NOTA PER IL LEGALE**
> L'art. 10.2 è un impegno di fatto vero oggi e rilevante: se in futuro si introducesse una selezione manuale («artisti scelti dalla redazione», «consigliati»), andrebbe descritta qui con i relativi criteri e comunicata con il preavviso dell'art. 15. Il Centro assistenza (articolo «Badge e posizione nei risultati») parla di filtro per città: non esiste, la città si cerca col testo. Da allineare.

11. I badge

11.1 «Artista Pro». Compare sui Profili il cui account ha un Piano Pro o Max attivo, compreso il Piano omaggio. Attesta soltanto che **l'Artista ha un Abbonamento Pro o Max attivo** ed è stato ammesso dal Team N'arte. **Non attesta** la verifica dell'identità, di documenti o di titoli, la qualità artistica, l'affidabilità, la regolarità fiscale o contributiva, né l'esito di recensioni. Si ottiene automaticamente con il Piano e si perde con la sua cessazione.

11.2 «TOP Artist». Compare sui Profili con Piano Max, compreso l'omaggio. Indica la collocazione in evidenza a pagamento descritta agli artt. 4.4 e 8. Non è una classifica di merito né il risultato di voti o recensioni.

11.3 Entrambi i badge sono accompagnati, al passaggio del puntatore o al tocco, da una breve spiegazione con collegamento a questa pagina (Allegato A).

> **NOTA PER IL LEGALE — BADGE RINOMINATO**
> Nella v0.9 il badge si chiamava «Verificato N'arte». «Verificato» evoca un controllo di identità o di qualità svolto da un terzo, e un badge che si ottiene solo pagando rischiava di integrare una pratica ingannevole (artt. 21 e 23 Cod. consumo). Il cliente ha deciso di rinominarlo «Artista Pro»: il nome dice già ciò che il badge è. Resta la cautela su «TOP Artist», che potrebbe suggerire un merito: l'art. 11.2 e la spiegazione al passaggio del puntatore ne chiariscono la natura.

12. Contenuti curati dal Team N'arte

12.1 Alcune sezioni della Piattaforma non ordinano Profili artista ma presentano contenuti editoriali di N'arte. Non vi si applicano gli artt. 4–8 e **non vi si accede a pagamento**:

- **Eventi**: gli eventi organizzati o curati da N'arte. Quelli in programma sono in ordine di data dal più vicino; l'archivio degli eventi passati dal più recente. La home mostra i due eventi passati più recenti.
- **Format** (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena): nell'ordine stabilito dal Team N'arte.
- **Blog**: articoli in ordine di pubblicazione, dal più recente. La scelta di citare un artista in un articolo è editoriale.
- **Collaborazioni**: i marchi di partner e locali con cui N'arte ha collaborato.

12.2 Se in futuro un contenuto editoriale fosse realizzato in cambio di un corrispettivo o di altra utilità (per esempio un articolo dedicato a un Artista a pagamento), sarà indicato in modo chiaro con la dicitura «Contenuto sponsorizzato» o equivalente, in apertura del contenuto.

12.3 Il Piano Max non comprende candidature a eventi o format curati da N'arte: comprende solo la segnalazione del Profilo alle strutture (doc. 02, art. 9).

> **NOTA PER IL LEGALE**
> Nel pannello eventi esiste la casella «In evidenza in home», ma oggi nessuna pagina pubblica la usa. Se venisse attivata, la home avrebbe una selezione manuale di eventi: andrà aggiunta all'art. 12.1 con il relativo criterio. La vetrina in home è intitolata «Sfoglia tra centinaia di artisti»: se il numero reale è inferiore, l'affermazione è ingannevole (art. 21 Cod. consumo) e va riformulata; lo stesso vale per le altre cifre pubbliche già segnalate nel piano di compliance (§8.5). Il rinvio all'art. 23 Cod. consumo per la pubblicità redazionale (art. 12.2) va verificato nella lettera.

13. Statistiche di visita (Piano Max)

13.1 Gli Artisti con Piano Max vedono, per gli ultimi 365 giorni: le visite al proprio Profilo, giorno per giorno; quante provengono da Organizzatori; le Richieste di booking ricevute; i salvataggi nei preferiti. Le statistiche non sono un parametro di posizionamento (art. 10).

13.2 Come si conta una visita. È contata quando la pagina del Profilo resta aperta e in primo piano per almeno due secondi in un browser che esegue JavaScript. Sono esclusi i programmi automatici riconoscibili, le visite dell'Artista stesso ai Profili del proprio account e quelle del Team N'arte. Le visite dei Visitatori non registrati sono contate. Ogni dispositivo o rete conta per una visita al giorno per ciascun Profilo.

13.3 Riservatezza. L'indirizzo IP di chi visita non viene conservato: al momento della visita viene trasformato, insieme alla data del giorno e al Profilo visitato, in un codice non reversibile generato con una chiave segreta; il codice cambia ogni giorno e per ogni Profilo, e non permette di seguire una persona nel tempo né tra Profili diversi. Non si usano cookie per questo conteggio. Del visitatore si registra soltanto il tipo (non registrato, Utente, Organizzatore, Artista), letto dalla sessione di accesso. L'Artista vede solo numeri aggregati, mai chi lo ha visitato. I dati sono conservati per 425 giorni. I dettagli sono nell'Informativa privacy.

13.4 Limiti. I numeri sono stime prudenti: più persone collegate dalla stessa rete (un ufficio, una rete mobile) possono essere contate come una sola. N'arte non garantisce l'esattezza delle statistiche, che servono all'Artista come indicazione di andamento.

14. Assenza di raccomandazioni personalizzate

14.1 N'arte non utilizza sistemi di raccomandazione personalizzati. L'ordine descritto in questo documento è lo stesso per chiunque consulti la Piattaforma e non tiene conto della storia di navigazione, delle preferenze, della posizione o del profilo di chi guarda, né dei dati raccolti da eventuali strumenti di misurazione o pubblicitari di terze parti. L'Utente modifica ciò che vede soltanto con i filtri e la ricerca (art. 5).

14.2 Questa descrizione è resa anche ai fini di trasparenza dell'art. 27 del Regolamento (UE) 2022/2065.

15. Modifiche ai criteri

15.1 Ogni modifica ai parametri principali, alla loro importanza relativa o agli effetti del Piano sull'ordine è comunicata agli Artisti via email e con un avviso nella loro area riservata **almeno 15 giorni prima** che abbia effetto, con l'indicazione di che cosa cambia e perché (art. 3, c. 2 Reg. 2019/1150; doc. 01, art. 17.2).

15.2 Il preavviso non si applica quando la modifica è imposta dalla legge o da un'autorità, o è necessaria per far fronte a un rischio imprevisto e imminente per la sicurezza della Piattaforma o degli Utenti, a frodi o ad abusi (art. 3, c. 4 Reg. 2019/1150). In questi casi N'arte ne dà notizia al più presto.

15.3 L'Artista che non accetta la modifica può recedere dal contratto d'uso senza costi prima che abbia effetto (doc. 01, art. 16.1). Se la modifica incide negativamente e in modo non trascurabile sui benefici del Piano a pagamento, valgono i rimedi del doc. 02, art. 12.2.

15.4 Questa pagina riporta sempre la data di entrata in vigore e un riepilogo delle modifiche rispetto alla versione precedente. Le versioni precedenti sono conservate e fornite su richiesta.

15.5 N'arte non sperimenta ordinamenti diversi su gruppi di Utenti (*test A/B*) senza averlo prima descritto in questa pagina.

16. Domande, segnalazioni e reclami

16.1 Chi ha domande su questi criteri, o ritiene che un Profilo non sia collocato come qui descritto (per esempio perché il Piano sottoscritto non è stato applicato), può scrivere ai recapiti del doc. 01, art. 1.2. N'arte risponde entro 15 giorni lavorativi (doc. 01, art. 18.2) e, se l'errore è confermato, lo corregge senza ritardo.

16.2 I reclami degli Artisti sono gestiti secondo la Politica di moderazione, segnalazioni e reclami (doc. 06).

Allegato A — Testi brevi da mostrare nell'interfaccia

L'art. 22, c. 4-bis Cod. consumo chiede che l'informazione sia accessibile *dalla pagina in cui sono presentati i risultati*. Una voce nel piè di pagina non basta. Proposte, ciascuna con il collegamento «Come funziona» a /criteri-di-posizionamento:

Dove	Testo proposto
Catalogo /artisti — riquadro sopra i risultati, visibile senza scorrere anche da telefono	«**Ordine: prima gli artisti con piano Max, poi Pro (abbonamenti a pagamento), poi gli altri, in ordine alfabetico.** I filtri restringono l'elenco, non cambiano l'ordine. Come funziona»
Intestazione della fascia TOP	«Top Artist — in evidenza con il piano Max, a pagamento»
Vetrina in home, sotto il titolo	«Selezione automatica: prima gli artisti con piano Max e Pro, a pagamento, poi i più recenti. Come funziona»
Ricerca rapida, in fondo alla tendina	«Risultati per pertinenza; a parità, prima i piani a pagamento. Come funziona»
Badge «Artista Pro» — spiegazione al passaggio del puntatore o al tocco	«L'artista ha un abbonamento Pro o Max attivo. Non è una verifica d'identità né un giudizio artistico.»
Badge «TOP Artist» — spiegazione	«In evidenza con il piano Max, a pagamento. Non è una classifica di merito.»
Pagina /prezzi, accanto a «Posizione nei risultati»	«La posizione migliore è un beneficio a pagamento ed è dichiarata agli utenti nel catalogo. Criteri di posizionamento»

NOTA PER IL LEGALE — DA FARE NEL PRODOTTO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE

- Creare la pagina /criteri-di-posizionamento e inserire i testi dell'Allegato A: oggi nessuna superficie dichiara l'ordine a pagamento.
- Aggiornare la spiegazione dei badge (art. 11.3).
- Allineare la visibilità dei voti in catalogo alla regola di Piano (art. 9, nota).
- Scrivere i criteri degli omaggi (art. 8.4).
- Valutare se alzare o eliminare il limite dei 300 Profili della ricerca rapida (art. 6.4): è descritto, ma una ricerca che non trova un Profilo pubblicato è un limite che conviene togliere più che dichiarare.

N'ARTE · DOCUMENTO 08

Caselle di consenso e punti di accettazione

Per ogni punto della Piattaforma: cosa si accetta, con quale testo, se è obbligatorio e cosa viene registrato.

Documento	Caselle di consenso e punti di accettazione
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	Contestualmente ai documenti 01–07
Destinazione	Documento tecnico-legale interno: non si pubblica. Guida l'implementazione dei moduli.
Destinatari	Legale (approvazione dei testi) e sviluppo (implementazione)

1. Principi

1.1 Accettare un contratto e prendere visione di un'informativa sono atti diversi. I Termini si *accettano*. L'informativa privacy si *legge*, e non va «accettata» né «consentita» quando il trattamento si basa sul contratto (art. 6, par. 1, lett. b GDPR) o sull'interesse legittimo (lett. f). Il consenso (lett. a) serve solo per ciò che è davvero facoltativo, come il marketing e i cookie non tecnici.

1.2 Ogni casella ha uno scopo solo. Nessuna casella preselezionata. Le caselle facoltative non condizionano l'invio del modulo.

1.3 Ogni accettazione lascia una prova: chi, con quale ruolo, cosa, quale versione, quando, da quale modulo, con quale browser e da quale indirizzo IP (conservato solo come impronta). Per chi ha un account la prova va nella tabella `user_consents`; per chi non ce l'ha, sulla riga del dato raccolto (`consent_version`, `consent_at`). In entrambi i casi è inviata anche al Consent Database di iubenda.

1.4 Consumatore o Professionista. Dove la disciplina diverge — approvazione specifica ex art. 1341 c.c., recesso, esecuzione immediata — il modulo chiede all'Utente se agisce per un'attività professionale o con partita IVA, e mostra le caselle pertinenti.

NOTA PER IL LEGALE — COSA CAMBIA RISPETTO A OGGI

- La casella attuale dei moduli pubblici dice «Ho letto l'informativa privacy e **acconsento al trattamento** dei miei dati per essere ricontattato». Per rispondere a una richiesta dell'interessato la base giuridica è il contratto o le misure precontrattuali, non il consenso. Chiedere un consenso non necessario lo rende revocabile e genera ambiguità: si propone una frase informativa senza casella (art. 5).
- La casella di registrazione dice «Ho letto e **accetto la informativa privacy** e i termini d'uso»: unisce due atti diversi e contiene un refuso («la informativa»).
- La tabella `user_consents` oggi ammette solo `privacy`, `termini` e `marketing`: le nuove voci dell'art. 3 richiedono una migration.
- Oggi la prova su iubenda manca proprio nei due punti in cui si accettano i Termini: la registrazione e il booking con registrazione in linea.

2. Punti di accettazione — tabella riassuntiva

#	Punto	Chi	Caselle	Documenti
A	Registrazione (/register)	Utente, Organizzatore	A1 Termini (obbl.) · A2 18+ (obbl.) · A3 approvazione specifica (obbl. se Professionista) · A4 marketing (facolt.)	01 (+04 se Organizzatore)
B	Schermata di riaccettazione (/accetta-condizioni)	Tutti gli account	Come A, sui documenti pertinenti al ruolo	01 + 02/03/04 secondo il ruolo
C	Richiesta di booking con registrazione in linea	Nuovo Organizzatore	A1 · A2 · A3 se Professionista · A4 facolt.	01 + 04
D	Prima Richiesta di booking di un Utente già registrato	Utente che diventa Organizzatore	D1 Condizioni organizzatori (obbl., una tantum)	04
E	Candidatura artista	Aspirante Artista	E1 18+ (obbl.) · E2 veridicità e diritti sul video (obbl.) · frase informativa privacy	Informativa
F	Attivazione dell'account Artista (primo accesso dall'invito)	Artista	F1 Termini + Condizioni artisti (obbl.) · A3 se Professionista · A4 facolt.	01 + 03
G	Checkout dell'Abbonamento	Artista	G1 Condizioni di abbonamento (obbl.) · G2 esecuzione immediata (obbl. per il Consumatore) · G3 approvazione specifica (Professionista)	02
H	Caricamento dei media e dei componenti della band	Artista	H1 diritti sui contenuti (obbl., una tantum per versione) · H2 consenso dei componenti (obbl. quando se ne aggiunge uno)	03, artt. 4–5
I	Pubblicazione di una recensione	Organizzatore	I1 recensione veritiera (obbl.)	05
L	Invio di una segnalazione	Chiunque	L1 buona fede (obbl.)	06

M	Moduli pubblici (contatti, richiesta evento, interesse format, richiesta all'artista, consulenza pubblica)	Chiunque	Frase informativa privacy, nessuna casella · A4 facolt. se si vuole raccogliere il marketing	Informativa
N	Banner cookie	Chiunque	Gestito da iubenda: consenso granulare per finalità	Cookie policy

3. Voci da registrare

Voce (`kind`)	Si registra quando	Versione
`termini`	A1, C, F1, B	versione del doc. 01
`condizioni_organizzatori`	A1 con ruolo Organizzatore, C, D1, B	versione del doc. 04
`condizioni_artisti`	F1, B	versione del doc. 03
`condizioni_abbonamento`	G1, a ogni sottoscrizione	versione del doc. 02, collegata all'id della subscription Stripe
`esecuzione_immediata`	G2	versione del doc. 02, id della subscription
`clausole_specifiche`	A3, G3	versione del documento a cui si riferisce
`maggiore_eta`	A2, E1	—
`diritti_contenuti`	H1	versione del doc. 03
`marketing`	A4 (e revoca)	versione dell'informativa
`privacy_letta` (non è un consenso)	A, C, E, F, M: presa visione	versione dell'informativa

3.1 La recensione (I1) e la segnalazione (L1) non richiedono una voce separata: la dichiarazione si registra sulla riga della recensione o della segnalazione, con l'istante e la versione del documento.

4. Testi proposti

A · Registrazione

A1 (obbligatoria) — «Ho letto e accetto i Termini e condizioni d'uso» *[se il ruolo scelto è Organizzatore:]* «e le Condizioni per gli organizzatori».

A2 (obbligatoria) — «Dichiaro di avere almeno 18 anni.»

Domanda — «Ti registri per un'attività professionale o con partita IVA (locale, associazione, impresa, professionista)?» ○ Sì ○ No

A3 (obbligatoria se «Sì») — «Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile approvo specificamente le clausole elencate all'art. 19 dei Termini *[e, per l'Organizzatore, in fondo alle Condizioni per gli organizzatori]*: estraneità di N'arte al contratto con l'artista ed esclusioni di responsabilità; garanzie e manleva; limitazione di responsabilità; sospensione e recesso di N'arte; modifiche dei termini; foro esclusivo di Napoli.»

A4 (facoltativa, non preselezionata) — «Voglio ricevere via email novità su eventi, format e opportunità di N'arte. Posso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.»

Frase sotto il pulsante (nessuna casella) — «I tuoi dati sono trattati come descritto nell'informativa privacy.»

C · Richiesta di booking con registrazione in linea

Stesse caselle A1 (nella variante con le Condizioni per gli organizzatori), A2, A3 e A4, precedute da:

«Inviando la richiesta crei un account N'arte come organizzatore. Ti mandiamo un'email per confermare l'indirizzo.»

NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTO
Questo flusso oggi crea l'account con email già confermata, senza la verifica dell'indirizzo e senza la casella dei 18 anni. Va allineato prima della pubblicazione (nota 00, §5).

D · Prima Richiesta di booking di un Utente già registrato

D1 (obbligatoria, solo la prima volta) — «Inviando la richiesta diventi organizzatore su N'arte. Ho letto e accetto le Condizioni per gli organizzatori, in particolare gli obblighi su SIAE, agibilità, permessi e sicurezza dell'evento, che restano a mio carico.»

E · Candidatura artista

E1 (obbligatoria) — «Dichiaro di avere almeno 18 anni.»

E2 (obbligatoria) — «Dichiaro che le informazioni inserite sono veritiere e che ho i diritti per inviare il video e i materiali allegati, compreso il consenso delle persone che vi compaiono.»

Frase informativa — «Usiamo questi dati per valutare la candidatura e ricontattarti, come descritto nell'informativa privacy.»

F · Attivazione dell'account Artista

F1 (obbligatoria) — «Ho letto e accetto i Termini e condizioni d'uso e le Condizioni per gli artisti, compresa la licenza sui contenuti che pubblico (art. 4) e le garanzie sui diritti (art. 5).»

Poi, come in A: la domanda Professionista/Consumatore, A3 riferita alle clausole dei docc. 01 e 03, e A4.

G · Checkout dell'Abbonamento

Riepilogo prima del pulsante — «Piano Pro, mensile, 9,99 € (prezzo finale, senza IVA: regime forfettario). Si rinnova automaticamente ogni mese allo stesso prezzo finché non disdici. Puoi disdire quando vuoi dalla pagina Abbonamento.»

G1 (obbligatoria) — «Ho letto e accetto le Condizioni di abbonamento.»

G2 (obbligatoria per il Consumatore) — «Chiedo che l'abbonamento inizi subito. So che, se recedo entro 14 giorni, pagherò solo la parte di servizio già fruita e mi verrà rimborsato il resto.»

G3 (obbligatoria per il Professionista) — «Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. approvo specificamente le clausole indicate in fondo alle Condizioni di abbonamento: rinnovo automatico, esclusione di rimborsi per il periodo in corso, obbligo di mezzi e rimedio, modifiche di prezzo e servizio, sospensione e cessazione.»

Pulsante — «Abbonati con obbligo di pagamento».

NOTA PER IL LEGALE — IMPLEMENTAZIONE

Le caselle vanno nella pagina Abbonamento di N'arte, prima del reindirizzamento a Stripe Checkout, perché Stripe non ospita caselle personalizzate con valore di prova per N'arte. Oppure si usa la funzione *consent collection / custom text* di Stripe Checkout, con la registrazione nel webhook. Il testo di G2 va rivisto se lo shooting del Max annuale resta nel periodo di recesso (doc. 02, art. 7.5).

H · Contenuti e componenti della band

H1 (obbligatoria, una volta per ogni versione del doc. 03; il server rifiuta i caricamenti senza la dichiarazione registrata) — «Pubblico solo contenuti di cui ho i diritti: brani miei o autorizzati, registrazioni di cui ho i diritti, foto e video di cui ho il permesso dell'autore e delle persone riconoscibili.»

H2 (obbligatoria quando si aggiunge un componente; data della dichiarazione registrata sul componente) — «Ho informato questa persona che il suo nome e il suo ruolo compariranno sul profilo pubblico e ho il suo consenso.»

I · Recensione

I1 (obbligatoria) — «Confermo che la recensione riguarda un evento reale con questo artista, che è la mia opinione sincera e che non ho ricevuto nulla in cambio. Rispetta il Regolamento delle recensioni.»

L · Segnalazione

L1 (obbligatoria) — «Dichiaro in buona fede che le informazioni fornite sono esatte e complete.»

M · Moduli pubblici

Frase informativa, al posto della casella attuale — «Usiamo i dati che ci lasci solo per rispondere a questa richiesta, come descritto nell'informativa privacy.»

5. Riaccettazione e versioni

5.1 Alla pubblicazione dei documenti approvati si porta `LEGAL_CONSENT_VERSION` alla data di entrata in vigore. Ogni account passa dalla schermata /accetta-condizioni e accetta i documenti del proprio ruolo. Gli Artisti con Abbonamento in corso accettano anche il doc. 02, che si applica dal rinnovo successivo, salvo le clausole più favorevoli, che si applicano subito.

5.2 Per le modifiche successive: le modifiche sostanziali richiedono una nuova versione con preavviso di 15 giorni (doc. 01, art. 17) e una nuova accettazione. Le correzioni formali aggiornano solo `LEGAL_VERSION` e non richiedono riaccettazione. Ogni versione pubblicata resta archiviata con la data.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> La riaccettazione tramite schermata bloccante per gli utenti già registrati è già costruita e pronta (gate `/accetta-condizioni`). Va deciso se, per gli account che non accettano entro un termine, l'account resti bloccato solo nelle aree riservate (comportamento attuale) o se si proceda alla cessazione con preavviso ai sensi del doc. 01, art. 16.3.

N'ARTE · DOCUMENTO 09

Integrazioni all'informativa privacy

I trattamenti propri di N'arte che l'informativa generata da iubenda non descrive: chat e accesso del Team, componenti delle formazioni, account nati da una richiesta di booking, recensioni, registro delle email, statistiche di visita, moderazione e candidature, consulenze, strutture, abbonamenti, conservazione e diritti.

Documento	Integrazioni all'informativa privacy (artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679)
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/privacy — sezione «Integrazioni N'arte all'informativa privacy», sotto il documento iubenda (blocco *INTEGRAZIONI_NARTE* in *lib/legal/content.ts*); in alternativa, testo personalizzato nel pannello iubenda se il piano lo consente
Destinatari	Tutti gli interessati: Visitatori, Utenti registrati, Artisti, Organizzatori, Consulenti, componenti delle formazioni, candidati, chi scrive dai moduli pubblici

NOTA PER IL LEGALE — COME È COSTRUITO IL DOCUMENTO

Il piano iubenda Essentials non accetta clausole personalizzate: queste integrazioni sono pubblicate nella pagina /privacy subito sotto l'informativa generata, in una sezione che dichiara di farne parte. Per questo ogni clausola è **autoconsistente**: non rinvia ad altre clausole, né alla numerazione di iubenda, né ai documenti contrattuali per numero di articolo. Ripete, quando serve, il periodo di conservazione anche se compare nella tabella finale. La numerazione dei titoli e dei commi serve solo alla revisione e va tolta in pubblicazione; nessuna clausola ne dipende.

I fatti sono verificati sul codice al 29/09/2026 (in particolare: *lib/chat/**, *app/(admin)/admin/chat*, *app/api/booking-request*, *lib/feedback/queries.ts*, *app/api/artists/view* e *lib/analytics/visitor.ts*, migration 0046, 0051, 0055, 0058, *app/api/cron/retention*, *lib/legal/cancellazione.ts*, *lib/legal/export-dati.ts*). Dove il testo descrive un comportamento che il prodotto non ha ancora, lo segnala la nota che segue la clausola. Il testo attuale del blocco usa il «tu»; questa versione usa la terza persona, come i documenti contrattuali e come l'informativa iubenda («l'Utente»). La scelta è redazionale: se si preferisce il «tu», va applicata a tutto il blocco.

0. Premessa

0.1 Queste integrazioni fanno parte dell'informativa privacy di N'arte e descrivono in modo specifico alcuni trattamenti propri della piattaforma. Per i trattamenti qui descritti, in caso di divergenza con la descrizione generale dell'informativa prevale la descrizione più specifica contenuta in queste integrazioni.

0.2 Il titolare del trattamento è **Eduardo Castronuovo**, titolare dell'omonima ditta individuale che gestisce la piattaforma N'arte, con sede in Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli, partita IVA IT11071661216 («**N'arte**»). Per ogni richiesta sui dati personali: **info@narteofficial.it** **[INDIRIZZO PRIVACY DEDICATO, es. privacy@narteofficial.it]**, PEC **[PEC]**.

0.3 Nelle integrazioni: «**Artista**» è chi pubblica uno o più profili artistici sulla piattaforma; «**Organizzatore**» è chi usa la piattaforma per cercare artisti e inviare richieste di ingaggio; «**Richiesta di booking**» è la richiesta di disponibilità che un Organizzatore invia a un Artista; «**Struttura**» è il luogo di

un evento inserito da un Organizzatore; «**Team N'arte**» è il titolare e le persone da lui autorizzate e istruite ad amministrare la piattaforma; «**Consulente**» è la persona incaricata da N'arte di svolgere le sessioni di consulenza con gli Artisti.

1. La chat tra Artisti e Organizzatori e l'accesso del Team N'arte

1.1 Che cosa succede. Quando un Artista accetta una Richiesta di booking, le due parti possono scriversi in una chat interna alla piattaforma. Nella chat si scambiano messaggi di testo, proposte strutturate (data, fascia oraria, importo), l'annotazione dell'importo che le parti dichiarano di aver concordato, allegati (immagini, PDF, documenti) e note vocali registrate con il microfono del dispositivo. Messaggi e dati collegati sono conservati sui sistemi di N'arte; allegati e note vocali in un archivio non pubblico, raggiungibile solo attraverso collegamenti temporanei generati per chi ha titolo ad accedervi.

1.2 Notifiche. Quando arriva un nuovo messaggio, la controparte riceve un'email che **non riporta il contenuto del messaggio**, al massimo una ogni 30 minuti. Quando arriva una nuova proposta, l'email indica il nome di chi la invia, la data e l'importo proposti.

1.3 Accesso del Team N'arte. Il Team N'arte **non legge le conversazioni in via ordinaria**. Vi accede soltanto quando è necessario per:

- fornire l'assistenza richiesta da una delle parti della conversazione;
- gestire una contestazione tra le parti, su richiesta di almeno una di esse;
- verificare una segnalazione di contenuto illecito o di violazione delle regole della piattaforma, o un fondato sospetto di frode, spam o abuso;
- adempiere un obbligo di legge o un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

1.4 Garanzie sull'accesso. Possono accedere soltanto le persone del Team N'arte espressamente autorizzate e istruite, tenute alla riservatezza. Prima di visualizzare il contenuto, chi accede indica il motivo. Ogni accesso è **registrato** (chi ha avuto accesso, quando, a quale conversazione, per quale motivo) ed è limitato alla parte di conversazione necessaria. Il contenuto delle conversazioni non è mai usato per finalità commerciali, pubblicitarie o di profilazione, né per addestrare sistemi automatici, e non è analizzato automaticamente.

1.5 Blocco in una conversazione. In caso di molestie o abusi il Team N'arte può impedire a una parte di scrivere in una singola conversazione, con una motivazione che la persona bloccata può leggere. Sono registrati motivazione, autore e data del blocco e dell'eventuale sblocco.

1.6 Trasparenza verso l'interessato. Su richiesta, N'arte comunica alla parte di una conversazione se e quando il Team vi ha avuto accesso e per quale motivo, salvo che l'informazione possa pregiudicare l'accertamento di un illecito, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o un obbligo di riservatezza imposto dall'autorità.

Finalità	Consentire la comunicazione tra le parti; assistenza, gestione delle contestazioni, verifica delle segnalazioni, prevenzione di frodi e abusi; adempimento di obblighi di legge e ordini dell'autorità; registrazione degli accessi del Team.

Base giuridica	Esecuzione del contratto con ciascuna delle parti per la conservazione e la trasmissione dei messaggi, e per l'assistenza chiesta dalla parte che la chiede (art. 6, par. 1, lett. b GDPR). Legittimo interesse di N'arte e degli utenti alla sicurezza e alla correttezza della piattaforma e alla tutela dei diritti, per le verifiche su contestazioni, segnalazioni e abusi e per l'accesso ai messaggi della parte che non ha chiesto assistenza (art. 6, par. 1, lett. f); l'interesse è bilanciato dai limiti, dalla motivazione e dalla registrazione degli accessi. Obbligo legale per ordini dell'autorità e obblighi derivanti dal Reg. (UE) 2022/2065 (art. 6, par. 1, lett. c). Obbligo legale di dimostrare la conformità (artt. 5, par. 2, 24 e 32 GDPR) per il registro degli accessi.
Dati	Contenuto dei messaggi, allegati e note vocali; mittente, data e ora, stato di lettura; proposte e importo annotato; dati dei blocchi; dati del registro degli accessi. La voce registrata non è usata per identificare nessuno. La piattaforma non chiede dati relativi alla salute, alle opinioni o ad altre categorie particolari: gli utenti sono invitati a non inserirli; se li inseriscono, sono soltanto conservati e trasmessi alla controparte.
Chi vi accede	Le due parti della conversazione; il personale autorizzato del Team N'arte, nei soli casi indicati sopra; i fornitori che ospitano la banca dati e l'archivio (Supabase) e quelli che inviano le notifiche email (Brevo, Resend), in qualità di responsabili del trattamento; le autorità, quando la legge lo impone.
Conservazione	Messaggi, allegati e note vocali: **36 mesi** dalla chiusura della Richiesta di booking, cioè dalla data dell'evento se la data è stata confermata, altrimenti dal rifiuto, dall'annullamento o dall'ultimo messaggio; se è in corso una contestazione, fino alla sua definizione. Registro degli accessi del Team: **[24 mesi]** dall'accesso. Blocchi: quanto la conversazione a cui si riferiscono.
Diritti in particolare	L'interessato può ottenere copia dei propri messaggi. Il diritto non si estende ai messaggi scritti dall'altra parte, se non per i dati che lo riguardano e nei limiti in cui ciò non lede i diritti altrui (art. 15, par. 4 GDPR). Può opporsi agli accessi fondati sul legittimo interesse: N'arte valuta la richiesta e può proseguire se esistono motivi legittimi cogenti o se l'accesso serve all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto (art. 21, par. 1 GDPR).

NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI DA SANARE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE

- **Registro degli accessi e motivazione: non esistono.** Oggi qualunque superadmin apre qualunque conversazione dalla pagina /admin/chat (intitolata nel pannello «Modalità sorveglianza»), senza motivazione e senza traccia. Risulta inoltre che la pagina verifichi solo il ruolo di superadmin e non la delega di sezione «chat»: un amministratore con deleghe limitate può leggere tutte le chat conoscendo l'indirizzo della pagina (da confermare con un test). I commi 1.4 e 1.6 descrivono il comportamento deciso dal cliente e coerente con il doc. 01, art. 8.6: vanno costruiti motivazione obbligatoria, registro, delega per sezione, e va rinominata la dicitura del pannello.
- **Conservazione.** Nessuna cancellazione automatica di chat, allegati e note vocali: il lavoro notturno di conservazione non li considera. Il periodo di 36 mesi è una proposta (piano di compliance, §8.4). Valutare se 36 mesi siano proporzionati: la prescrizione ordinaria contrattuale è decennale, ma quella per le prestazioni di lavoro autonomo e i compensi professionali può essere più breve (art. 2956 c.c. — da verificare l'applicabilità alle prestazioni artistiche).
- **Natura della chat.** La chat pare una funzione accessoria, intrinsecamente collegata al servizio di messa in contatto, e non un servizio di comunicazione interpersonale ai sensi della Dir. (UE) 2018/1972: in tal caso non si applica la disciplina della riservatezza delle comunicazioni elettroniche (art. 5 Dir. 2002/58/CE; artt. 121 ss. Codice privacy). Da confermare.
- **DPIA.** Vedi nota finale.

2. I componenti delle formazioni musicali: dati di terzi

2.1 Che cosa succede. Nel proprio profilo l'Artista può indicare il nome (o il nome d'arte) e il ruolo delle persone che suonano o cantano con lui, per esempio i componenti di una band o i musicisti che lo accompagnano. Questi dati **non sono forniti a N'arte dalle persone a cui si riferiscono, ma dall'Artista**. Sono visibili, con il resto del profilo, agli utenti registrati della piattaforma.

2.2 Informazione alle persone interessate. N'arte non dispone dei recapiti dei componenti e li informa attraverso questa clausola, pubblicamente consultabile, e attraverso l'Artista, che si impegna con N'arte a informarli e a indicare loro questa pagina prima di inserirne il nome.

2.3 Rimozione su richiesta. Chi trova il proprio nome sul profilo di un Artista e non desidera che vi compaia può chiederne la rimozione scrivendo ai recapiti indicati in queste integrazioni e indicando il profilo. N'arte rimuove il nome **senza chiedere motivazioni, senza ritardo e comunque entro 5 giorni lavorativi**, e ne informa l'Artista. N'arte può chiedere le sole informazioni necessarie a verificare che la richiesta provenga dall'interessato. L'Artista può comunque togliere il nome in qualunque momento.

Finalità	Presentare correttamente la composizione della formazione a chi valuta un ingaggio.
Base giuridica	Legittimo interesse dell'Artista e di N'arte a presentare la formazione (art. 6, par. 1, lett. f GDPR). Si tratta di informazioni che le persone interessate rendono normalmente note esibendosi in pubblico, limitate a nome e ruolo; il bilanciamento è assicurato dal diritto di ottenere la rimozione in ogni momento, senza motivazione.
Dati	Nome o nome d'arte e ruolo o strumento. Le fotografie e i video in cui i componenti compaiono sono caricati dall'Artista, che dichiara di avere il consenso delle persone ritratte.
Fonte	L'Artista titolare del profilo (art. 14 GDPR).
Chi vi accede	Gli utenti registrati che consultano il profilo; il Team N'arte; i fornitori che ospitano la piattaforma (Supabase, Vercel), in qualità di responsabili del trattamento.
Conservazione	Finché il nome resta sul profilo. Dopo la rimozione, o dopo la cancellazione dell'account dell'Artista, i dati sono cancellati entro 30 giorni.
Diritti in particolare	Opposizione e cancellazione, sempre accolte per questi dati; accesso, rettifica e limitazione, ai recapiti di N'arte.

NOTA PER IL LEGALE

Il registro dei trattamenti (T3) e la bozza attuale fondano la pubblicazione sul *consenso* dei componenti raccolto dall'Artista. È una base che N'arte non può dimostrare (art. 7, par. 1 GDPR): non vede il consenso e non ne conserva la prova. Si propone il legittimo interesse con diritto di opposizione incondizionato, più difendibile; il registro va allineato. L'informazione tramite l'Artista e la pubblicazione di questa clausola sono il modo pratico di adempiere l'art. 14; valutare se invocare anche l'art. 14, par. 5, lett. b (sforzo sproporzionato), che però va motivato caso per caso e presuppone misure appropriate, tra cui la pubblicità dell'informativa. Nessuno strumento consente oggi ai terzi di chiedere la rimozione se non la pagina contatti; il termine di 5 giorni lavorativi è una proposta.

3. L'account creato inviando una Richiesta di booking

3.1 Che cosa succede. Chi non è registrato può inviare una Richiesta di booking dal profilo di un Artista e, nello stesso passaggio, creare un account. In quel momento nasce un account di tipo **Organizzatore** con i dati inseriti nel modulo: nome, email, password (custodita in forma cifrata dal fornitore di autenticazione e non leggibile da N'arte), telefono, nome e città della Struttura, e i dati della Richiesta (data, fascia oraria, budget facoltativo, messaggio). L'accesso all'account è immediato.

3.2 Se a inviare la prima Richiesta di booking è un utente già registrato come semplice utente, il suo account diventa automaticamente un account Organizzatore, con un profilo di Organizzatore creato a partire dal nome e dal telefono indicati.

3.3 Che cosa riceve l'Artista. L'Artista destinatario vede i dati della Richiesta, il nome, il telefono e i dati del profilo dell'Organizzatore e i dati della Struttura, e riceve un'email da cui può rispondere direttamente all'indirizzo email di chi ha inviato la Richiesta. Una copia della notifica è inviata al Team N'arte.

3.4 L'account creato in questo modo è un account a tutti gli effetti: il titolare può accedervi, modificarne i dati, esportarli e chiederne la cancellazione come per ogni altro account.

Finalità	Recapitare la Richiesta all'Artista, permettere la trattativa, dare all'Organizzatore un'area in cui seguirla.
Base giuridica	Esecuzione del contratto d'uso della piattaforma, concluso con l'accettazione dei termini nel modulo (art. 6, par. 1, lett. b GDPR).
Dati	Nome, email, password cifrata, telefono, dati della Struttura, dati della Richiesta; versione dei documenti accettati e momento dell'accettazione.
Chi vi accede	L'Artista destinatario; il Team N'arte; Supabase (banca dati e autenticazione), Vercel (esecuzione del sito), Brevo e Resend (email), in qualità di responsabili del trattamento.
Conservazione	Per la durata dell'account. I dati della Richiesta e della trattativa collegata: 36 mesi dalla chiusura della Richiesta.

NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI

- **Nessuna dichiarazione di maggiore età** in questo flusso, a differenza della registrazione ordinaria e della candidatura: da aggiungere (doc. 01, art. 5.1).
- **Email non verificata.** L'account nasce con l'email già marcata come confermata, senza alcun controllo: chiunque può creare un account Organizzatore con l'indirizzo di un altro, e N'arte invierà comunicazioni a quell'indirizzo. È un rischio di esattezza (art. 5, par. 1, lett. d) e di sicurezza (art. 32). Si raccomanda la verifica dell'email prima dell'invio della Richiesta, o almeno prima dell'accesso all'area riservata.
- Esiste anche un secondo flusso, senza account, che registra la richiesta come contatto commerciale (tabella *leads*): è coperto dall'informativa iubenda come «modulo di contatto»; verificare che lo sia davvero.

4. Le recensioni pubbliche e la loro moderazione

4.1 Che cosa succede. L'Organizzatore che ha una data confermata con un Artista, una volta passata la data dell'evento, può lasciare una recensione: un voto da 1 a 5 e un testo. È possibile una sola recensione per ciascuna data confermata. La recensione è pubblicata sul profilo dell'Artista con il **nome vi-**

sualizzato dell'Organizzatore e la data, ed è visibile agli utenti registrati; sul profilo compare soltanto se l'Artista ha un piano che include le recensioni, ma è raccolta in ogni caso. L'Artista non può rispondere pubblicamente né rimuoverla.

4.2 Moderazione. Il Team N'arte può nascondere o eliminare una recensione offensiva, falsa, estranea all'esperienza dell'evento o contenente dati personali non pertinenti, di propria iniziativa o su segnalazione, anche dell'Artista recensito. Una recensione nascosta non è più visibile e non concorre alla media dei voti. La decisione è sempre presa da una persona: non ci sono filtri automatici.

Finalità	Offrire a chi cerca un artista informazioni affidabili sulle esperienze di chi lo ha ingaggiato; garantire la correttezza delle recensioni.
Base giuridica	Per l'Organizzatore che scrive: esecuzione del contratto d'uso, che comprende il servizio di pubblicazione della recensione (art. 6, par. 1, lett. b GDPR). Per l'Artista recensito: legittimo interesse di N'arte e degli utenti alla trasparenza e all'affidabilità del catalogo (art. 6, par. 1, lett. f), bilanciato dal collegamento obbligatorio a una data realmente confermata e passata, dalla moderazione e dalla possibilità di contestare.
Dati	Voto, testo, data, nome visualizzato dell'Organizzatore, collegamento alla data confermata e ai profili delle parti; stato di moderazione.
Chi vi accede	Gli utenti registrati, se la recensione è visibile; l'Artista recensito; il Team N'arte; Supabase, in qualità di responsabile del trattamento.
Conservazione	Finché il profilo dell'Artista resta sulla piattaforma. Con la cancellazione dell'account dell'Organizzatore che l'ha scritta, la recensione è cancellata. Le recensioni eliminate dalla moderazione sono cancellate; quelle nascoste sono conservate, non visibili, per **[12 mesi]** a fini di prova della decisione.
Diritti in particolare	L'Artista recensito può chiedere la rettifica di dati inesatti e opporsi alla pubblicazione per motivi connessi alla sua situazione particolare: N'arte valuta la richiesta caso per caso. Il semplice giudizio negativo, se riferito a un'esperienza reale ed espresso in modo non offensivo, non è di per sé motivo di rimozione.

NOTA PER IL LEGALE

Nel catalogo il voto medio compare agli utenti registrati anche per gli Artisti con piano Free, mentre il profilo mostra le recensioni solo per Pro e Max: la clausola 4.1 descrive il profilo; allineare prodotto e doc. 05. La sorte delle recensioni nascoste e il periodo di 12 mesi sono proposte (oggi nulla viene cancellato). Il testo sulla verifica delle recensioni richiesto dall'art. 22, c. 4-ter Cod. consumo va nel doc. 05; qui basta il riferimento alla data confermata.

5. Il registro delle email inviate

5.1 Che cosa succede. Per ogni email che la piattaforma invia (conferme, notifiche, promemoria), N'arte registra destinatario, oggetto, tipo di messaggio, esito dell'invio, identificativo attribuito dal fornitore, eventuale errore e data. **Il testo dell'email non è registrato.** Il registro è consultabile soltanto dal Team N'arte.

Finalità	Accorgersi quando una comunicazione non arriva e porvi rimedio; poter dimostrare di aver inviato comunicazioni dovute (per esempio conferme e avvisi).
Base giuridica	Legittimo interesse di N'arte al corretto funzionamento del servizio e alla prova degli invii (art. 6, par. 1, lett. f GDPR).

Dati	Indirizzo email del destinatario, oggetto (che può contenere un nome, per esempio «Nuova offerta da…»), tipo di messaggio, esito, identificativo tecnico, data e ora.
Chi vi accede	Il Team N'arte; Supabase, e i fornitori di invio Brevo e Resend per i propri registri tecnici, in qualità di responsabili del trattamento.
Conservazione	**12 mesi** dall'invio.

6. Le statistiche di visita dei profili

6.1 Che cosa succede. Per offrire agli Artisti con piano Max le statistiche del proprio profilo, N'arte conta le visite ai profili pubblici. Quando una persona tiene aperta la pagina di un profilo per almeno due secondi, il browser invia a N'arte una segnalazione di visita. Il server di N'arte legge in quel momento l'indirizzo IP della richiesta e lo trasforma, insieme alla data del giorno e al profilo visitato, in un **codice non reversibile** generato con una chiave segreta custodita fuori dalla banca dati. **L'indirizzo IP non viene salvato.** Si registra inoltre soltanto il tipo di visitatore (non registrato, utente, Organizzatore, Artista), ricavato dalla sessione di accesso già esistente, senza alcun identificativo della persona.

6.2 Il codice cambia ogni giorno e per ogni profilo: non permette di riconoscere lo stesso visitatore da un giorno all'altro, né di ricostruire quali profili abbia visitato. Serve soltanto a non contare due volte la stessa visita nello stesso giorno. Per questo conteggio **non si usano cookie** né altri identificativi salvati sul dispositivo, e non si registrano il tipo di browser o la pagina di provenienza. Le visite dell'Artista ai profili del proprio account e quelle del Team N'arte non sono registrate.

6.3 L'Artista vede soltanto numeri aggregati per giorno (visite totali e visite da Organizzatori), mai l'identità o il codice dei visitatori.

Finalità	Fornire agli Artisti con piano Max statistiche aggregate sulle visite al proprio profilo.
Base giuridica	Legittimo interesse di N'arte e degli Artisti a conoscere l'andamento delle visite (art. 6, par. 1, lett. f GDPR). L'impatto sui visitatori è minimo: nessun dato identificativo conservato, pseudonimo che cambia ogni giorno, nessun cookie, solo dati aggregati comunicati all'Artista.
Dati	Codice pseudonimo giornaliero, profilo visitato, giorno, tipo di visitatore. L'indirizzo IP è trattato solo nell'istante del calcolo.
Chi vi accede	Nessuno in forma non aggregata, salvo il personale tecnico autorizzato per manutenzione; Supabase e Vercel, in qualità di responsabili del trattamento.
Conservazione	**425 giorni**: l'ultimo anno mostrato all'Artista, più un margine tecnico.
Diritti in particolare	Il visitatore può opporsi; N'arte, non potendo ricollegare i codici a una persona senza l'indirizzo IP e la data esatta della visita, può dare seguito alla richiesta solo con tali informazioni (art. 11 GDPR).

NOTA PER IL LEGALE — BASE GIURIDICA E ART. 122 CODICE PRIVACY

- **Correzione di un fatto.** La chiave segreta (*VISIT_HASH_SALT*) è *fissa*, non giornaliera: è la data inserita nel calcolo a far cambiare il codice ogni giorno. Poiché N'arte possiede la chiave, chi conosce IP e giorno può ricalcolare il codice: il dato è **pseudonimo, non anonimo** (considerando 26 GDPR). Ne discendono l'applicazione del GDPR, il periodo di conservazione e l'art. 11 citato. La bozza attuale («codice non riconducibile a te») va attenuata come sopra.
- **Consenso?** Il conteggio non usa cookie né *localStorage*: lo script si limita a inviare una richiesta al server di N'arte, che legge l'IP presente in ogni richiesta web e il cookie di sessione tecnico già impostato. Le Linee guida EDPB 2/2023 sull'ambito tecnico dell'art. 5, par. 3 della Dir. 2002/58/CE (versione definitiva 2024) ritengono però rientranti nell'ambito anche gli invii di informazioni che lo script istruisce il dispositivo a compiere (*tracking pixel*, tracciamento basato sull'IP quando l'informazione origina dal terminale). Se il beacon rientra nell'art. 122 Codice privacy, il consenso non serve solo se si applica un'esenzione: quella per la misurazione dell'audience, nei termini delle Linee guida cookie del Garante del 10 giugno 2021 (strumenti analitici «assimilati» ai tecnici: dati minimizzati, solo statistiche aggregate per il titolare, nessun incrocio), pare adattabile per analogia, con la particolarità che le statistiche sono mostrate all'Artista e non solo al titolare. Conclusione proposta: consenso non necessario; **da verificare**.
- **Riuso del cookie di sessione** per classificare il visitatore: finalità ulteriore di un cookie tecnico, compatibile e minimizzata, ma va dichiarata anche nella cookie policy.
- **Condizione di verità della clausola:** *VISIT_HASH_SALT* impostata in produzione (≥16 caratteri). Senza, il conteggio è disattivato. Il separato limitatore di frequenza dei moduli (*rate_limits*, IP ed email pseudonimizzati, 7 giorni) senza *RATE_LIMIT_SALT* usa una chiave scritta nel codice sorgente e l'impronta diventa ricostruibile: va impostata prima di pubblicare qualunque affermazione di pseudonimizzazione.
- Rischio residuo: per un profilo con pochissime visite, il dato «1 visita da Organizzatore oggi» può permettere all'Artista di intuire chi lo ha visitato. È un rischio basso, accettabile, da menzionare nel registro.

7. Moderazione preventiva dei contenuti e candidature degli Artisti

7.1 Moderazione dei contenuti. Le nuove fotografie, copertine, tracce audio e i video che un Artista carica sul proprio profilo non sono pubblicati subito: restano in attesa finché una persona del Team N'arte non li approva. Se il contenuto è rifiutato, l'Artista vede il rifiuto con la motivazione. Sono registrati il contenuto, chi lo ha caricato, chi lo ha valutato, quando e con quale esito e motivazione. La valutazione è sempre umana: non ci sono decisioni automatizzate.

7.2 Candidature. Chi chiede di entrare nella piattaforma come Artista compila una candidatura con nome, email, nome d'arte, generi, strumenti, biografia, collegamenti a profili social o musicali e, facoltativamente, un video (tramite collegamento o file). Il video caricato è conservato in un archivio non pubblico, accessibile solo al Team N'arte attraverso collegamenti temporanei. Il candidato dichiara di essere maggiorenne. La valutazione è svolta da persone del Team N'arte.

Finalità	Verificare, prima della pubblicazione, che i contenuti rispettino la legge e le regole della piattaforma; valutare le candidature e ammettere gli Artisti.
Base giuridica	Moderazione: esecuzione del contratto con l'Artista, che prevede il controllo preventivo (art. 6, par. 1, lett. b GDPR), e legittimo interesse di N'arte a prevenire la diffusione di contenuti illeciti (art. 6, par. 1, lett. f). Candidature: misure precontrattuali adottate su richiesta del candidato (art. 6, par. 1, lett. b).
Dati	File caricati e loro titoli; esito, motivazione, autore e data della decisione; dati della candidatura, video compreso; versione dell'informativa presa visione e momento.

Chi vi accede	Il Team N'arte; l'Artista, per i propri contenuti; bunny.net (BunnyWay d.o.o., Slovenia) per immagini, audio e video del profilo, Supabase per le candidature e i relativi video, in qualità di responsabili del trattamento.
Conservazione	Contenuti approvati: finché restano sul profilo. Video rifiutati: il file è cancellato al momento del rifiuto; la registrazione della decisione resta finché esiste il profilo. Immagini e audio rifiutati: il file è cancellato entro **[30 giorni]** dal rifiuto. Candidature non accolte, video compreso: **12 mesi** dalla decisione. Candidature accolte: per la durata dell'account dell'Artista.

NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI

- Immagini e audio rifiutati: il codice registra il rifiuto ma non cancella il file.
- Il lavoro notturno di conservazione conta le candidature oltre 365 giorni *dalla creazione* e *senza distinguere l'esito*: se attivato così, cancellerebbe anche le candidature accolte (che forse non servono più, ma la clausola va allineata alla scelta) e comunque **non cancella i video**, che vivono nell'archivio file. Da correggere prima di attivarlo.
- Il registro dei trattamenti (T7) fonda i moduli pubblici sul *consenso* raccolto con casella obbligatoria. Un consenso condizione per inviare una candidatura o una richiesta non è libero (art. 7, par. 4 GDPR): la base corretta è la lett. b (o f), e la casella vale come presa visione dell'informativa. Il consenso va riservato al marketing.

8. Le consulenze

8.1 Che cosa succede. Gli Artisti con i piani che le includono possono prenotare, dalla propria area, una sessione individuale di orientamento con un Consulente su uno degli orari pubblicati. Una richiesta di consulenza può essere inviata anche da chi non ha un account, tramite il modulo pubblico. Per ogni consulenza N'arte tratta nome, email, telefono, la descrizione libera delle esigenze scritta dall'interessato, l'orario scelto, lo stato della prenotazione e le eventuali note interne del Team.

8.2 Chi vede i dati. Il Consulente assegnato e il Team N'arte. Il Consulente tratta i dati soltanto per svolgere la sessione, secondo le istruzioni di N'arte e con obbligo di riservatezza.

8.3 Testo libero. Nella descrizione delle esigenze N'arte chiede soltanto informazioni sul percorso artistico e professionale. Si invita a non inserire dati sulla salute o altre informazioni delicate; se inserite spontaneamente, non sono utilizzate e, su richiesta, sono cancellate.

Finalità	Organizzare e svolgere le consulenze; verificare il numero di consulenze incluse nel piano dell'Artista.
Base giuridica	Esecuzione del contratto di abbonamento per gli Artisti; misure precontrattuali su richiesta dell'interessato per chi scrive dal modulo pubblico (art. 6, par. 1, lett. b GDPR).
Dati	Nome, email, telefono, descrizione delle esigenze, orario e stato della prenotazione, note interne.
Chi vi accede	Il Consulente assegnato; il Team N'arte; Supabase, Brevo e Resend, in qualità di responsabili del trattamento.
Conservazione	**24 mesi** dalla richiesta.

NOTA PER IL LEGALE

Qualificare il Consulente: se opera sotto l'autorità diretta del titolare è una persona autorizzata (art. 29 GDPR; art. 2-quaterdecies Codice privacy) e basta una lettera di incarico con istruzioni; se è un professionista autonomo che organizza da sé la propria attività, va nominato responsabile ex art. 28 GDPR. Il piano di compliance e il Centro assistenza parlano di consulenze «gratuite» per chi scrive dal modulo pubblico: verificare che la descrizione dell'offerta sia coerente.

9. I dati delle Strutture e degli Organizzatori

9.1 Che cosa succede. L'Organizzatore può inserire una o più Strutture con nome, tipo (club, pub, festival, teatro, locale, spazio privato, altro), indirizzo, città, CAP, capienza, descrizione, fino a sei fotografie, sito, profilo Instagram, telefono ed email; e un proprio profilo con nome visualizzato, immagine, biografia, telefono, sito e profilo social.

9.2 Chi vede che cosa.

- Tutti i dati della Struttura e del profilo sono visibili all'Organizzatore stesso e al Team N'arte.
- L'Artista che riceve una Richiesta di booking vede i dati della Struttura indicata, compreso l'indirizzo, e i recapiti del profilo dell'Organizzatore.
- Quando una data è confermata, il **nome visualizzato e l'immagine dell'Organizzatore**, il **nome, la città e l'immagine di copertina della Struttura**, la data e la fascia oraria diventano **pubblici**: compaiono nel calendario del profilo dell'Artista e sono leggibili anche senza account attraverso l'interfaccia pubblica della piattaforma. Indirizzo, telefono ed email della Struttura non sono resi pubblici.

9.3 Spazi privati. Se la Struttura è un'abitazione privata, l'Organizzatore può indicare soltanto la città e una denominazione generica (per esempio «Evento privato»), e comunicare l'indirizzo all'Artista in chat quando la trattativa lo richiede.

Finalità	Permettere all'Organizzatore di presentarsi e all'Artista di sapere dove e per chi suonerebbe; mostrare sul profilo dell'Artista le date già confermate.
Base giuridica	Esecuzione del contratto d'uso con l'Organizzatore (art. 6, par. 1, lett. b GDPR). Per la pubblicazione delle date confermate: legittimo interesse dell'Artista e di N'arte a mostrare l'attività dell'Artista e la disponibilità del calendario (art. 6, par. 1, lett. f), bilanciato dalla limitazione ai soli dati indicati e dalla possibilità di opporsi.
Dati	Quelli indicati sopra. Se l'Organizzatore è una persona fisica, possono coincidere con dati personali, anche relativi al domicilio.
Chi vi accede	Come indicato al comma 9.2; Supabase, bunny.net (immagini), Vercel, in qualità di responsabili del trattamento.
Conservazione	Per la durata dell'account dell'Organizzatore; le date confermate restano visibili sul profilo dell'Artista per **[12 mesi]** dopo la data dell'evento.
Diritti in particolare	L'Organizzatore può modificare o togliere in ogni momento i dati delle proprie Strutture, e opporsi alla pubblicazione delle date confermate che lo riguardano scrivendo a N'arte.

NOTA PER IL LEGALE — DOMICILI PRIVATI: RISCHIO DA GESTIRE

- **Fatto da verificare.** Il brief indica Strutture leggibili pubblicamente con indirizzo, telefono ed email. Nel codice la migration 0058 ha chiuso la lettura pubblica di *venues* e *organizers* (restano leggibili da proprietario e superadmin); il documento di integrazione iubenda la dà per applicata il 29/09/2026. La clausola descrive lo stato successivo alla 0058: **confermare con *npm run db:check-migrations*** (sola lettura). Se la 0058 non fosse applicata, indirizzo, telefono ed email di ogni Struttura, anche domestica, sarebbero scaricabili da chiunque: violazione dell'art. 32 da sanare prima di ogni pubblicazione.
- **Esposizione residua.** La vista pubblica delle date confermate (*booking_requests_public*) è leggibile anche da utenti non registrati e restituisce, per tutte le date confermate della piattaforma, nome e immagine dell'Organizzatore, nome, città e copertina della Struttura, data e fascia oraria. Per un privato (festa, matrimonio) significa rendere pubblico chi organizza cosa, dove e quando. Si raccomanda di escludere dalla vista, o di mostrare come «Evento privato», le date con Organizzatore privato o Struttura di tipo «privato», e di valutare se la vista debba essere leggibile senza account. Il comma 9.3 e il periodo di 12 mesi sono proposte.
- L'Artista riceve l'indirizzo della Struttura con la sola Richiesta: per un domicilio privato è un dato comunicato a ogni artista contattato. Il comma 9.3 dà all'Organizzatore un modo per evitarlo; valutare un avviso nel modulo quando si sceglie il tipo «privato».

10. Gli abbonamenti e Stripe

10.1 Che cosa succede. Gli Artisti pagano gli abbonamenti sulla pagina di pagamento di Stripe. **I dati della carta non passano dai sistemi di N'arte** e N'arte non li vede. N'arte conserva l'identificativo che Stripe attribuisce al cliente e all'abbonamento, il piano, la periodicità, lo stato e le date di inizio e fine del periodo, e i messaggi tecnici con cui Stripe comunica a N'arte gli eventi dell'abbonamento (pagamento riuscito o non riuscito, rinnovo, disdetta), che possono contenere nome, email e dati di fatturazione inseriti dall'Artista su Stripe.

Finalità	Gestire l'abbonamento e applicare i benefici del piano; adempiere gli obblighi contabili e fiscali; gestire contestazioni sui pagamenti.
Base giuridica	Esecuzione del contratto di abbonamento (art. 6, par. 1, lett. b GDPR); obblighi di legge contabili e fiscali (art. 6, par. 1, lett. c).
Dati	Identificativi Stripe di cliente e abbonamento, piano, periodicità, stato, date; messaggi tecnici degli eventi di pagamento; documenti contabili.
Chi vi accede	Il Team N'arte; Stripe Payments Europe Ltd. (Irlanda), che tratta i dati di pagamento per fornire il servizio e, per alcune finalità proprie (prevenzione delle frodi, obblighi antiriciclaggio), come titolare autonomo secondo la propria informativa; Supabase; il consulente fiscale di N'arte.
Conservazione	Dati dell'abbonamento: per la durata dell'account. Messaggi tecnici di Stripe: **24 mesi** dalla ricezione. Documenti contabili: **10 anni** (art. 2220 c.c.).

NOTA PER IL LEGALE

Il ruolo di Stripe (responsabile per il servizio di pagamento, titolare autonomo per antifrode e obblighi regolamentari) va confermato sul contratto Stripe in vigore: la formulazione è quella usuale, *da verificare*. Oggi N'arte non emette fatture proprie (doc. 02, nota art. 2.3): quando lo farà, il fornitore di fatturazione elettronica va aggiunto tra i destinatari.

11. Per quanto tempo conserviamo i dati

11.1 La tabella riassume i periodi di conservazione dei dati trattati dalla piattaforma. Alla scadenza i dati sono cancellati o resi anonimi. Restano salvi i periodi più lunghi imposti dalla legge e la conservazione necessaria per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente ai dati pertinenti e fino alla definizione della controversia.

Dato	**Periodo**	**Motivazione**	**Stato attuale nel prodotto** ***(nota di lavoro, da togliere)***
Account e profilo utente	Durata dell'account; chiusura dopo 24 mesi di inattività, con avviso 30 giorni prima	Minimizzazione: un account abbandonato non serve a nessuno	Chiusura per inattività non implementata
Profili artista, contenuti pubblicati, nomi dei componenti	Finché pubblicati; entro 30 giorni dalla cancellazione dell'account, file compresi	Servizio richiesto; tempo tecnico per la rimozione completa	Rimozione manuale (procedura del registro, §6); i file su bunny.net e Supabase non sono toccati dalla cancellazione del record
Contenuti rifiutati in moderazione	Video: file cancellato al rifiuto. Immagini e audio: 30 giorni dal rifiuto. Decisione: quanto il profilo	Il contenuto non sarà pubblicato; la decisione può essere contestata	Video: sì. Immagini e audio: file non cancellati
Messaggi, allegati, note vocali, Richieste di booking	36 mesi dalla chiusura della Richiesta	Prova in caso di contestazione tra le parti	Nessuna cancellazione automatica
Registro degli accessi del Team alle chat	24 mesi dall'accesso	Dimostrare la correttezza degli accessi	Registro non esistente
Recensioni	Finché esiste il profilo; cancellate con l'account dell'autore; nascoste: 12 mesi	Informazione agli utenti; prova della moderazione	Nascoste conservate senza limite
Candidature non accolte, video compreso	12 mesi dalla decisione	Riesame e risposta a eventuali richieste	Lavoro notturno in sola conta: 365 giorni dalla creazione, senza distinguere l'esito; video esclusi
Consulenze	24 mesi dalla richiesta	Gestione del rapporto e dei limiti di piano	Sola conta (730 giorni)
Messaggi dal modulo contatti e richieste commerciali	24 mesi	Gestione della relazione	Sola conta (730 giorni)
Registro delle email inviate	12 mesi	Diagnostica e prova degli invii	Sola conta (365 giorni)
Statistiche di visita	425 giorni	Un anno di statistiche più un margine	Sola conta (425 giorni)

Limitatore di frequenza dei moduli (impronte di IP ed email)	7 giorni	Sicurezza contro gli invii automatizzati	Pulizia prevista solo a cancellazione attiva
Messaggi tecnici di Stripe	24 mesi	Gestione di contestazioni sui pagamenti	Sola conta (730 giorni)
Documenti contabili	10 anni	Art. 2220 c.c.	Gestiti su Stripe
Registro dei consensi e delle accettazioni	Durata dell'account e successivi **[10 anni]**	Prova del consenso e dell'accettazione dei termini (art. 7, par. 1 GDPR); prescrizione ordinaria	Nessuna scadenza; non va cancellato insieme all'account (oggi la cancellazione dell'utente lo porta via per cascata)
Richieste di cancellazione dell'account	**[3 anni]** dalla conclusione	Prova dell'adempimento della richiesta	Cancellate a cascata insieme all'utente: con la cancellazione definitiva si perde la prova di averla eseguita
Blocchi nelle conversazioni	Quanto la conversazione	Prova della misura	Nessuna scadenza

NOTA PER IL LEGALE — LA CONSERVAZIONE DICHIARATA OGGI NON È APPLICATA

Il lavoro notturno */api/cron/retention* gira in **sola conta** finché la variabile *RETENTION_ENFORCE* non vale *1*: legge quante righe supererebbero ciascun periodo e lo scrive nei log, ma **non cancella nulla**. Pubblicare questi periodi senza attivarlo significa dichiarare una conservazione che non avviene (artt. 5, par. 1, lett. e e 13, par. 2, lett. a GDPR). Prima dell'attivazione vanno: approvati i periodi; corretta la regola delle candidature; aggiunte le categorie oggi assenti (chat, allegati, recensioni nascoste, account inattivi); previsto il trattamento dei file, che il lavoro non tocca. Periodi in giallo e periodi senza fonte normativa sono proposte da confermare. La colonna «stato attuale» va tolta in pubblicazione.

12. I diritti dell'interessato e come esercitarli

12.1 L'interessato ha diritto di chiedere a N'arte l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati forniti, e di opporsi ai trattamenti fondati sul legittimo interesse. Può revocare in qualunque momento un consenso dato, senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente. Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o all'autorità del Paese in cui risiede o lavora.

12.2 Strumenti diretti. Chi ha un account trova nella pagina **/account/i-miei-dati**:

- lo storico dei documenti accettati e dei consensi dati, con versione e data;
- la revoca del consenso alle comunicazioni promozionali;
- l'**esportazione dei dati** in un file in formato JSON, leggibile e riutilizzabile: profilo, consensi, profili artista con l'elenco dei contenuti caricati, profilo di Organizzatore, preferiti, recensioni scritte, abbonamento;
- la **richiesta di cancellazione dell'account**.

12.3 I dati non compresi nell'esportazione (per esempio i propri messaggi in chat, le Richieste di booking, le Strutture, le consulenze) sono forniti su richiesta ai recapiti di N'arte. La rettifica della maggior parte dei dati si fa direttamente dal proprio profilo.

12.4 Cancellazione dell'account. La richiesta si conferma con il collegamento inviato all'email dell'account, **valido 48 ore**. Con la conferma l'accesso è bloccato subito e i profili artista escono dalla parte pubblica della piattaforma. La cancellazione definitiva dei dati, compresi i file caricati, avviene **entro 30 giorni**; in questo periodo l'interessato può chiedere di annullarla. La cancellazione dell'account non disdice l'abbonamento: va disdetto prima, dalla pagina Abbonamento.

12.5 Che cosa resta dopo la cancellazione.

- **I messaggi inviati in chat restano visibili all'altra parte della conversazione**, con il nome del mittente sostituito dalla dicitura «Utente cancellato», fino alla scadenza del periodo di conservazione delle conversazioni. Fanno parte anche della corrispondenza dell'altra parte, che può averne bisogno per far valere i propri diritti relativi all'ingaggio (art. 17, par. 3, lett. e GDPR) e che ha diritto a conservarne traccia.
- Sono conservati i documenti contabili per il periodo di legge, il registro dei consensi e delle accettazioni come prova, e i dati necessari a una contestazione o a un procedimento già in corso.
- Copie nei sistemi di salvataggio dei fornitori sono sovrascritte secondo i loro cicli ordinari e non sono usate per altri fini.

12.6 Richieste senza account e altri diritti. Chi non ha un account, o vuole esercitare diritti diversi da quelli disponibili in autonomia, scrive ai recapiti indicati in queste integrazioni o usa la pagina /contatti. N'arte può chiedere le informazioni strettamente necessarie a verificare l'identità del richiedente. Risponde **entro un mese** dalla ricezione, prorogabile di due mesi nei casi complessi, con comunicazione motivata della proroga entro il primo mese (art. 12, par. 3 GDPR).

> **NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI SUI DIRITTI**
>
> - **Messaggi dopo la cancellazione: oggi il prodotto fa il contrario, e in modo asimmetrico.** Nello schema, *organizers* è cancellato a cascata con l'utente, e con lui conversazioni, Richieste di booking e recensioni scritte: cancellando definitivamente un Organizzatore, l'Artista perde l'intera conversazione, compresi i propri messaggi, e le recensioni ricevute. Cancellando un Artista invece il profilo artista non è rimosso dalla cascata (*user_id* impostato a *null*) e i messaggi restano, con mittente nullo. Il comma 12.5 descrive la regola che si propone di adottare; il prodotto va allineato (anonimizzazione del mittente invece della cascata) o, in alternativa, la clausola va riscritta dichiarando che la cancellazione di un account elimina l'intera conversazione anche per l'altra parte, con le conseguenze probatorie del caso. Da decidere prima della pubblicazione. Anche il registro dei consensi è oggi cancellato a cascata con l'utente: va preservato.
> - **Esportazione incompleta.** Non comprende i messaggi scritti dall'interessato, le Richieste di booking, le Strutture, le consulenze, il calendario e l'indirizzo email dell'account. Per la portabilità (art. 20) i messaggi scritti e le Richieste inviate sono dati «forniti» dall'interessato: il comma 12.3 rimedia con la richiesta manuale, ma conviene estendere l'esportazione.
> - **La cancellazione self-service dipende dall'invio delle email.** Se il mittente su dominio verificato non è attivo (questione aperta: guida iubenda, §7), l'email di conferma può non arrivare e la procedura si blocca; il codice lo segnala al Team, ma il termine di un mese decorre comunque.
> - La rimozione definitiva «entro 30 giorni» è manuale e tocca cinque aree diverse (registro, §6): va assegnata una persona responsabile e un promemoria.

13. Trattamenti introdotti con la v0.97

13.1 Prova delle accettazioni. Per ogni accettazione di termini, condizioni e dichiarazioni sono registrati documento, versione, data e ora, ruolo dell'utente, user agent del browser e un'impronta (sha256 con sale segreto) dell'indirizzo IP, mai l'IP in chiaro. Base giuridica: obbligo di dimostrare il

consenso e l'accettazione (art. 7, par. 1 GDPR) e legittimo interesse alla prova (art. 6, par. 1, lett. f). Conservazione: per la durata del rapporto e fino a 10 anni dopo.

13.2 Newsletter. Con il consenso al marketing l'email (e il nome) viene inserita in una lista del fornitore Brevo; la revoca, da qualunque canale, la rimuove e viene registrata. Base giuridica: consenso (art. 6, par. 1, lett. a).

13.3 Riservatezza verso i visitatori. I dati degli artisti non sono trasmessi a chi non ha un account: né nelle pagine, né nei metadati, né tramite le interfacce di programmazione con la chiave pubblica.

13.4 Allegati delle segnalazioni. Fino a tre file per segnalazione, in archivio privato accessibile solo al Team, conservati e cancellati insieme alla segnalazione (5 anni).

13.5 Registro dei recessi. Per ogni recesso da un abbonamento: utente, abbonamento, canale, data di ricevimento, importo ed esito del rimborso. Conservazione: 10 anni (documentazione contabile).

Nota finale per il legale

VALUTAZIONE D'IMPATTO (ART. 35 GDPR)

L'unico trattamento che la rende plausibile è l'accesso del Team al contenuto integrale delle conversazioni private: riguarda comunicazioni di natura personale, incluse note vocali, ed è esercitato da chi gestisce la piattaforma. Dei criteri delle Linee guida WP248 rev.01 ricorrono i «dati di natura altamente personale» e, in parte, il «monitoraggio»; non ricorrono la larga scala, le categorie particolari per finalità dichiarate, le decisioni automatizzate. Va controllato se una voce dell'elenco del Garante (Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018) sia pertinente — *da verificare*. Proposta: una valutazione preliminare scritta che concluda per la non necessità della DPIA **a condizione** che siano attuati accesso su motivo, registro, delega per sezione e divieto di analisi automatica (clausola 1). Senza queste misure la conclusione non regge e la DPIA va fatta.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (ART. 37 GDPR)

Presumibilmente non necessario. N'arte è un soggetto privato; le sue attività principali non consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala (art. 37, par. 1, lett. b), né nel trattamento su larga scala di categorie particolari o di dati giudiziari (lett. c). Le statistiche di visita sono pseudonime, giornaliere e aggregate; l'accesso alle chat è occasionale e motivato; i volumi sono ridotti. La valutazione va documentata per iscritto (Linee guida WP243 rev.01) e rivista se crescono i volumi o se si introduce profilazione pubblicitaria su larga scala (pixel Meta, clausola T14 del registro).

TRASFERIMENTI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 44 SS. GDPR)

- **Supabase** (società statunitense; infrastruttura AWS): verificare la *regione* del progetto. Se è europea, il trasferimento si riduce agli accessi di assistenza dagli USA; in ogni caso verificare la certificazione al Data Privacy Framework UE-USA (decisione di adeguatezza (UE) 2023/1795 del 10 luglio 2023) o, in mancanza, le clausole contrattuali tipo (decisione (UE) 2021/914) nel DPA.
- **Vercel** (USA; esecuzione delle funzioni a Francoforte da confermare nella configurazione del progetto), **Resend** (USA), **Google** (Analytics) e **Meta** (pixel): stessa verifica DPF o SCC. Google e Meta risultano certificati DPF, da controllare su dataprivacyframework.gov alla data di pubblicazione.
- Il Tribunale UE ha respinto il ricorso contro il DPF (causa T-553/23, Latombe, sentenza del 3 settembre 2025): *verificare* se pende un'impugnazione davanti alla Corte di giustizia e tenerne conto nella formulazione dell'informativa.
- bunny.net (Slovenia), Brevo (Francia), Stripe Payments Europe (Irlanda), iubenda (Italia) trattano nell'UE; verificare nei rispettivi DPA l'eventuale ricorso a sub-responsabili extra-UE (per bunny.net, i nodi della rete di distribuzione fuori dall'UE servono copie dei contenuti pubblici; per i file privati va impostata una regione europea).

NOMINE A RESPONSABILE (ART. 28) E ALTRI ADEMPIMENTI

- Accettare il DPA nei pannelli di: Supabase, Vercel, bunny.net, Brevo, Resend, Stripe (ruolo misto, clausola 10), iubenda. Conservare copia datata di ciascuno.
- Google Analytics: termini per il trattamento dei dati nella proprietà GA4. Meta: addendum per i titolari congiunti (art. 26 GDPR) in Business Manager, e nell'informativa l'«essenziale dell'accordo» di contitolarità (art. 26, par. 2).
- Persone del Team N'arte con accesso al pannello (superadmin con delega) e Consulenti: atti di autorizzazione con istruzioni scritte e obbligo di riservatezza (art. 29 GDPR; art. 2-quaterdecies Codice privacy), o nomina ex art. 28 per i Consulenti autonomi (clausola 8).
- Allineare il registro dei trattamenti a questo documento: basi giuridiche delle clausole 2 (componenti) e 7 (moduli pubblici), periodi di conservazione, categoria «registro accessi chat», vista pubblica delle date confermate (clausola 9).
- Quando il testo è approvato, alzare *LEGAL_CONSENT_VERSION* in *lib/legal/content.ts* una sola volta, perché il cambiamento è sostanziale (nuove informazioni su accessi, basi giuridiche e conservazione).